REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

LOI N° 2017-442 DU 30 JUIN 2017
PORTANT CODE MARITIME

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

LIVRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Article 1 : Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les activités maritimes civiles et marchandes se déroulant dans les eaux maritimes, les lagunes, fleuves et plans d'eau en communication avec la mer et dans les ports sous réserve des textes spécifiques et des conventions réglementant les activités portuaires.

Article 2 : La présente loi s'applique aux navires immatriculés en Côte d'Ivoire ainsi qu'aux gens de mer ivoiriens ou étrangers, travailleurs assimilés et passagers qui y embarquent.

Les marins ivoiriens embarqués sur des navires étrangers peuvent conventionnellement bénéficier de certains aspects réglementaires, telle que la prise en compte des temps de navigation ou conserver le bénéfice du régime social ivoirien.

Article 3 : Les navires et les marins étrangers se trouvant dans les limites des eaux sous juridiction nationale sont assujettis à toutes les dispositions d'ordre public contenues dans la présente loi.

Nº 1700431

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME

Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par :

- affaires maritimes, l'administration maritime du ministère chargé de l'application de la présente loi ;
- autorité maritime administrative, le Ministre chargé des affaires maritimes ou les services compétents du ministère en charge des affaires maritimes.

Article 5 : Au niveau local, les chefs des services extérieurs du ministère chargé des affaires maritimes représentent l'autorité maritime administrative.

Article 6 : A l'étranger, on entend par autorité maritime, l'ambassadeur ou l'autorité consulaire.

Dans les Etats où la Côte d'Ivoire n'a pas d'ambassade ou de consulat, les compétences de l'autorité maritime administrative sont dévolues à l'ambassadeur ou au consul de l'Etat représentant les intérêts de la République de Côte d'Ivoire ou à l'autorité maritime administrative locale s'il existe des accords de réciprocité déléguant à cette dernière les pouvoirs dévolus aux Ambassadeurs ou aux Consuls en République de Côte d'Ivoire.

Un conseiller chargé des affaires maritimes est nommé, en tant que de besoin, près l'ambassade ou le consulat.

Article 7 : L'autorité maritime administrative, à travers l'administration des affaires maritimes, est chargée :

- d'administrer les navires, engins flottants, îles artificielles, ouvrages de mer et de lagune, épaves maritimes et hypothèques maritimes ;
- d'organiser et coordonner les transports maritimes et fluvio-lagunaires ;
- d'assurer la gestion des gens de mer sur les plates-formes de forage ;
- de participer à la gestion des plates-formes de forage en ce qui concerne la police, la sécurité, la sûreté et la protection du milieu marin ;
- de participer à l'administration des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ;
- de gérer les professions maritimes et la santé des gens de mer ;
- de participer à la protection et à la préservation des milieux marin, lagunaire et fluvial ;
- d'appliquer la réglementation du travail maritime ;
- de régler les conflits individuels ou collectifs ;
- de suivre et de coordonner les règles de sûreté maritime et portuaires ;
- de veiller à l'application des règles régissant la sécurité des navires ;
- d'appliquer la réglementation sur la sécurité et la sûreté des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ;
- d'appliquer la réglementation sur la sécurité de la navigation ;

- de participer à la recherche, à l'assistance et au sauvetage en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves ;
- de participer au maintien de l'ordre public en mer, en lagune et dans les fleuves ;
- de participer au maintien de l'ordre public dans les ports chaque fois qu'elle est requise ;
- de participer au contrôle et à la surveillance des pêches maritimes et lagunaires ;
- d'élaborer et mettre en œuvre des accords de coopération maritime en liaison avec les services concernés ;
- de constater les crimes et délits commis en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves ;
- de participer plus généralement à toutes autres missions qui lui sont confiées par voie réglementaire ;
- de participer à la défense nationale aux côtés des forces armées nationales en temps de guerre ou de crise.

Article 8 : L'administration des affaires maritimes est composée d'agents qui constituent un corps paramilitaire de fonctionnaires comprenant les emplois suivants :

- les administrateurs des affaires maritimes et portuaires ;
- les officiers des affaires maritimes et portuaires ;
- les contrôleurs des affaires maritimes et portuaires ;
- les agents de police maritime.

Article 9 : Les agents des affaires maritimes de tout grade, hormis les personnels interministériels, prêtent serment devant la juridiction la plus proche du lieu de leur affectation.

La formule du serment est la suivante :

« *Je jure d'accomplir ma mission, de faire mes rapports et de donner mes avis sur mon honneur et ma conscience.* »

La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal.

Article 10 : Les agents des affaires maritimes sont astreints au port de l'uniforme et sont soumis à un code de discipline.

Dans l'exercice de leurs missions, les agents des affaires maritimes ont droit :

- au port d'arme lorsqu'ils sont en service ;
- à des indemnités de logement et d'habillement ;
- à des primes de risque, de sujétion et d'embarquement.

Les agents des affaires maritimes sont munis en outre, de leur commission d'emploi qu'ils sont tenus d'exhiber, le cas échéant.

Les modalités d'application des alinéas précédents sont déterminées par décret pris en **Conseil des Ministres**.

Article 11 : Les autorités civiles et militaires sont tenues, en cas de besoin, de porter assistance aux agents des affaires maritimes dans l'accomplissement de leurs missions.

Article 12 : Il est attribué aux administrateurs, aux officiers et aux contrôleurs des affaires maritimes des pouvoirs de police judiciaire prévus par la présente loi.

Article 13 : Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents des affaires maritimes ont le droit de traverser les propriétés privées situées sur les bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux, où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux susceptible d'entraver les activités de surveillance des affaires maritimes.

Le fait, pour les riverains, d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des affaires maritimes constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions.

Article 14 : Les conducteurs de navires ou d'engins de navigation doivent se soumettre aux injonctions des agents des affaires maritimes. Ces agents peuvent faire usage de tous moyens appropriés pour les obliger à obtempérer, ou à défaut, constater cette infraction quand il y a volonté manifeste d'échapper à un contrôle.

LIVRE I

LES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL ET LES AUTRES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE

TITRE I : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 15 : Les domaines publics maritime, lagunaire et fluvial sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.

Article 16 : Les domaines publics maritime, lagunaire et fluvial peuvent toutefois faire l'objet de concession ou d'autorisation d'occupation temporaire.

Si un bien, avant son incorporation au domaine public, est grevé d'une servitude quelconque au profit d'une collectivité ou d'un particulier, cette servitude continue à condition qu'elle ne soit pas contraire à l'affectation du bien.

Les charges de voisinage supportées par les propriétés voisines au domaine public sont les servitudes générales au profit des équipements publics, des servitudes d'urbanisme, d'hygiène, de sécurité et de passage.

TITRE II : LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

Chapitre I : La consistance et la délimitation

Section I : La consistance

Article 17 : Le domaine public maritime est composé du domaine public naturel et du domaine public artificiel.

Le domaine public naturel comprend :

- **la mer territoriale, son sol et son sous-sol s'étendant à douze milles marins à partir de la ligne de base ainsi que les espaces s'étendant entre la ligne de base et le rivage ;**
- les parties du rivage de la mer alternativement couvertes et découvertes par les eaux de la mer ;
- une zone supplémentaire de 100 mètres à partir de la laisse de haute mer ;
- les lais et relais de la mer ;
- les lagunes, fleuves, étangs salés, les baies et rivières navigables communiquant avec la mer.

Le domaine public artificiel comprend :

- les ports maritimes ;
- les ouvrages autorisés sur le bord de la mer et d'une manière générale les lieux aménagés en bordure de mer et affectés à l'usage public ;
- la bande de terre constituant la zone comprise entre l'étendue maritime et la terre ferme.

Section II : La délimitation

Article 18 : La délimitation et les modalités de gestion du domaine public maritime sont fixées par décret pris en **Conseil des Ministres**.

Article 19 : La délimitation des frontières en mer avec les Etats voisins se fait conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aux accords bilatéraux ou à un arbitrage éventuel.

Cette délimitation est matérialisée par une carte.

Chapitre II : L'exploitation

Section I : Les généralités

Article 20 : Les titres et autorisations relatifs aux concessions ou aux occupations temporaires des domaines publics maritime, fluvial et lagunaire, sont délivrés par arrêté du Ministre chargé des affaires maritimes et portuaires, après avis d'une commission interministérielle dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par décret pris en **Conseil des Ministres**.

Le domaine public maritime mentionné à l'alinéa précédent ne comprend pas les ports maritimes qui sont régis par des textes spécifiques.

Article 21 : Le domaine public maritime, à l'exception des ports maritimes, peut également faire l'objet de concession aux collectivités locales. Celles-ci peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers.

La collectivité locale concessionnaire conserve cependant, dans tous les cas, la responsabilité de la sécurité et de la salubrité du rivage.

Article 22 : Les autorisations d'occupation temporaires et les concessions font l'objet de redevance dont le montant est fixé par la loi de finances.

Section II : La mer territoriale

Article 23 : La souveraineté nationale sur la mer territoriale, l'espace aérien sur jacent ainsi que sur le fond de cette mer et son sous-sol s'exerce dans les conditions prévues par Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et les autres règles du droit international et les accords internationaux frontaliers.

Article 24 : Les navires de tous les Etats jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale de la Côte d'Ivoire conformément aux règles de droit international.

Chapitre III : Le domaine public portuaire

Section I : La consistance et la délimitation

Article 25 : Le domaine public portuaire comprend :

- un plan d'eau abrité, délimité par des protections naturelles ou artificielles ;
- un chenal d'accès éventuellement lié à une zone de mouillage ;
- des quais, des môles, des rampes immergées et autres installations d'accostage spécialisées ;

- des terre-pleins permettant la circulation routière et ferroviaire et le stockage. Certains de ces terre-pleins peuvent être acquis hors du domaine public ;
- des entrepôts ou hangars en zone portuaire ;
- un outillage lourd public ou privé, essentiellement de manutention.

Les installations portuaires prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes aux prescriptions du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires dit code ISPS.

Article 26 : Les limites des zones portuaires sont fixées par décret pris en **Conseil des Ministres**.

Lorsqu'une zone portuaire n'est pas expressément délimitée, sont considérées comme limites celles qui résultent de la pratique et des usages.

Section II : L'exploitation

Article 27 : La navigation dans les eaux portuaires et dans les chenaux d'accès est réglementée par la réglementation en vigueur.

Article 28 : Le régime juridique des ports ainsi que les relations entre l'administration des affaires maritimes et portuaires et l'autorité portuaire sont déterminés par la réglementation en vigueur.

Section III : Le remorquage

Article 29 : Par le contrat de remorquage, l'armateur d'un remorqueur s'engage à remorquer un navire ou un engin en état de navigabilité ou flottant jusqu'à un lieu déterminé ou à exécuter une manœuvre déterminée.

Article 30 : Sont considérés comme opérations de, notamment :

- les opérations consistant à tirer ou à pousser un navire ou un engin en état de navigabilité ou flottant ;
- les manœuvres effectuées en vue de faire accoster, de faire partir ou d'aider l'appareillage d'un navire ou d'un engin en état de navigabilité ou flottant ;
- le convoiement ou toute aide apportée dans l'exécution d'autres manœuvres effectuées par un navire ou un engin en état de navigabilité ou flottant.

Article 31 : La loi applicable au contrat de remorquage est :

- dans le cas du remorquage hauturier, la loi ivoirienne sauf stipulation contraire des parties ;
- dans le cas du remorquage portuaire, la loi ivoirienne sans que les parties puissent y déroger.

Toute clause contraire est nulle et non avenue.

Article 32 : L'exécution du contrat de remorquage commence dès que le navire effectuant le remorquage se présente à proximité du navire à remorquer en vue de l'exécution des opérations de remorquage convenues.

L'exécution du contrat prend fin lorsque la dernière opération de remorquage a été effectuée et que le navire remorqueur s'est éloigné à distance suffisante du navire ou de l'engin en état de navigabilité ou flottant remorqué.

Article 33 : Dans les eaux portuaires les opérations de remorquage sont effectuées sous la direction et la responsabilité du navire remorqué. Le capitaine du navire remorqueur est tenu de suivre les instructions données en matière nautique par le capitaine du navire remorqué.

Les opérations de remorquage hauturier se déroulent sous la direction et la responsabilité du remorqueur. Le capitaine du navire remorqué est tenu de suivre les instructions données en matière nautique par le capitaine du navire remorqueur.

Article 34 : La responsabilité de l'armateur du navire dont le capitaine a la direction des opérations de remorquage, est présumée. Cependant, il peut dégager sa responsabilité s'il prouve que les dommages résultent de la faute de son cocontractant, d'un tiers ou d'un cas de force majeure.

Dans le cadre d'un remorquage hauturier les parties peuvent par convention écrite déroger au régime de responsabilité défini au présent article.

Article 35 : L'armateur du navire remorqueur et l'armateur du navire remorqué sont solidairement responsables des dommages causés à des tiers, lors des opérations de remorquage. Cette responsabilité est présumée à moins qu'ils puissent établir qu'ils ne sont, ni l'un ni l'autre, responsable des cas de dommages en vertu de l'une des causes d'exonération prévues à l'article 34 de la présente loi.

Article 36 : Si, en cours d'exécution du remorquage, le navire remorqué se trouve en danger, et que le remorqueur entreprend des opérations de sauvetage ou d'assistance, son armateur a droit, en cas de succès, à une rémunération de sauvetage ou d'assistance.

Article 37 : Si un transport de marchandises ou de passagers a été stipulé dans le contrat de remorquage, que ce transport soit assuré par le navire remorqué ou au moyen du remorquage de tout autre engin en état de navigabilité ou flottant, les dispositions de la présente loi, relatives au transport de marchandises et au transport de passagers, s'appliquent, en ce qui concerne la responsabilité de l'armateur du remorqueur.

S'il y a doute sur le point de savoir s'il s'agit d'un contrat de remorquage ou d'un contrat de transport par remorquage, il est présumé qu'un contrat de remorquage a été conclu.

Article 38 : Sauf clause d'arbitrage, les litiges nés à l'occasion des opérations de remorquage portuaire sont portés devant les tribunaux ivoiriens.

Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage se prescrivent par deux ans après l'achèvement de ces opérations.

Section IV : Le pilotage

Article 39 : En vue de garantir la sécurité de la navigation entre les ports, sur les routes maritimes vers les ports, dans les zones portuaires et dans toutes autres zones qui sont déterminées par décision du Ministre chargé **des affaires** maritimes, l'entrée ou la sortie des navires est effectuée avec l'assistance de pilotes.

L'obligation de prendre un pilote s'applique à tous navires, quel que soit leur pavillon ou leur nationalité à l'exception des dispenses de l'obligation de pilotage mentionnées à l'article 41 de la présente loi.

Article 40 : Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l'Etat pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades, eaux maritimes, des fleuves et des canaux.

Article 41 : Le pilotage est obligatoire à l'entrée, à la sortie et pour tous les déplacements dans les limites de la zone de pilotage pour tous les navires dont la capacité ou la jauge nette est supérieure à 150 tonneaux.

La capacité ou la jauge nette mentionnée à l'alinéa 1 du présent article peut être modifiée par voie règlementaire sur proposition de l'autorité portuaire.

Article 42 : Le pilotage du navire commence à partir du moment où le pilote embarque et prend fin lorsqu'il débarque.

Le pilote n'a pas le droit de quitter le navire avant que le navire ne soit en sécurité, amarré ou sorti en mer, à moins qu'il n'ait été remplacé par un autre pilote.

Article 43 : Le capitaine du navire doit faciliter l'embarquement du pilote qui se présente, notamment en lui fournissant tous les moyens nécessaires pour embarquer dans les meilleures conditions de sécurité.

Lorsque le pilotage du navire a été effectué, le capitaine du navire a les mêmes obligations en ce qui concerne le débarquement du pilote.

Article 44 : Le pilote doit apporter en priorité son assistance à tout navire se trouvant en danger, même si elle n'a pas été requise expressément, à partir du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve le navire ou en être informé.

Le pilote a droit, dans ce cas, à une rémunération spéciale, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 45 : Durant les opérations de pilotage, le pilote est placé sous l'autorité du capitaine du navire piloté.

Le capitaine du navire est tenu de fournir au pilote tous renseignements concernant le navire.

La présence d'un pilote à bord du navire ne libère pas le capitaine de ses responsabilités en ce qui concerne la manœuvre nautique du navire.

En cas d'incident en cours de pilotage ou de réaction anormale du navire piloté, le pilote est tenu de faire rapport à l'autorité portuaire, avec copie à l'autorité maritime.

Article 46 : Le navire dont le capitaine a obtenu pour le port considéré une licence de capitaine-pilote est affranchi de l'obligation de pilotage sans préjudice du paiement par lui des droits de pilotage dont il ne peut être exonéré sauf à en réduire le montant.

Les conditions d'obtention de la licence de capitaine-pilote et la réduction des droits de pilotage sont fixées par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 47 : L'armateur, son représentant, ou à défaut le capitaine, est responsable du paiement des droits à l'entrée et à la sortie de la zone de pilotage du navire.

Article 48 : Le pilote n'est pas responsable envers les tiers, des dommages causés au cours des opérations de pilotage. Il contribue à la réparation des dommages, dans ses rapports avec l'armateur du navire piloté dans la mesure où celui-ci établit que le dommage est dû à sa faute.

Article 49 : Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d'embarquement ou de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote ou à l'équipage du bateau pilote, sont à la charge de l'armateur du navire piloté à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau pilote.

Au cours des mêmes opérations, les avaries causées au bateau pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau pilote.

Article 50 : Un décret pris en **Conseil des Ministres** détermine le cadre institutionnel des services de pilotage.

Article 51 : Les qualifications professionnelles exigées des pilotes sont déterminées par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 52: Sauf clause d'arbitrage, les litiges nés à l'occasion des opérations de remorquage portuaire sont portés devant les juridictions ivoiriennes.

Les actions nées à l'occasion du pilotage se prescrivent par deux ans après l'achèvement des opérations de pilotage.

TITRE III : LES AUTRES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE

Chapitre I : La zone contiguë

Article 53 : La zone contiguë s'étend jusqu'à vingt-quatre milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.

Dans cette zone, la Côte d'Ivoire peut exercer les actions et contrôles nécessaires en vue:

- de prévenir les infractions en matières maritime, douanière, fiscale, sanitaire, d'immigration ou d'atteinte à l'environnement ;
- de réprimer ces mêmes infractions lorsqu'elles sont commises sur le territoire national ou dans la mer territoriale ;
- d'organiser la circulation sans discrimination entre les pavillons, conformément à la réglementation internationale.

Chapitre II : La zone économique exclusive

Article 54 : Dans la zone économique exclusive, qui s'étend à deux cent milles marins de la ligne de base, l'Etat de Côte d'Ivoire a des droits souverains prévus par les articles 55 à 59 de la Convention sur le droit de la mer, notamment les dispositions relatives à l'exploration et à l'exploitation, à la conservation et à la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux sur jacentes.

Article 55 : L'Etat de Côte d'Ivoire a également juridiction exclusive, dans la zone économique exclusive prévue à l'article précédent, pour :

- mettre en place et utiliser les îles artificielles, les installations et les ouvrages ;
- effectuer la recherche scientifique marine ;
- assurer la protection et la préservation du milieu marin ;
- exercer la surveillance et la police du trafic maritime.

Article 56 : Les Etats étrangers jouissent dans la zone économique exclusive de libertés en matière de navigation, de survol, de pose de câbles et d'oléoducs sous-marins sans toutefois porter atteinte à l'écosystème marin, conformément à la convention sur le droit de la mer et aux autres règles de droit international.

Toutefois la pose de câbles et d'oléoducs sous-marins doit faire l'objet d'une autorisation de l'autorité maritime.

Chapitre III : Le plateau continental

Article 57 : Le plateau continental comprend, conformément aux définitions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les fonds marins et leur sous-sol jusqu'à la marge continentale qui est incluse dans la zone économique exclusive.

Article 58 : L'Etat de Côte d'Ivoire exerce des droits souverains sur son plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles.

Article 59 : L'exercice des droits souverains de l'Etat de Côte d'Ivoire sur son plateau continental, tel qu'il est prévu à l'article précédent, comporte notamment le droit exclusif de procéder à la construction de tous dispositifs et installations et d'en assurer le fonctionnement et l'utilisation.

TITRE IV: LES DOMAINES PUBLICS LAGUNAIRE ET FLUVIAL

Chapitre I : La consistance et la délimitation

Section I : La consistance

Article 60: Les domaines publics lagunaire et fluvial sont composés des domaines publics naturel et artificiel à l'intérieur des lignes de base des accès à la mer.

Le domaine public naturel comprend :

- les lagunes classées dans les limites de leurs eaux mesurées à partir de la plus haute marée ;
- les cours d'eaux navigables ou flottables classés dans les limites de leurs eaux coulant à plein bord avant de déborder ;
- les étangs en communication ou non avec les lagunes, les lacs navigables ou flottables classés dans les limites de leurs eaux coulant à plein bord avant de déborder ;
- une zone de vingt-cinq mètres de large de bord autour des îles et îlots qui se forment dans le lit de ces cours d'eau, de ces lagunes, de ces lacs ou de ces étangs ;
- la bande de terre constituant la zone comprise entre l'étendue lagunaire ou fluviale et la terre ferme.

Le domaine artificiel comprend :

- les ports lagunaires et fluviaux ;

- les ouvrages publics et d'une manière générale les lieux aménagés en bordure des lagunes, fleuves, lacs ou étangs et affectés à l'usage public.

Les domaines publics lagunaire et fluvial mentionnés à l'alinéa précédent ne comprennent pas les ports lagunaires et fluviaux qui sont régis par des textes spécifiques.

Section II : La délimitation

Article 61 : La délimitation et les modalités de gestion des domaines publics lagunaire et fluvial sont fixées par décret pris en **Conseil des Ministres**.

Chapitre II : L'exploitation

Article 62 : L'exploitation des domaines publics lagunaire et fluvial, à l'exception des ports lagunaires et fluviaux, est soumise à une autorisation de l'autorité maritime administrative après avis des Ministres chargés du tourisme et de l'environnement.

La délivrance de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article 63 : Les modalités de concessions ou d'autorisations d'occupation sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 64 : Les domaines publics lagunaire et fluvial peuvent faire l'objet de concession aux collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers.

Les collectivités territoriales ayant obtenu des concessions en ce qui concerne les rivages des lagunes, fleuves et autres cours d'eau, à des fins balnéaires, de loisirs ou d'aquaculture, peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers, dans les domaines précités.

La collectivité territoriale concessionnaire conserve dans tous les cas, la responsabilité de la sécurité et de la salubrité du rivage.

LIVRE II

LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE I : LA GESTION ADMINISTRATIVE DU NAVIRE ET DES AUTRES ENGINS

Chapitre I : Le statut administratif du navire

Section I : La définition et la nationalité du navire

Article 65 : Au sens de la présente loi, le terme navire désigne tout engin flottant de nature mobilière, quel que soit sa jauge, sa forme, ou son mode de propulsion et qui est affecté à titre principal à une navigation maritime.

Tout navire jouit de la nationalité de l'Etat dont il bat pavillon.

Article 66 : L'ivoirisation est la procédure administrative qui confère au navire le droit de battre pavillon de la République de Côte d'Ivoire avec les privilèges et les obligations qui s'y rattachent. Cette opération est constatée par l'acte d'ivoirisation qui constitue le titre de nationalité du navire.

Les conditions et les circonstances dans lesquelles les navires doivent arborer le pavillon national ainsi que les obligations imposées à cet égard aux navires étrangers dans les eaux territoriales de la Côte d'Ivoire, sont fixées par arrêté du Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 67 : Tout navire ivoirien qui prend la mer doit avoir à son bord un titre de nationalité délivré par l'autorité maritime administrative.

Les différents types d'engins flottants dispensés de l'obligation de détenir un titre de nationalité sont déterminés par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 68 : Pour obtenir l'ivoirisation, tout navire autre que le navire de pêche doit :

- appartenir à des personnes physiques ou morales ivoiriennes ou étrangères résidant ou ayant un représentant en Côte d'Ivoire, et justifiant d'un cautionnement d'une banque agréée en Côte d'Ivoire ;
- être armé par un personnel composé de 20 % au moins de nationaux ivoiriens pour les officiers et de 40 % au moins de nationaux ivoiriens pour les autres membres de l'équipage ;
- ne pas avoir été construit depuis plus de vingt ans. Ce délai court du jour de la première immatriculation.

Article 69 : Pour obtenir l'ivoirisation, tout navire de pêche doit :

- appartenir pour au moins un tiers, à des personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne ;
- être armé par un personnel composé de 100 % de nationaux ivoiriens en ce qui concerne les officiers et de 75 % au moins de nationaux ivoiriens en ce qui concerne les autres membres de l'équipage ;
- ne pas avoir été construit depuis plus de vingt ans. Ce délai court à compter du jour de la première immatriculation.

Article 70 : Pour l'application des articles 68 et 69 de la présente loi, l'autorité maritime administrative peut à la demande de l'armateur, accorder des dérogations en ce qui concerne la composition de l'équipage.

Article 71 : Sous réserve des tirets 2 et 3 des articles 68 et 69 de la présente loi, tout navire appartenant pour plus de 50 % à des personnes morales ou physiques de nationalité ivoirienne destiné à être exploité en Côte d'Ivoire doit être ivoirisé.

L'acte d'ivoirisation peut être accordé aux navires affrétés coque nue si la législation de l'Etat où le navire est immatriculé permet ce changement de pavillon.

Article 72 : L'autorité maritime peut refuser d'accorder l'acte d'ivoirisation à un navire si elle estime que la demande d'ivoirisation ne remplit pas les conditions exigées par les articles 68 ou 69 ou si elle estime que la demande d'ivoirisation est contraire aux intérêts de l'Etat de Côte d'Ivoire. La décision de refus doit être motivée et notifiée immédiatement au demandeur.

La décision prévue à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours administratif formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 73 : Les navires, construits ou achetés à l'étranger en vue d'être immatriculés en Côte d'Ivoire, doivent être munis, pour s'y rendre, d'un titre de nationalité provisoire délivré par le consul ou un représentant diplomatique de la République de Côte d'Ivoire, ou en leur absence par une autorité maritime nationale habilitée à cet effet.

Article 74 : Le Ministre chargé des affaires maritimes détermine par arrêté :

- les formalités à accomplir, les justificatifs et les pièces à fournir en vue de l'obtention de l'acte d'ivoirisation ;
- les formalités et les conditions à remplir en cas de perte de l'acte d'ivoirisation ou de modifications dans les caractéristiques du navire telles qu'elles ont été mentionnées dans l'acte d'ivoirisation.

Article 75 : L'Etat de Côte d'Ivoire peut concéder à des tiers l'immatriculation des navires marchands affectés à une navigation internationale. Les conditions de cette concession sont fixées par voie réglementaire.

Article 76 : Tout navire battant pavillon ivoirien perd sa nationalité dans les conditions ci-après :

- manquement aux obligations relatives à son obtention ;
- transformation notable du navire sans déclaration préalable ;
- ivoirisation frauduleuse du navire étranger.

Cependant, en cas de vente forcée d'un navire ivoirien sous pavillon étranger, le Ministre chargé des affaires maritimes peut décider que le navire conserve temporairement sa nationalité même si les exigences prévues aux articles 68 et 69 de la présente loi ne sont plus remplies.

Section II : L'immatriculation, la suspension et la radiation

Article 77 : Tout navire est individualisé par son nom, son port d'attache, sa jauge et sa nationalité.

Article 78 : Le nom d'un navire sous pavillon ivoirien est choisi par son propriétaire, avec l'approbation de l'autorité maritime administrative.

Le nom du navire doit être indiqué de façon lisible de chaque côté de la proue et sur la poupe.

Le nom du port d'immatriculation doit être indiqué sous le nom du navire, figurant sur la poupe.

Article 79 : La jauge est l'expression du volume des capacités intérieures du navire.

Les opérations de jaugeage consistent à déterminer les jauges brute et nette du navire, ainsi que ses dimensions. Ces opérations sont effectuées par l'autorité maritime administrative ou par des sociétés de classification habilitées à cet effet par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 80 : Les règles applicables en matière de jaugeage des navires de plus de vingt-quatre mètres de long sont fixées par la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. .

Le Ministre chargé des affaires maritimes fixe les normes de jaugeage pour les autres types de navires.

Les montants des droits de calcul de la jauge sont fixés par la loi de finances.

Article 81 : Les navires qui répondent aux conditions d'ivoirisation prévues aux articles 68 et 69 de la présente loi sont inscrits sur un registre d'immatriculation au nom du ou des propriétaires ou de l'affréteur coque nue.

Les mentions qui figurent au registre sont notamment :

- le nom du navire et, le cas échéant, son nom antérieur et l'immatriculation précédente ;
- le lieu ou port d'attache et le numéro ou la marque officielle d'identification du navire ;

- l'indicatif d'appel du navire, s'il en existe un ;
- le nom des constructeurs, le lieu et l'année de construction du navire ;
- la description des principales caractéristiques techniques du navire ;
- le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, la nationalité du propriétaire ou de chacun des propriétaires, et, sauf s'ils sont consignés dans un document public aisément accessible au service chargé de l'immatriculation dans l'Etat du pavillon ;
- la date de radiation ou de suspension de la précédente immatriculation du navire ;
- le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, la nationalité de l'affréteur coque nue, si les lois et règlements nationaux prévoient l'immatriculation des navires affrétés coque nue ;
- le détail de toutes hypothèques ou autres charges analogues grevant le navire selon les dispositions des lois et règlements de la Côte d'Ivoire ;
- la part du navire appartenant à chacun des propriétaires, s'il y a plus d'un propriétaire ;
- le nom, l'adresse et s'il y a lieu, la nationalité de l'exploitant, si l'exploitant n'est pas le propriétaire ou de l'affréteur coque nue.

L'enregistrement et la délivrance du titre de nationalité donnent lieu à la perception d'une taxe, dont le montant est déterminé par la loi de finances.

Le Ministre chargé des affaires maritimes approuve par arrêté la liste des navires qui sont dispensés de l'immatriculation.

Article 82 : L'immatriculation d'un navire ivoirien peut être suspendue dans le registre d'immatriculation soit d'office par l'autorité maritime administrative lorsque ledit navire ne remplit plus les conditions fixées par la présente loi, soit à la demande du propriétaire.

Article 83 : La radiation du registre d'immatriculation est effectuée d'office ou à la demande du propriétaire dans les cas où le navire :

- a coulé ou a été détruit ou démoli ;
- est perdu ou est présumé perdu ;
- a été déclaré irréparable ;
- ne remplit plus les conditions de nationalité requises ;
- a perdu la qualité de navire ;
- a été vendu à un acquéreur étranger ;
- a été saisi par les autorités ivoiriennes pour actes de contrebande ou de piraterie ;
- dont le contrat d'affrètement coque nue en vertu duquel le navire a fait l'objet d'une immatriculation sur le registre des navires ivoiriens a pris fin.

Chapitre II : Le Statut administratif des engins de navigation intérieure et des installations en mer et en lagune

Section I : Le statut des engins de navigation intérieure

Article 84 : Sont considérés comme engins de navigation intérieure :

- les engins de servitude ;
- tous engins à propulsion mécanique muni ou non de voile ;
- les bacs automoteurs à passagers ;
- les bateaux à voile ;
- les embarcations artisanales de plus de cinq mètres.

Article 85 : Pour obtenir l'ivoirisation, l'engin de navigation intérieure doit appartenir à des personnes physiques ou morales résidant en Côte d'Ivoire ou ayant un représentant résident.

L'engin de navigation intérieure utilisé à titre professionnel et dont l'équipage n'est pas composé de marins professionnels reçoit un permis de circulation délivré par l'autorité maritime administrative après son immatriculation.

Le permis de circulation indique les caractéristiques de l'engin de navigation intérieure.

Les conditions d'immatriculation de l'engin de navigation intérieure et de délivrance du permis de circulation sont fixées par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 86 : En cas de perte ou de démolition de l'engin de navigation intérieure, le propriétaire est tenu d'en aviser l'autorité maritime administrative dans un délai de trente jours à compter de la date de la perte ou de sa remise à un chantier de démolition.

Le propriétaire a également l'obligation de déposer entre les mains de l'autorité maritime administrative le permis de circulation.

En cas de vente de l'engin de navigation intérieure, l'acheteur dudit bateau est tenu d'en aviser l'autorité maritime administrative. Si, à la suite de la vente, l'engin de navigation intérieure est exporté, cette obligation incombe au vendeur.

Section II : Le statut des engins et installations en mer et en lagune

Article 87 : Au sens de la présente loi, on entend par engins, et installations en mer et en lagune :

- les plates-formes fixes ou mobiles et autres engins d'exploitation ou d'exploration de produits de la mer, des lagunes et fleuves, de leur sol ou de leur sous-sol ou affectés à des recherches scientifiques ou leurs annexes ;
- les bâtiments et leurs annexes qui participent directement aux mêmes opérations d'exploration, d'exploitation ou de recherche scientifique. Ces plates-formes, engins ou bâtiments peuvent également être destinés à la transformation ou à

l'entreposage des ressources minérales des fonds de la mer, des lagunes et des fleuves ou de leur sous-sol ou à des missions de servitude.

Article 88 : Il est établi autour des installations et engins une zone de sécurité s'étendant jusqu'à une distance de cinq cents mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs. Il est interdit de pénétrer sans autorisation dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d'exploration ou d'exploitation.

Des restrictions peuvent être apportées par l'autorité maritime administrative au survol des installations et engins et des zones de sécurité en cas de nécessité.

Article 89 : Les installations et dispositifs définis à l'article 93, en exploitation dans les limites des eaux sous juridiction ivoirienne doivent posséder la première cote d'une société de classification agréée par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Les installations et dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions de la convention relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à celles relatives au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires dit code ISPS et au recueil des règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles au large dit code MODU.

Lorsque ces installations et dispositifs sont mobiles, ils sont soumis à l'immatriculation et aux dispositions du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer et aux visites de sécurité au même titre que les navires.

Article 90 : Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation stationnée en mer et la personne assurant à son bord la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'installation, du fonctionnement constant et régulier et du maintien en bon état de sa signalisation maritime.

Les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l'exploitant. Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité.

Faute pour les personnes énumérées à l'alinéa précédent de se conformer aux instructions que l'autorité maritime administrative leur donne pour l'application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après mise en demeure restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant les mesures nécessaires.

Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité maritime administrative a accès aux installations et dispositifs, ainsi qu'aux appareils de signalisation.

Article 91 : Le propriétaire ou l'exploitant d'un dispositif ou d'une installation mentionné à l'article 87 de la présente loi ou la personne qui assure à bord la direction des travaux d'exploration ou d'exploitation, est tenu de transmettre à l'autorité maritime administrative les informations nautiques et hydrographiques ayant pour objet :

- les prévisions de mise en place ou d'enlèvement d'un dispositif ou d'une installation, ainsi que celles ayant pour objet la modification d'un dispositif ou d'une installation en place ;

- l'exécution de telles opérations ainsi que toute modification accidentelle d'un dispositif ou d'une installation, même si la personne qui assure à bord la direction des travaux d'exploration ou d'exploitation a déjà émis un message pour signaler l'accident et les dangers en résultant.

Article 92 : Dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales et les voies d'eau intérieures, les Ministres chargés des affaires maritimes et des mines réglementent conjointement la construction, l'exploitation et l'utilisation :

- d'îles artificielles ;
- d'installations et ouvrages affectés aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, ainsi que d'autres activités tendant à l'exploration ou l'exploitation de la zone à des fins économiques ;
- d'installations et ouvrages pouvant entraver l'exercice des droits de l'Etat dans la zone économique exclusive ou dans la mer territoriale.

TITRE II : LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET DE PLAISANCE

Chapitre I : Les navigations maritime et intérieure

Section I : La définition et la classification

Article 93 : La navigation maritime est la navigation qui s'effectue en mer et dans les parties des fleuves, lagunes, rivières et jusqu'au premier obstacle permanent qui s'oppose au passage des navires ou jusqu'à une limite fixée par décret pris en **Conseil des Ministres**.

La navigation intérieure est la navigation qui s'effectue à l'intérieur des lignes de base en lagune, dans les rivières, fleuves, lacs et étangs.

Article 94 : Les navigations maritime et intérieure comprennent :

- la navigation de commerce relative au transport de marchandises et de passagers ;
- la navigation de servitude et de circulation ;
- la navigation de pêche ;
- la navigation de plaisance ;
- la navigation offshore.

Article 95 : Les limites des différentes zones de navigation, bornage, cabotage, long cours et les conditions dans lesquelles la navigation correspondante peut être pratiquée sont fixées par décret pris en **Conseil des Ministres**.

Les zones de navigation font l'objet de balisage conformément à la réglementation internationale en vigueur.

Le balisage des côtes ivoiriennes est fixé par l'autorité maritime administrative compétente ; les opérations matérielles de mise en place et d'entretien du balisage peuvent être concédées à un organisme public ou privé.

Section II : Les règles pour prévenir les abordages

Article 96 : Les dispositions de la convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer s'appliquent à tous les navires ivoiriens, en haute mer, dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales et les eaux intérieures de la Côte d'Ivoire accessibles aux navires.

Article 97 : Les conditions de navigation dans les ports, rades, lagunes, sur les fleuves ou les voies de navigation intérieure attenantes à la mer sont fixées par décret pris en **Conseil des Ministres**.

Chapitre II : La navigation de plaisance

Section I : La définitions et la classification

Article 98 : La navigation de plaisance est la navigation pratiquée par les navires de plaisance à but sportif, récréatif et non lucratif.

Article 99 : Au sens de la présente loi, on entend par :

- navire de plaisance, tout navire ou engin de toute taille, doté d'une motorisation supérieure à dix chevaux réels, tout navire ou engin de navigation de plus de cinq mètres de long ou tout engin à voile dont la voilure constitue le mode principal de propulsion ;
- abri, un port ou un plan d'eau où le navire peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité ;
- club de plaisance, toute association de personnes physiques ou morales qui pratiquent habituellement ensemble des activités nautiques de plaisance.

Article 100 : La navigation de plaisance comprend six catégories :

- première catégorie : navigation qui n'entre pas dans l'une des catégories ci-dessous ;
- deuxième catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ou engin ne s'éloigne pas de plus de deux cents nautiques d'un abri ;
- troisième catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ou engin ne s'éloigne pas de plus de soixante nautiques d'un abri ;

- quatrième catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ou engin ne s'éloigne pas de plus de vingt nautiques d'un abri ;
- cinquième catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ou engin ne s'éloigne pas de plus de cinq nautiques d'un abri ;
- sixième catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ou engin ne s'éloigne pas de plus de deux nautiques d'un abri.

Section II : Le statut du navire de plaisance

Article 101 : L'importation de tout navire de plaisance, neuf ou d'occasion de moins de quinze ans, est soumise à l'autorisation de l'autorité maritime administrative et donne droit à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Tout transfert de propriété de navire de plaisance fait l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité maritime administrative.

Si le navire ou l'engin est détenu en copropriété, l'acte de vente est signé de tous les copropriétaires ou de leurs mandataires.

Article 102 : La construction de tout navire de plaisance est soumise au visa de l'autorité maritime administrative après approbation des caractéristiques et plans de construction.

Article 103 : Tout navire de plaisance doit avoir un nom qui le différencie des autres.

Le nom choisi par le propriétaire doit être agréé par l'autorité maritime administrative.

Ce nom ne doit pas être contraire à l'ordre public ni porter atteinte aux bonnes mœurs.

Article 104 : Toute modification de la situation administrative et juridique du navire de plaisance doit être notifiée à l'autorité maritime administrative dans un délai de trente jours.

Article 105 : Tout navire de plaisance d'une jauge brute supérieure à deux tonneaux ou d'une longueur hors tout supérieure à deux mètres ou d'une puissance réelle supérieure ou égale à dix chevaux destiné à être exploité dans un port ivoirien doit avoir un acte d'ivoirisation délivré par l'autorité maritime administrative.

Pour obtenir la nationalité ivoirienne, le navire de plaisance doit :

- appartenir à des personnes physiques ou morales ivoiriennes ou étrangères résidant ou ayant un représentant en Côte d'Ivoire ;
- ne pas avoir été construit depuis plus de quinze ans. Ce délai court à compter du jour de la première immatriculation.

Article 106 : Les navires de plaisance mentionnés à l'article précédent sont soumis à immatriculation dans les conditions prévues aux articles 77 à 83 de la présente loi.

Un décret pris en **Conseil des Ministres** fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Article 107 : Tout navire de plaisance ayant à son bord un équipage composé de marins professionnels doit avoir un rôle d'équipage délivré par l'autorité maritime administrative.

Article 108 : Tout navire de plaisance immatriculé doit avoir une carte de circulation délivrée par l'autorité maritime administrative. Cette carte doit comporter les dates des contrôles de sécurité et doit être présentée à tout contrôle. Elle permet au navire de plaisance d'arborer le pavillon ivoirien même si le propriétaire est étranger.

En cas de destruction du navire de plaisance ou de sa mise en épave, le propriétaire est tenu de déposer à l'autorité maritime administrative la carte de circulation. Dans le cas contraire, il sera tenu des droits de visites annuelles.

Toutefois, s'il est impossible de récupérer la carte de circulation par suite de la perte du navire de plaisance, le propriétaire en fait déclaration aux autorités compétentes. Dans cette hypothèse, il est dispensé du paiement des droits de visite.

La délivrance de la carte de circulation mentionnée à l'alinéa premier est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article 109 : Les clubs nautiques peuvent demander la délivrance d'une carte de circulation collective pour l'ensemble des navires ou engins de sports nautiques dont ils sont propriétaires et qui sont utilisés exclusivement par leurs membres.

La délivrance de la carte de circulation mentionnée à l'alinéa précédent est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article 110 : Toute personne étrangère résidant en Côte d'Ivoire peut conserver le pavillon d'origine de son navire de plaisance pendant une durée maximale d'un an. Elle doit néanmoins le déclarer à l'autorité maritime administrative dans le mois suivant son arrivée.

Le navire de plaisance est soumis à une visite de sécurité et au paiement d'une taxe de stationnement dont le montant est fixé par la loi de Finances.

Section III : L'exploitation du navire de plaisance

Article 111 : Toute manifestation nautique fait l'objet d'une déclaration à l'autorité maritime quinze jours au moins avant la date prévue.

L'organisateur de la manifestation est tenu de prendre toutes les mesures de sécurité utiles en liaison avec l'autorité maritime administrative.

Article 112 : Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités commerciales de plaisance doit obtenir un agrément de l'autorité maritime administrative.

La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa précédent est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Les modalités d'application de l'alinéa premier sont fixées par décret pris en **Conseil des Ministres**.

Article 113 : Tout navire ou engin de plaisance peut faire l'objet d'un contrat de location.

Article 114 : Tout club de plaisance peut être autorisé par le Ministre chargé des affaires maritimes à occuper une parcelle des domaines publics maritime et lagunaire.

Article 115 : Les activités d'enseignement nautique sont soumises à l'autorisation de l'autorité maritime administrative.

Les conditions d'autorisation, le contenu des enseignements et les conditions de passages des examens sont fixés par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Section IV : Les titres et qualifications à la plaisance

Article 116 : Les titres et qualifications à la plaisance sont :

- le permis de conduire les navires à moteur ;
- la qualification de moniteur de club de plaisance.

Un décret pris en **Conseil des Ministres** fixe les conditions d'obtention des différentes catégories de permis.

Article 117 : L'exploitation de navires de plaisance plus importants ou plus puissants ou pour des navigations plus lointaines nécessite les qualifications du commerce ou de la pêche, qui sont de droit applicables à la plaisance et permettent d'obtenir les diplômes de plaisance par équivalence.

Toutefois des dérogations valables pour la seule plaisance peuvent être données par l'autorité maritime administrative après examen du dossier des références maritimes du demandeur.

Les étrangers en transit dans les ports de Côte d'Ivoire sont dispensés de ces qualifications pendant une durée de trois mois s'ils sont titulaires de diplômes équivalents.

Une liste des diplômes étrangers permettant d'obtenir les qualifications ivoiriennes par équivalence peut être présentée à l'autorité maritime administrative par la représentation diplomatique en Côte d'Ivoire de l'Etat dont le demandeur est ressortissant. Cette équivalence se concrétise par la remise à l'intéressé du diplôme ivoirien.

Section V : Les modalités d'emploi des engins sportifs et l'organisation des plages

Article 118 : Les modalités d'emploi des engins sportifs sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 119 : Les zones, les périodes de baignade ainsi que les mesures de sécurité, d'hygiène et de salubrité sont fixées dans les limites de leur territoire par les collectivités territoriales après avis de l'autorité maritime administrative.

Article 120 : L'autorisation de séparer les activités de baignade de celles des sports nautiques peut être accordée par l'autorité maritime administrative, à la demande des collectivités territoriales.

Section VI : La plongée sous-marine

Article 121 : Les clubs de plongée sous-marine doivent être autorisés par l'autorité maritime administrative.

Les plongeurs professionnels doivent posséder une carte professionnelle délivrée par l'autorité maritime administrative à l'issue d'un examen.

Article 122 : Les conditions d'exercice des activités professionnelles de plongée sous-marine et la liste des équipements autorisés sont fixées par arrêté du Ministre chargé des affaires maritimes.

TITRE III : LA PROPRIÉTÉ DU NAVIRE ET LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE

Chapitre I : Les contrats de construction et de vente

Section I : Les contrats de construction de navires

Article 123 : En cas de construction d'un navire pour le compte d'un acquéreur, le contrat conclu entre le chantier constructeur et l'acheteur doit être écrit à peine de nullité.

Toute modification au contrat de construction doit également faire l'objet de stipulations écrites, à peine de nullité de ladite modification.

Article 124 : Toute personne entreprenant en Côte d'Ivoire, pour son propre compte ou pour le compte d'un acquéreur, la construction d'un navire est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité maritime administrative.

Article 125 : Sauf stipulations contraires des parties, le transfert de la propriété a lieu lorsque l'acquéreur prend réception du navire, après la fin des essais.

Article 126 : Tout navire en cours de construction en Côte d'Ivoire et les contrats conclus, en vue de la construction de navires devant battre pavillon ivoirien, peuvent faire l'objet d'une inscription sur le registre d'immatriculation des navires.

Article 127 : Le constructeur est garant des vices cachés du navire, même si l'acquéreur en a pris réception après la fin de l'essai, sans émettre de réserves.

L'action en garantie contre le constructeur pour vices cachés se prescrit par un an. Ce délai ne peut être réduit par les parties et ne commence à courir qu'à partir de la date de la découverte du vice caché.

Le constructeur dispose d'une action en garantie pour vices cachés contre ses sous-traitants, laquelle est exercée dans un délai d'un an à compter, soit de la date de sa

découverte, soit de la date à laquelle est enrôlée la demande en garantie visée à l'alinéa précédent.

Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.

Article 128 : Toute personne qui entreprend des travaux de réparation d'un navire en Côte d'Ivoire, est garante des vices cachés résultant de ses travaux, dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 129 : L'enregistrement des actes de vente et de construction de navires par l'autorité maritime administrative donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Section II : Les contrats de vente et d'achat de navires

Article 130 : Toute vente ou tout achat de navire sous pavillon ivoirien ainsi que toute vente ou tout achat de parts ou de quirats d'un tel navire doit faire l'objet, à peine de nullité, d'un acte écrit.

La règle précitée s'applique à tout autre acte constitutif, translatif ou extinctif de propriété ou de tout autre droit réel sur un navire sous pavillon ivoirien.

Article 131 : Toute vente d'un navire ivoirien ou de parts ou de quirats d'un tel navire, effectuée en Côte d'Ivoire, doit faire l'objet d'une déclaration de cession auprès de l'autorité maritime administrative.

Si la vente a lieu à l'étranger, la déclaration de cession est reçue par le consul ou le représentant diplomatique de la Côte d'Ivoire.

Article 132 : La vente ou l'achat d'un navire ivoirien ou de parts ou quirats d'un navire sous pavillon ivoirien est considérée comme ayant eu lieu lorsqu'une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'acte de vente ainsi que de la déclaration de cession ont été remises à l'autorité maritime administrative, au consul ou à tous autres représentants diplomatiques de la République de Côte d'Ivoire.

Dès réception de la copie de l'acte de vente ou de la déclaration de cession, l'autorité maritime administrative inscrit sur le registre d'immatriculation des navires le nom de l'acquéreur comme nouveau propriétaire du navire vendu ou des parts ou quirats vendus et modifie le certificat d'immatriculation du navire. L'autorité maritime administrative mentionne sur la copie de l'acte de vente, la date et l'heure d'enregistrement de la vente, ainsi que la réception de la déclaration de cession **administrative**.

Lorsque l'opération de vente ou d'achat s'effectue à l'étranger, le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d'Ivoire doit transmettre sans délai la copie de l'acte de vente et de la déclaration de cession pour procéder aux diligences prévues à l'alinéa précédent.

La vente est opposable aux tiers à compter de son inscription par l'autorité maritime administrative.

Article 133 : L'autorité maritime administrative doit surseoir à l'enregistrement de l'acte de vente lorsque des hypothèques ont été prises sur le navire vendu ou sur les parts ou quirats vendus, antérieurement à la date de l'acte de vente.

Article 134 : L'enregistrement, sur le registre d'immatriculation des navires, de la vente d'un navire ivoirien ou de la vente de parts ou de quirats d'un tel navire, peut donner lieu à une nouvelle immatriculation du navire.

Chapitre II : La copropriété du navire

Article 135 : Il y a copropriété, lorsque la propriété d'un navire est partagée entre deux ou plusieurs personnes.

Lorsque les copropriétaires d'un navire, sans adopter l'une des formes de sociétés commerciales prévues par la législation ivoirienne, l'exploitent en commun et assument les fonctions d'armateur, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables à moins que les copropriétaires en soient convenus autrement.

Les copropriétaires d'un navire ont le choix entre le système des parts et le système des quirats. Lorsque les parts sont exprimées en quirats, ils sont au nombre de vingt-quatre et sont divisibles en fractions.

Les conditions de création et de fonctionnement de la copropriété sont fixées par écrit.

Article 136 : Lorsqu'un navire est exploité en copropriété, les copropriétaires sont tenus de désigner, à la majorité des parts ou quirats détenus, un ou plusieurs gérants, copropriétaire ou non.

A défaut de désignation de gérant, tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants.

Article 137 : La nomination, la démission ou la révocation du gérant est portée à la connaissance des tiers, par une mention sur la fiche matricule du navire ainsi que sur l'acte d'ivoirisation.

Article 138 : Dans le cadre de sa mission de gestion du navire, le gérant a tous pouvoirs pour agir au nom des copropriétaires. Une limitation contractuelle de ses pouvoirs n'est pas opposable aux tiers. Le gérant est habilité, notamment, à nommer et à révoquer le capitaine du navire, et à lui donner toutes instructions utiles.

Il n'a pas le pouvoir de consentir des hypothèques sur le navire ou de le vendre.

Cependant, il peut conclure un contrat d'affrètement ou de location du navire pour une durée inférieure à un an.

Article 139 : Le gérant a le pouvoir d'ester en justice pour le compte des copropriétaires.

Toutes actions en justice contre un ou plusieurs copropriétaires peuvent être engagées contre le gérant du navire.

En l'absence de désignation du gérant, chaque copropriétaire est habilité à ester en justice pour l'ensemble des copropriétaires. Une action en justice contre le navire peut, de même, dans ce cas, être engagée contre l'un quelconque des copropriétaires.

Lorsque les copropriétaires ont désigné plusieurs gérants, ceux-ci doivent agir d'un commun accord.

Article 140 : Le gérant est tenu de rendre compte régulièrement de sa gestion aux copropriétaires. Dans la mesure du possible, il doit les consulter sur toute décision importante qu'il est appelé à prendre.

Article 141 : Lorsqu'une décision relative à la gestion ou à l'exploitation du navire doit être prise par les copropriétaires, ceux-ci se réunissent en assemblée. Le gérant est tenu de procéder à la convocation des copropriétaires et de leur fournir l'ordre du jour de l'assemblée, au moins huit jours à l'avance.

Article 142 : Le gérant dresse le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires et le conserve dans ses archives.

Tout copropriétaire a le droit de consulter les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et d'en prendre copie.

Article 143 : Lorsqu'un copropriétaire est dans l'impossibilité de participer à une assemblée des copropriétaires, il peut charger le gérant de présenter aux copropriétaires présents à l'assemblée, ses remarques et observations, envoyées par écrit.

Il peut de même donner procuration à un copropriétaire pour le représenter aux votes ayant lieu lors de l'assemblée. Un copropriétaire ne peut avoir plus d'une procuration.

Le gérant prend les mesures nécessaires pour tenir informé, le copropriétaire absent lors de l'assemblée, des décisions prises.

Article 144 : Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des parts détenues par les copropriétaires du navire.

Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote proportionnel à sa part dans la copropriété.

Article 145 : Les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice dans le délai d'un an.

Toutes stipulations contraires aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, sont nulles.

Article 146 : En cas de mésentente, l'un quelconque des copropriétaires peut demander, en justice, la désignation d'un gérant.

Article 147 : Les copropriétaires peuvent, à la majorité des parts, mettre fin aux fonctions du gérant.

Si le gérant détient plus de la moitié des parts, tout copropriétaire peut demander en justice, pour justes motifs, sa révocation et la nomination d'un nouveau gérant.

Article 148 : La juridiction compétente pour juger les litiges est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire.

Article 149 : Le gérant est tenu de faire un rapport écrit sur la gestion financière au moins une fois par an. Ce rapport doit être envoyé aux copropriétaires au plus tard deux mois après la fin de la période annuelle sur laquelle il porte.

Tout copropriétaire peut demander à consulter les livres et les documents comptables sur la base desquels le gérant a effectué son rapport.

Article 150 : Les copropriétaires, réunis en assemblée, peuvent décider à la majorité des quatre cinquième des parts, d'hypothéquer le navire. Un copropriétaire ne peut hypothéquer sa part sans le consentement écrit de la majorité des trois quarts des parts.

Les hypothèques constituées sur un navire en copropriété ou sur la part du navire appartenant à un copropriétaire sont régies comme pour un propriétaire unique.

Article 151 : Chaque copropriétaire peut aliéner ses parts de la copropriété. En cas de projet de vente des parts, les autres copropriétaires ont chacun un droit de préemption, qu'ils exercent dans un délai de sept jours, dans la proportion des parts qu'ils détiennent déjà.

Si des parts sont cédées autrement que par la vente, le cédant a l'obligation, à peine de nullité, d'en informer préalablement, par écrit le gérant et les autres copropriétaires, à charge pour ceux-ci de faire valoir leurs droits par voie de justice.

En cas de décès d'un des copropriétaires, ses parts sont transférées à ses héritiers sans droit de préemption pour les autres copropriétaires.

Article 152 : Le copropriétaire qui vend ou qui cède ses parts reste tenu de ses obligations de copropriétaire à l'égard des autres copropriétaires et des créanciers de la copropriété, pour autant que celles-ci existaient à la date de la vente ou de la cession des parts.

Article 153 : Le copropriétaire qui vend ou qui cède ses parts est tenu de le faire mentionner sur la fiche matricule du navire. Il n'est plus tenu des obligations contractées par la copropriété postérieurement à l'exécution de cette mesure de publicité.

Article 154 : Un copropriétaire peut, à tout moment, demander qu'il soit mis fin à sa participation à la copropriété.

La copropriété cesse à son égard six mois après la date à laquelle le copropriétaire a adressé sa demande au gérant.

Pendant ce délai, les dispositions de l'article 158 de la présente loi lui sont applicables.

Article 155 : Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord relatif à la valeur de leur part, le prix est fixé par le tribunal compétent à dire d'expert.

Article 156 : Un copropriétaire peut demander en justice la dissolution à son égard de la copropriété, dans les cas suivants :

- si le navire en copropriété perd la nationalité ivoirienne et qu'il n'est pas possible de parvenir, dans les quatre mois, à un accord en vue de lui conserver sa nationalité ;
- lorsque l'un des copropriétaires se trouve en état de cessation de paiement ou est l'objet d'un redressement judiciaire, de liquidation de biens ou de faillite personnelle;
- en cas d'atteinte grave à ses droits de copropriété, tels qu'ils résultent de la convention instituant la copropriété ;
- pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre copropriétaires rendant impossible le fonctionnement normal de la copropriété.

Article 157 : En cas de dissolution judiciaire de la copropriété, le navire est vendu aux enchères publiques au lieu désigné par les parties, ou à défaut par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le port d'attache.

Si la vente aux enchères du navire a lieu en Côte d'Ivoire, les dispositions des articles 120 à 128 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution sont applicables.

Article 158 : Les copropriétaires participent aux profits et aux pertes de l'exploitation du navire proportionnellement aux parts qu'ils détiennent dans la copropriété.

Ils doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et donner suite aux appels de fonds faits par le gérant.

Article 159 : Si un copropriétaire ne donne pas suite à un appel de fonds du gérant et que celui-ci ou un autre copropriétaire fait l'avance de la contribution demandée, le copropriétaire défaillant doit rembourser le montant de la contribution payée pour son compte, ainsi que les intérêts à compter du jour du paiement de la contribution.

Le copropriétaire ayant fait l'avance de la contribution due par un copropriétaire défaillant a un droit de préférence sur tous bénéfices auxquels ce copropriétaire a droit et peut demander au gérant de prélever à son profit, sur ces bénéfices, le montant de la contribution qu'il a avancée, ainsi que les intérêts qui lui sont dus conformément à l'alinéa 1 du présent article.

Article 160 : Les copropriétaires sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.

Toute convention contraire est nulle.

Article 161 : Lorsque les copropriétaires choisissent le système de quirats, les décisions prises par la majorité des quirataires lient la minorité pour tout ce qui concerne l'intérêt commun des copropriétaires du navire. La majorité est formée par le vote des copropriétaires détenant ensemble plus de douze quirats du navire.

Article 162 : Si des transformations ou des réparations, entraînant des dépenses supérieures à la moitié de la valeur du navire sont à effectuer, la décision est prise à la majorité d'au moins seize quirats.

Article 163 : Lorsqu'une décision ne peut être prise parce que la majorité requise aux articles 161 et 162 ne peut être réunie, un ou plusieurs quirataires peuvent s'adresser au Président du tribunal compétent et lui demander de prendre par ordonnance les mesures appropriées.

Article 164 : La décision d'hypothéquer le navire doit être prise à la majorité de seize quirats.

Un copropriétaire du navire ne peut hypothéquer ses quirats sans le consentement de la majorité.

Article 165 : La décision de vendre le navire est prise à la majorité de seize quirats. Si la vente est susceptible d'entraîner la perte de la nationalité ivoirienne pour le navire, elle est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité maritime.

En cas de silence gardé par l'autorité maritime administrative pendant un mois à compter de sa saisine, l'autorisation est réputée acquise. Le refus de l'autorité maritime d'accorder l'autorisation préalable doit être motivé et peut être l'objet de recours par les quirataires.

Chaque copropriétaire peut aliéner ses quirats. En cas de projet de vente des quirats, les autres copropriétaires ont chacun un droit de préemption, qu'ils exercent dans un délai de sept jours, dans la proportion des quirats qu'ils détiennent déjà.

Chapitre III : La responsabilité du propriétaire de navire

Section I : Les principes généraux

Article 166 : Le propriétaire du navire est responsable, en vertu des dispositions du code civil.

Toutefois sa responsabilité peut être limitée en application des régimes spécifiques de limitations de responsabilité prévus par les conventions internationales, notamment en matière d'abordage, de pollution de la mer par les navires, de contrat de transport maritime et de contrat d'affrètement.

Article 167 : Les dispositions du présent chapitre, relatives à la limitation de responsabilité, s'appliquent outre le propriétaire, à l'affréteur, l'assistant, l'armateur ou l'armateur gérant d'un navire, au capitaine, aux membres de l'équipage et aux autres préposés nautiques ou terrestres du propriétaire du navire agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 168 : Le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité, quel que soit le fondement de celle-ci, même envers l'Etat, pour les créances qui résultent de l'une des causes indiquées ci-après :

- créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens y compris les dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation, survenus du fait du navire ou en relation directe avec l'exploitation de celui-ci ;
- créances pour tout préjudice résultant d'un retard dans le transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages ;
- créances pour d'autres préjudices résultant de l'atteinte à tous droits de source extra contractuelle, et survenus en relation directe avec l'exploitation du navire ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage ;
- créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord ;
- créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire ;
- créances produites par une personne autre que la personne responsable pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité, conformément à la présente loi et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures.

Le fait d'invoquer la limitation de responsabilité n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilité par le propriétaire d'un navire.

Article 169 : Le propriétaire ne peut bénéficier de la limitation de responsabilité prévue dans les dispositions de la présente section s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnelle, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Article 170 : La limitation de la responsabilité du propriétaire de navire, prévue par les dispositions de la présente section, n'est pas applicable :

- aux créances du chef d'assistance ou de sauvetage, y compris toute créance pour une indemnité spéciale liée à l'assistance ou aux créances du chef de contribution en avarie commune ;
- aux créances du capitaine, des membres de l'équipage ou de tous autres préposés du propriétaire du navire se trouvant à bord ou dont les fonctions se rattachent au service du navire ;
- aux créances des préposés des assistants du propriétaire d'un navire dont les fonctions se rattachent aux opérations d'assistance, de sauvetage, de renflouement ou de destruction de navires ;
- aux créances pour dommages dus à la pollution des mers ;
- aux créances pour dommages nucléaires.

Article 171 : Si le propriétaire d'un navire est autorisé à faire valoir, à l'égard d'un créancier, une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions prévues au présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel

Article 172 : Les limites de la responsabilité du propriétaire du navire sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

Pour l'application des limites de la responsabilité du propriétaire du navire, il est tenu compte du tonnage du navire déterminé conformément aux règles de mesure sur le tonnage brut prévues à l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

Article 173 : La limitation de la responsabilité du propriétaire d'un navire, déterminée conformément aux dispositions prévues à l'article précédent, s'applique à l'ensemble des créances du chef de dommages corporels et de dommages matériels nés d'un même événement, sans avoir égard aux créances nées ou à naître d'un autre événement.

La limitation de responsabilité peut être invoquée même si le fonds de limitation prévu à l'article 176 de la présente loi n'a pas été constitué.

Article 174 : Pour déterminer la limite de la responsabilité d'un propriétaire de navire, conformément aux dispositions prévues au présent chapitre, tout navire de moins de cinq cents tonneaux de jauge brute sera assimilé à un navire de ce tonnage.

Article 175 : La responsabilité du propriétaire du navire pour les dommages résultant d'un même événement ne peut excéder les limites fixées conformément aux dispositions de l'article 176 de la présente loi.

Section II : La constitution du fonds de limitation

Article 176 : Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause sur le fondement d'une des créances prévues à l'article 168 de la présente loi, peut constituer un fonds auprès de la juridiction compétente. Le fonds est constitué à concurrence du montant calculé selon les dispositions de l'article 172 alinéa 2 de la présente loi applicables aux créances dont cette personne peut être responsable, augmentées des intérêts courus depuis la date de l'événement donnant naissance à la responsabilité jusqu'à celle de la constitution du fonds.

Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est applicable.

Article 177 : Le fait de constituer le fonds de limitation n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilité par le propriétaire d'un navire.

Article 178 : La constitution du fonds de limitation est constatée par une ordonnance du Président du tribunal compétent, à la demande du requérant, sur le rapport d'un juge désigné à cet effet.

Le fonds de limitation comprend trois parties affectées respectivement :

- au règlement des créances pour décès ou lésions corporelles subies par les passagers ;
- au règlement des créances pour décès ou lésions corporelles subies par des personnes autres que les passagers ;
- au règlement des autres créances.

Article 179 : Toute personne qui entend bénéficier des dispositions relatives au fonds de limitation de responsabilité est tenue de présenter une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de constitution dudit fonds au Président du tribunal dans le ressort duquel se trouve :

- s'il s'agit d'un navire sous pavillon ivoirien, le port d'attache du navire ;
- s'il s'agit d'un navire étranger, le port ivoirien où l'accident s'est produit ou le premier port ivoirien atteint après l'accident, ou à défaut de l'un de ces ports, celui où la première saisie a été pratiquée ou la première sûreté fournie.

Article 180 : La requête prévue à l'article 179 de la présente loi doit indiquer :

- les circonstances dans lesquelles est née la créance, notamment l'évènement au cours duquel les dommages sont survenus ;
- le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions du présent chapitre ;
- les modalités de constitution du fonds ;
- l'état, certifié par le requérant, des créanciers connus de lui avec, pour chacun d'eux, l'indication de son domicile, de la nature et du montant de sa créance ;
- tous documents justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

Article 181 : Le Président du tribunal compétent, statuant par ordonnance au pied de la requête dont il a été saisi :

- vérifie le bien-fondé de la demande au regard notamment des dispositions des articles 157 à 159 de la présente loi ;
- vérifie que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions prévues au présent chapitre ;
- ouvre le cas échéant la procédure de constitution du fonds et se prononce sur les modalités de cette constitution ;
- fixe le montant de la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure ;
- désigne un juge-commissaire et un liquidateur ;
- ordonne le cas échéant qu'une somme suffisante sera provisoirement réservée pour permettre au propriétaire de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds, aux conditions indiquées à l'article 187 de la présente loi et ce, lorsque le

propriétaire du navire établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une des créances prévues à l'article 168 de la présente loi.

Article 182 : Le juge-commissaire désigne un séquestre qui reçoit en dépôt les fonds versés. Les dépôts sont faits au nom du requérant ; aucun retrait ne peut être effectué sans l'autorisation du juge-commissaire. Les intérêts produits par les sommes versées sont affectés au fonds de limitation.

La rémunération du séquestre mentionné à l'alinéa 1 du présent article ne peut excéder un pourcent du montant du fonds.

Article 183 : Si le fonds est représenté par une caution solidaire ou par toute autre garantie, cette sûreté doit être constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée, sans l'autorisation du juge-commissaire. Les produits de la sûreté ainsi fournie sont affectés au fonds de limitation.

Article 184 : A compter de la date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds de limitation :

- les créances cessent de produire intérêts ;
- aucune mesure conservatoire ou d'exécution n'est possible sur les biens du propriétaire par les créanciers auxquels la limitation prévue par l'article 167 de la présente loi est opposable, à condition que le fonds soit effectivement disponible au profit des créanciers ;
- le propriétaire du navire peut obtenir mainlevée de toute saisie pratiquée sur son navire ou sur tout autre bien lui appartenant, effectuée à la requête des créanciers auxquels la limitation susvisée est opposable, ainsi que la libération des cautions et garanties données.

Article 185 : La décision de main levée prévue à l'article 184 ci-dessus tient compte de la constitution du fonds de limitation ou de la fourniture de garanties suffisantes, que lesdites garanties soient constituées sur le territoire de la Côte d'Ivoire, ou à un autre lieu notamment :

- au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant ;
- au port de la première escale après la survenance de l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port ;
- au port de débarquement des passagers ou de déchargement de la cargaison, s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.

Article 186 : Les dispositions des articles précédents seront également applicables si la caution ou la garantie déjà constituée est inférieure à l'entière limite de la responsabilité sous l'empire des dispositions prévues au présent chapitre, à condition qu'une caution ou une autre garantie complémentaire soit constituée pour la différence.

Article 187 : Lorsque le propriétaire du navire a donné caution ou fourni une garantie pour un montant correspondant à la pleine limite de sa responsabilité, conformément aux

dispositions prévues au présent chapitre, cette caution ou cette garantie peut servir au paiement de toutes les créances dérivant d'un même événement et pour lesquelles le propriétaire peut limiter sa responsabilité.

Section III : L'admission des créances

Article 188 : A la suite de l'ordonnance du Président du tribunal compétent, le liquidateur informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, tous les créanciers dont le nom et le domicile ont été indiqués par le requérant, de la constitution du fonds de limitation.

Le liquidateur envoie également aux créanciers une copie de l'ordonnance visée à l'alinéa précédent et leur fournit les indications suivantes :

- le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant, avec mention de sa qualité ;
- le nom du navire et son port d'attache ;
- l'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
- le montant de la créance tel qu'il a été indiqué par le requérant.

Article 189 : Le liquidateur informe en outre les créanciers :

- qu'ils disposent d'un délai de trente jours, à compter de l'envoi avec accusé de réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa 1 de l'article précédent, pour produire leurs titres de créance ; ce délai est augmenté de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors de la Côte d'Ivoire ;
- que, pendant les mêmes délais, ils peuvent contester le montant attribué à leur créance par le requérant ;
- qu'après écoulement de ces délais, les chiffres indiqués comme montants des créances sont réputés acceptés par les créanciers.

Article 190 : Les informations fournies par le liquidateur aux créanciers font l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales dans une ou plusieurs publications étrangères ; le choix de ces publications est fait par le juge-commissaire.

Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant dans la demande disposent des mêmes délais visés à l'article 189 de la présente loi pour produire leurs créances, à compter de la date de la publication faite dans le pays de leur domicile ou de leur siège social.

Article 191 : Les publications prévues à l'article précédent indiquent que, passé le délai de trente jours :

- les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés avoir accepté les montants attribués à leurs créances ;
- les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire leurs créances jusqu'à la date de l'ordonnance du Président du tribunal compétent déclarant la procédure close. Ils ne pourront être admis à aucune revendication sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production, et leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à

moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.

Article 192 : Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise immédiatement le créancier intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le créancier a un délai de trente jours pour formuler ses observations. Ce délai est augmenté de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors de la Côte d'Ivoire.

Article 193 : Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances. L'état des créances est arrêté par ordonnance du juge-commissaire.

Le greffier du tribunal compétent adresse, dans les huit jours suivant l'ordonnance du juge-commissaire, une copie de l'état des créances à chaque créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 194 : Tout créancier figurant sur l'état des créances mentionné à l'article précédent est admis, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre prévue à l'alinéa 2 de l'article précédent, à formuler au greffe du tribunal compétent des contredits sur toute créance autre que la sienne.

Le délai est augmenté de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors de Côte d'Ivoire.

Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes délais.

Article 195 : Les contredits mentionnés à l'article précédent sont renvoyées par le greffier à la formation de jugement du tribunal compétent après avis donné aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le tribunal compétent statue sur rapport du juge-commissaire.

Article 196 : Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés ci-dessus, contester le montant du fonds de limitation par une réclamation déposée au greffe du tribunal compétent.

Article 197 : Les créances qui échappent à la compétence du tribunal du lieu de constitution du fonds de limitation ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision dudit tribunal est devenue définitive. Elles doivent cependant être mentionnées à titre provisoire.

Article 198 : Tout jugement, rendu par le tribunal compétent sur les créances contestées ou sur le montant de l'indemnisation, est opposable à celui-ci ainsi qu'à tous les créanciers parties à la procédure sauf à exercer les voies de recours appropriées.

Section IV : La répartition du fonds

Article 199 : Si avant la répartition du fonds, le propriétaire d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées à l'article 168 de la présente loi, il est autorisé à prendre à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure où ce créancier aurait pu faire reconnaître en justice sa créance contre le propriétaire.

Article 200 : Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire. Chaque créancier en est informé par le liquidateur qui lui indique également le montant lui revenant.

Article 201 : Dans chaque partie du fonds de limitation telle que définie à l'article 178 de la présente loi, la répartition est effectuée entre les créanciers proportionnellement au montant de leurs créances sans que ne s'appliquent les dispositions de la présente loi relatives aux sûretés maritimes.

Article 202 : Chaque créancier reçoit du liquidateur un titre de perception signé du juge-commissaire, et revêtu de la formule exécutoire.

Sur présentation de ce titre, le dépositaire des fonds ou le requérant, s'il n'y a pas eu versement en espèces, règle le créancier ; à défaut, celui-ci est réglé au moyen de la garantie ou par la caution fournie.

Article 203 : Sur ordonnance du juge-commissaire, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers avant que le tableau des répartitions soit définitif.

Article 204 : Le paiement à chaque créancier des sommes auxquelles il a droit éteint sa créance contre le requérant.

Lorsque tous les paiements ont été effectués, la procédure est déclarée close par le Président du tribunal compétent, sur le rapport du liquidateur, visé par le juge-commissaire.

Article 205 : Les jugements statuant sur le montant des créances, le montant du fonds de limitation ou les contredits peuvent faire l'objet d'un appel suivant les voies de droit commun.

Article 206 : Les ordonnances du juge-commissaire peuvent être frappées d'opposition dans un délai de dix jours à compter de la signification.

L'opposition est formée par simple déclaration au greffe du tribunal compétent.

Article 207 : Les ordonnances du Président du tribunal compétent relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

TITRE IV : LES SÛRETÉS MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES

CHAPITRE I : LES SURETES MARITIMES

Section I : Les dispositions communes

Article 208 : Les hypothèques et privilèges maritimes sont des sûretés conférant à un créancier les droits réels suivants :

- le droit de suite sur le navire en quelques mains qu'il passe, nonobstant tout changement de propriété, d'immatriculation ou de pavillon. En vertu de ce droit de suite, le créancier peut procéder à la saisie conservatoire du navire dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi. Le créancier privilégié peut également, en vertu des dispositions de la présente loi, procéder à la saisie-exécution du navire à condition que le débiteur en soit le propriétaire. Le même droit peut être exercé par le créancier hypothécaire sur le navire hypothéqué, que le débiteur en soit ou non propriétaire ;
- Le droit d'être payé par préférence à tout autre créancier sur le produit de la vente du navire pour garantir le principal, les frais et intérêts au même rang.

Article 209 : Les sûretés maritimes priment sur toutes sûretés.

Les privilèges maritimes prennent rang avant les hypothèques maritimes, quelle que soit la date de leur inscription.

Article 210 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires, aux plates-formes de forage, aux engins de navigation intérieure et de plaisance.

Section II : Les hypothèques maritimes

Article 211 : L'hypothèque maritime est une sûreté conventionnelle inscrite dans un registre spécial tenu par le conservateur d'hypothèques qui relève de l'administration des finances.

L'hypothèque maritime ne peut être consentie sur les navires, les engins de navigation intérieure et les navires ou engins de plaisance appartenant à des collectivités locales ou à des organismes ou entreprises publics de l'Etat de Côte d'Ivoire.

Article 212: Les hypothèques et autres sûretés conventionnelles de même nature, inscrites à l'étranger sur des navires, sont valables et produisent effet à condition :

- que ces hypothèques et autres sûretés conventionnelles aient été constituées et inscrites dans un registre conformément aux lois de l'Etat où le navire est immatriculé ;
- que ce registre et tous actes qui doivent être remis à l'autorité maritime administrative conformément aux lois de l'Etat où le navire est immatriculé, soient accessibles au public et que la délivrance d'extraits du registre et de copies de ces

actes soient exigibles de l'autorité maritime administrative moyennant le paiement d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances ;

- que le registre ou l'un des actes visés au tiret 2 précité, indique à tout le moins le nom et l'adresse du titulaire de la sûreté ou le fait que celle-ci ait été constituée au porteur, le montant maximal garanti, si cela est exigé par les lois de l'Etat d'immatriculation ou si ce montant est expressément indiqué dans l'acte portant création de l'hypothèque ou autres sûretés, ainsi que la date et les autres mentions qui en déterminent le rang.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve que les lois de l'Etat où les hypothèques et autres sûretés conventionnelles ont été inscrites, rendent valables et font produire effet, dans les conditions précitées, aux hypothèques inscrites en Côte d'Ivoire par l'autorité maritime administrative.

Article 213 : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 212, les hypothèques et autres sûretés conventionnelles de même nature, constituées avant l'ivoirisation d'un navire, sont valables et produisent effet à condition :

- d'avoir été constituées et inscrites dans un registre, conformément à la loi de l'Etat où le navire est immatriculé ;
- d'être portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert de la propriété du navire ;
- de faire l'objet d'une inscription par l'autorité maritime lors de l'ivoirisation du navire.

Lorsque ces conditions sont remplies, les hypothèques gardent le rang d'inscription qu'elles avaient avant que le navire ait acquis la nationalité ivoirienne.

Article 214 : L'hypothèque maritime est constituée par acte authentique. Elle ne peut être constituée que par le propriétaire du navire ou par un mandataire muni d'un mandat spécial à cet effet.

Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.

Article 215 : L'hypothèque doit être inscrite par l'autorité maritime administrative, par mention sur le registre d'immatriculation des navires. Elle est effectuée à la demande du requérant qui présente deux copies certifiées par un officier public conformes à l'original de l'acte constitutif de l'hypothèque.

Article 216 : L'autorité maritime administrative mentionne sur le registre d'immatriculation des navires :

- la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ;
- les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ;
- la date et la nature du titre ;
- le montant de la créance pour laquelle l'hypothèque a été constituée ainsi que les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
- le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte d'ivoirisation ou de la déclaration de mise en construction.

Article 217 : Après avoir procédé à l'inscription de l'hypothèque, le conservateur des privilèges et hypothèques maritimes restitue au requérant une des copies certifiées conformes à l'original de l'acte constitutif de l'hypothèque. Il certifie au bas de cette copie avoir procédé à l'inscription de l'hypothèque et indique la date et les références de cette

inscription. La seconde copie certifiée conforme est transmise au greffe du tribunal du lieu de constitution de l'hypothèque.

Tout navire grevé d'une ou de plusieurs hypothèques doit obligatoirement avoir, dans les documents de bord, un état des inscriptions hypothécaires mis à jour à la date de son départ d'un port ivoirien.

Article 218 : L'hypothèque maritime est rendue publique par son inscription sur le registre d'immatriculation des navires par l'autorité maritime administrative. Le registre d'immatriculation est accessible au public.

Le Ministre chargé des affaires maritimes fixe les conditions de fonctionnement du service de la conservation des hypothèques maritimes et les modalités de constitution et de conservation de ces hypothèques.

Article 219 : L'hypothèque maritime consentie sur un navire ou une part indivise du navire s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.

Lorsque l'hypothèque porte sur un navire en construction, elle s'étend aux matériaux, machines et appareils se trouvant dans l'enceinte du chantier du constructeur et qui sont distinctement identifiés comme étant destinés à être incorporés au navire en construction.

Article 220 : L'hypothèque maritime ne porte pas sur le fret, les approvisionnements, les soutes et tous biens consommables se trouvant à bord du navire.

Les équipements, installations ou appareils à bord du navire hypothéqué, appartenant à des tiers, et qui ont été loués par le propriétaire du navire ne font pas partie de l'assiette de l'hypothèque.

Article 221 : L'autorité maritime administrative est tenue de délivrer, à toute personne qui le demande, un état des hypothèques grevant le navire ou un certificat attestant qu'aucune hypothèque ne grève le navire moyennant le paiement d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article 222 : La radiation des inscriptions hypothécaires est effectuée soit avec le consentement des parties, reçu devant notaire, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.

Article 223 : Les hypothèques maritimes prennent rang dans l'ordre de leur inscription au registre d'immatriculation des navires, après les privilèges maritimes.

Article 224: Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence quelle que soit la différence des heures de leurs inscriptions respectives.

Article 225: Les droits et taxes à percevoir, à l'occasion de la constitution des hypothèques maritimes, sont fixés par la loi de finances.

Article 226 : Une hypothèque maritime constituée sur un navire sous pavillon ivoirien ou sur une part ou un quirat d'un tel navire, peut être transférée à toute personne en vertu d'un document de transfert.

Sur présentation du document de transfert visé à l'alinéa précédent, l'autorité maritime administrative est tenue d'inscrire le transfert de l'hypothèque maritime dans le registre d'immatriculation des navires, en mentionnant le nom du bénéficiaire du transfert comme créancier hypothécaire ainsi que la date de l'inscription du transfert en cause.

Le Ministre chargé des affaires maritimes fixe par arrêté, les conditions dans lesquelles un document de transfert peut être établi ainsi que les mentions devant figurer dans ce document.

Article 227 : Si un navire immatriculé en Côte d'Ivoire est autorisé à battre temporairement pavillon d'un autre Etat, il reste soumis aux dispositions de la présente loi relatives aux hypothèques.

Dans ce cas, une mention est portée dans le registre d'immatriculation des navires, indiquant le nom de l'Etat dont le navire est autorisé à battre temporairement pavillon.

Article 228 : L'autorité maritime administrative ne peut autoriser un navire immatriculé en Côte d'Ivoire à battre pavillon d'un autre Etat à moins que la totalité des hypothèques grevant ce navire n'ait été préalablement purgée ou que les titulaires de la totalité de ces hypothèques n'aient donné leur consentement par acte authentique.

Article 229 : Tout acte ou toute opération, ayant pour but d'entraîner irrégulièrement ou frauduleusement la perte de la nationalité ivoirienne d'un navire grevé d'une ou de plusieurs hypothèques maritimes, est nul et de nul effet.

Article 230 : En cas de perte du navire hypothéqué ou en cas d'avarie grave le rendant innavigable, les créanciers hypothécaires peuvent exercer leurs droits sur les indemnités ou les sommes subrogées au navire et à ses accessoires.

Sont subrogés au navire et à ses accessoires :

- les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le navire hypothéqué ;
- les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le navire hypothéqué ;
- les indemnités dues au propriétaire du navire hypothéqué pour assistance prêtée ou le sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du navire hypothéqué ;
- les indemnités d'assurance sur le corps du navire.

Article 231 : Si, au moment de la vente forcée, le navire est en possession d'un chantier de construction navale ou de réparation de navires qui, en vertu des dispositions de la présente loi, jouit d'un droit de rétention, le chantier de construction navale ou de

réparation de navires doit abandonner la possession du navire à l'acheteur, mais il est habilité à obtenir le règlement de sa créance sur le produit de la vente.

Article 232 : Les frais et les dépenses provoquées par la saisie conservatoire ou par les mesures d'exécution et par la vente qui les a suivis sont payés conformément aux dispositions du chapitre II ci-après relatives à la saisie des navires.

Article 233 : Si l'hypothèque ne grève qu'une partie du navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la partie du navire sur laquelle porte son hypothèque. Toutefois, si plus de la moitié des parts ou des quirats du navire sont hypothéqués, le créancier peut, après saisie, le faire vendre en totalité à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.

Article 234 : Dans tous les cas de copropriété, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs copropriétaires, sur une portion du navire continuent de subsister après le partage ou la vente.

Toutefois, si la vente s'est faite en justice, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du navire sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.

Section III : Les privilèges maritimes

Article 235 : Chacune des créances suivantes sur le propriétaire, l'armateur gérant ou l'exploitant du navire est garantie par un privilège sur le navire, dans l'ordre de priorité ci-après :

- les frais et dépenses provoqués par la saisie-conservatoire ou saisie exécution du navire. Ces frais et dépenses comprennent notamment les frais de justice, les frais de garde et de conservation du navire, les frais d'entretien de l'équipage ;
- les créances pour toutes sommes dues au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et de cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ;
- les frais engagés par l'autorité maritime administrative, aux fins de sécurité de la navigation ou de protection du milieu marin, à l'effet d'enlever un navire échoué ou coulé ;
- les rémunérations dues pour assistance et sauvetage et la contribution aux avaries communes ;
- les créances du chef de mort ou de lésions corporelles survenues, sur terre ou sur l'eau, en relation directe avec l'exploitation du navire ;
- les créances du chef des droits de port et de canal ainsi que les frais de Pilotage ;
- les créances délictuelles ou quasi délictuelles en raison de pertes ou de dommages matériels causés par l'exploitation du navire, autres que ceux occasionnés à la cargaison, aux conteneurs et aux effets personnels des passagers transportés à bord du navire ;
- la créance du constructeur ou du réparateur du navire.

Article 236 : Les privilèges de même rang viennent en concours entre eux au marc le franc.

Les privilèges maritimes garantissant les créances pour assistance et sauvetage du navire prennent rang entre eux dans l'ordre inverse de celui où sont nées les créances garanties par ces privilèges. Ces créances sont considérées comme nées, à la date à laquelle chacune des opérations d'assistance et de sauvetage est achevée.

Article 237 : Aucun privilège maritime ne grève le navire pour sûreté des créances visées aux tirets 5 et 7 de l'article 235 qui proviennent ou résultent :

- de dommages découlant du transport maritime d'hydrocarbures ou autres substances dangereuses ou nocives ;
- des propriétés radioactives ou d'une combinaison des propriétés radioactives avec des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d'un combustible nucléaire ou de produits ou déchets radioactifs.

Article 238 : La cession d'une créance garantie par un privilège maritime ou la subrogation dans les droits du titulaire d'une telle créance comporte simultanément la transmission du privilège.

Les créanciers titulaires de privilèges maritimes ne peuvent être subrogés au propriétaire du navire pour ce qui est des indemnités dues à celui-ci en vertu d'un contrat d'assurance ou de subvention publique.

Article 239 : Les privilèges maritimes s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an qui court :

- pour les privilèges garantissant toutes sommes dues au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et de cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte, à compter du jour où congé est donné à l'ayant droit ;
- pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir de la date de la fin de l'intervention ;
- pour les privilèges garantissant les créances du chef de mort ou de lésions corporelles survenus, sur terre ou dans les eaux, en relation directe avec l'exploitation du navire, à compter du jour du décès ou de la lésion ;
- pour les autres privilèges, à compter de la naissance de la créance.

Article 240 : La prescription des privilèges n'est susceptible d'interruption qu'en cas de saisie conservatoire, de saisie exécution du navire ou de toute autre action en justice.

Article 241 : Les privilèges maritimes sont éteints, indépendamment des modes d'extinction des obligations :

- par la vente forcée du navire, prononcée pour infraction aux lois et règlements de police, de sûreté ou de douane ;
- par la vente forcée du navire, à la suite d'une action judiciaire ;
- en cas de transfert volontaire de la propriété, trois mois après la publication de l'acte entraînant transfert de propriété.

Chapitre II : Les saisies de navire

Section I : Les dispositions communes

Article 242 : Tout navire battant ou non pavillon ivoirien peut faire l'objet d'une saisie, alors même qu'il serait prêt à quitter le port où il se trouve.

Les navires qui sont la propriété de l'Etat de Côte d'Ivoire, ne peuvent être saisis si, au moment où est née la créance, ils étaient affectés exclusivement à un service gouvernemental non commercial.

Article 243 : Lorsqu'une saisie est autorisée, l'autorité maritime administrative doit être tenue informée du déroulement de la procédure décrite par le présent article.

Dès notification de la décision autorisant la saisie, l'autorité portuaire refuse au navire qui fait l'objet de cette saisie l'autorisation de départ.

L'autorisation de départ est cependant à nouveau accordée lorsqu'intervient une décision de mainlevée de la saisie et dès que cette décision a été notifiée à l'autorité portuaire.

Article 244 : L'armateur d'un navire qui, conformément aux dispositions prévues à l'article précédent, s'est vu refuser l'autorisation de départ du port, peut demander au Président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le navire saisi, statuant dans le cadre d'une procédure de référé, d'autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés en fournissant une garantie suffisante.

Article 245 : Le Président du tribunal compétent, statuant dans les conditions prévues à l'article précédent, fixe le délai dans lequel le navire doit regagner le port où sa saisie a été autorisée. Il peut modifier ultérieurement ce délai, à la demande de l'armateur.

Si le navire n'a pas regagné le port de saisie à l'expiration du délai fixé par le Président du tribunal, la garantie fournie par l'armateur est acquise aux créanciers.

Section II : La saisie conservatoire

Article 246 : Par saisie conservatoire du navire il faut entendre toute immobilisation ou restriction au départ d'un navire en vertu d'une autorisation judiciaire pour garantir le recouvrement d'une créance maritime.

La saisie conservatoire ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire sur le navire, objet de la saisie.

Article 247 : Un navire ne peut être saisi à titre conservatoire qu'en vertu d'une créance maritime qui paraît fondée en son principe et sur autorisation préalable de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le navire.

Le créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire constatant une des créances maritimes prévues à l'article 249 de la présente loi est dispensé de l'autorisation préalable de la juridiction compétente.

Tout navire peut être saisi conformément aux dispositions de la présente loi aux fins d'obtenir une garantie malgré l'existence, d'une clause attributive de compétence judiciaire ou arbitrale, ou de toute autre disposition équivalente.

La règle précitée s'applique également en cas de compromis ou de clause prévoyant l'application de la loi d'un autre Etat au contrat litigieux.

Toutefois, un navire battant pavillon ivoirien ne peut être saisi dans un port ivoirien.

Article 248 : Est considérée comme créance maritime, toute créance découlant notamment d'une ou plusieurs des causes suivantes :

- les pertes ou les dommages causés par l'exploitation du navire ;
- la mort ou les lésions corporelles survenant, sur terre ou sur eau, en relation directe avec l'exploitation du navire ;
- les opérations de sauvetage ou d'assistance ainsi que tout contrat de sauvetage ou d'assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement ;
- les dommages causés ou risquant d'être causés par le navire au milieu marin, au littoral ou à des intérêts connexes ; les mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ces dommages ; l'indemnisation de ces dommages ; le coût des mesures raisonnables de remise en état du milieu qui ont été effectivement prises ou qui le seront ; les pertes subies ou risquant d'être subies par des tiers en rapport avec ces dommages ; et les dommages, coûts ou pertes de nature similaire à ceux qui sont indiqués ci-dessus ;
- les frais et les dépenses relatifs au relèvement, à l'enlèvement, à la récupération, à la destruction ou à la neutralisation d'un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et les frais et les dépenses relatifs à la conservation d'un navire abandonné et à l'entretien de son équipage ;
- tout contrat relatif à l'utilisation ou à la location du navire par affrètement ou autrement ;
- tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrètement ou autrement ;
- les pertes ou les dommages subis par, ou en relation avec, les biens, y compris les bagages, transportés par le navire ;
- une avarie commune ;
- un remorquage ;
- le pilotage ;
- les marchandises, les matériels, l'approvisionnement, les soutes, les équipements, y compris conteneurs, fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien ;
- la construction, la reconstruction, la réparation, la transformation ou l'équipement du navire ;
- les droits et les redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d'autres voies navigables ;
- les rémunérations et les autres sommes dues au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ;

- les paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires ;
- les primes d'assurance, y compris cotisations d'assurance mutuelle, en relation avec le navire, payables pour leur compte ;

- les frais d'agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte ;
- tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire ;
- tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l'exploitation ou des droits aux produits d'exploitation de ce navire ;
- une hypothèque maritime ou toute sûreté de même nature remplissant les conditions fixées à l'article 212 de la présente loi ;
- tout litige découlant d'un contrat de vente du navire.

Article 249 : Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 247 de la présente loi, la saisie conservatoire peut être pratiquée sur tout navire dont le débiteur, au moment de la saisie, est propriétaire.

La saisie conservatoire du navire au sujet duquel une créance maritime est alléguée peut être pratiquée si :

- la personne qui était propriétaire du navire au moment où la créance maritime est née est obligée à concurrence de cette créance et est propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée ;
- l'affréteur, le gérant ou l'exploitant du navire au moment où la créance maritime est née est obligé à concurrence de cette créance et est affréteur, gérant ou exploitant du navire au moment où la saisie est pratiquée ;
- la créance repose sur une hypothèque ou tout autre droit de même nature inscrit à l 'étranger lorsqu'il répond aux conditions fixées par l'article 212 de la présente loi ;
- la créance est relative à la propriété ou à la possession du navire ;
- il s'agit d'une créance sur le propriétaire, l'affréteur, l'armateur gérant ou l'exploitant du navire, garantie par un privilège maritime.

Article 250 : Lorsque des personnes exploitent plusieurs navires et qu'il en résulte une communauté d'intérêts ou de gestion, la juridiction compétente peut autoriser la saisie conservatoire d'un de ces navires pour garantir le recouvrement de toutes créances maritimes alléguées contre l'une de ces personnes.

Article 251: Toute personne justifiant d'une créance maritime peut par requête solliciter de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le navire, l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire du navire.

Article 252 : L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant de la somme pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire est autorisée et indiquer le nom du navire.

Article 253 : L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire est caduque si celle-ci n'a pas été pratiquée dans un délai d'un mois à compter de la date de ladite ordonnance.

Article 254 : La saisie conservatoire est pratiquée entre les mains du capitaine par voie d'huissier de justice qui en dresse procès-verbal.

Le procès-verbal doit, à peine de nullité, mentionner :

- la décision de la juridiction compétente ayant autorisé la saisie ou le titre exécutoire constatant une créance maritime en vertu duquel la mesure conservatoire est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte en original ou en copie certifiée conforme à l'original par un officier public ;
- les nom, prénoms et domicile du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ou domicile élu ;
- élection de domicile par le créancier dans le ressort territorial de la juridiction ayant autorisé la saisie si le créancier n'y demeure pas ;
- les nom, type et tonnage du navire ;
- la mention, en caractères très apparents, que le navire est indisponible, et qu'il est sous la garde du débiteur qui ne peut ni l'aliéner ni le déplacer, sous peine de sanction pénale ;
- la déclaration du capitaine sur toute saisie antérieure du navire depuis son arrivée et la mention de son obligation de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procèderait à une nouvelle saisie sur le navire ;
- la mention, en caractères très apparents, du droit pour le débiteur de demander la mainlevée de la saisie soit contre une garantie soit en démontrant que les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies ;
- l'indication selon laquelle la juridiction qui a autorisé la saisie est compétente pour connaître des demandes de mainlevée et de toutes autres contestations.

Article 255 : Une fois la saisie conservatoire pratiquée, l'huissier de justice doit la dénoncer à la capitainerie du port qui a l'obligation d'empêcher l'appareillage du navire.

Article 256 : Dans un délai d'un mois à compter de la saisie conservatoire, le créancier qui n'a pas de titre exécutoire, doit introduire ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention de ce titre. A défaut, la saisie devient sans cause.

La juridiction qui a autorisé la saisie conservatoire du navire est compétente pour connaître de l'affaire au fond, à moins que les parties ne conviennent ou ne soient convenues de soumettre le litige à un autre tribunal ou une juridiction arbitrale.

Lorsque la juridiction qui a autorisé la saisie se déclare incompétente en vertu de l'alinéa 2, le créancier doit, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'incompétence, engager la procédure au fond devant le tribunal compétent ou la juridiction arbitrale désignée par les parties.

Si au terme du délai précité, la procédure au fond n'a pas été engagée, la mainlevée de la saisie ou de la garantie est autorisée par ordonnance de référé rendue par la juridiction qui a autorisé la mesure conservatoire.

Article 257 : Tout débiteur dont le navire a été saisi doit en obtenir mainlevée lorsqu'une garantie d'un montant suffisant et sous une forme satisfaisante a été constituée, sauf dans les cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées aux tirets 19 et 20 de l'article 248 de la présente loi. En ce cas, le tribunal qui a autorisé la saisie peut permettre l'exploitation du navire par la personne qui en a la possession, lorsque celle-ci aura constitué une garantie d'un montant suffisant, ou réglé de toute autre manière la question de la gestion du navire pendant la durée de la saisie.

Faute d'accord entre les parties sur la garantie, le tribunal qui a autorisé la saisie, statuant en matière de référé sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire, en fixe la nature et le montant qui ne peut excéder la valeur du navire saisi.

La demande de mainlevée de la saisie en contrepartie d'une garantie suffisante ne peut être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.

La juridiction qui a autorisé la saisie peut, statuant en matière de référé, donner également mainlevée de la saisie conservatoire en cas de violation des articles 242 à 260 de la présente loi.

La demande de mainlevée et toutes les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction qui a autorisé la saisie.

Article 258 : Un navire ne peut être saisi et une garantie donnée plus d'une fois pour la même créance maritime et pour le même demandeur.

Si un navire est saisi et qu'une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire ou d'un autre navire appartenant au même propriétaire, par le même demandeur et pour la même créance maritime, sera levée et le navire sera libéré par la juridiction qui a autorisé la mesure conservatoire, à moins que le demandeur ne prouve à la satisfaction du tribunal compétent, que la garantie a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n'ait été pratiquée ou que la personne qui a déjà constitué la sûreté ne soit ou ne paraisse pas capable d'exécuter tout ou partie de ses obligations .

Si une garantie suffisante a été donnée pour obtenir la mainlevée d'une saisie sur un navire, il ne peut être opéré au titre de la même créance maritime, une autre saisie du navire concerné ni d'un autre navire du propriétaire.

Toutefois, le demandeur peut pratiquer la saisie conservatoire pour la même créance sur le même navire ou un autre navire appartenant au même propriétaire si :

- la garantie a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n'ait été pratiquée ;
- la personne qui a déjà constitué la sûreté n'est ou ne parait pas capable d'exécuter tout ou partie de ses obligations.

Article 259 : Un navire ne peut être saisi plus d'une fois dans un port même pour des créances ayant une cause différente.

Tout créancier désirant pratiquer une saisie sur un navire objet d'une précédente saisie doit introduire une requête auprès du Président de la juridiction compétente aux fins d'être autorisé à être partie à la procédure de saisie en cours.

Article 260 : La personne qui demande la saisie d'un navire est responsable de tout préjudice causé à la suite d'une saisie revêtant un caractère fautif ou abusif.

Toutes contestations relatives à la responsabilité du requérant pour les dommages causés à la suite d'une saisie sont de la compétence de la juridiction qui a autorisé la mesure conservatoire.

Article 261 : Toute personne qui a constitué une garantie en vertu des dispositions de la présente loi peut, à tout moment, demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler cette sûreté sans préjudice de l'application de l'article précédent.

Section III : La saisie exécution

Article 262 : La saisie exécution est la saisie qui tend à la vente publique du navire en vertu d'un titre exécutoire.

Il ne peut être procédé à une saisie exécution sur un navire que vingt-quatre heures après signification d'un commandement de payer.

Article 263 : Le commandement de payer prévu à l'article précédent est notifié au propriétaire du navire à son domicile.

Si le navire se trouve entre les mains d'un tiers détenteur, le commandement de payer doit également lui être notifié.

Si la notification ne peut être faite à ce tiers détenteur, le commandement doit être notifié au capitaine.

Article 264 : Le commandement préalable peut être délivré dans l'acte de signification du titre exécutoire.

Article 265 : La saisie du navire est effectuée par exploit d'huissier.

Le procès-verbal de la saisie exécution doit, à peine de nullité, énoncer :

- les nom, prénoms, et domicile du créancier ou s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ou domicile élu ;
- le titre exécutoire en vertu duquel il procède à la saisie ;
- le montant de la créance ;
- la date du commandement de payer ;
- l'élection de domicile faite par le créancier dans le ressort du tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie ;

- les nom et prénoms du propriétaire du navire ou s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ou son domicile élu ;
- la mention, en caractère très apparent, que le navire est indisponible, qu'il ne peut quitter le port et ne peut être aliéné, hypothéqué ou déplacé ;
- la déclaration du capitaine au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même navire ;
- la mention, en caractère très apparent, du droit qui appartient au débiteur de demander la mainlevée de la saisie à la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée ;
- les nom, type, tonnage et nationalité du navire.

L'huissier désigne un gardien et remet une copie du procès-verbal au capitaine ou à la personne qui le représente.

Article 266 : Une copie du procès-verbal de saisie doit être signifiée par l'huissier, au propriétaire du navire, dans les huit jours de son établissement.

Le créancier doit également, au cours de ce délai de huit jours, assigner le propriétaire devant le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi avec fixation de la mise à prix et des conditions de la vente. Ce délai est de quinze jours si le propriétaire se trouve hors de la Côte d'Ivoire.

Article 267 : Si le propriétaire du navire n'a pas son domicile ou son principal établissement dans le ressort du tribunal du lieu de la saisie, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine du navire saisi ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine.

Si le propriétaire du navire est étranger et hors de la Côte d'Ivoire, les significations et citations sont données, outre aux personnes visées à l'alinéa précédent, au consul ou au représentant diplomatique de l'Etat dont le navire bat pavillon. Si cet Etat n'est pas représenté en Côte d'Ivoire, les significations et citations sont données dans les formes prévues par le code de procédure civile, administrative et commerciale lorsque le destinataire d'un exploit d'huissier habite à l'étranger.

Article 268 : Dans un délai de huit jours à compter de la date du procès-verbal de saisie celui-ci doit être inscrit dans un registre spécial tenu par l'autorité maritime administrative.

Lorsque le navire est sous pavillon ivoirien le procès-verbal est également inscrit sur sa fiche matricule.

Article 269 : Lorsque le navire saisi bat pavillon de la Côte d'Ivoire, l'autorité maritime administrative délivre un état des inscriptions hypothécaires sur le navire.

La saisie est dénoncée par exploit d'huissier, dans un délai de huit jours à compter de sa date aux créanciers inscrits.

La dénonciation comporte citation à comparaître devant le tribunal du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi.

Article 270 : Lorsque le navire saisi bat pavillon d'un Etat étranger, le créancier doit dans le mois de la saisie, notifier le procès-verbal de saisie :

- au consul ou au représentant diplomatique dont le navire bat pavillon. Si cet Etat n'est pas représenté en Côte d'Ivoire, la notification est donnée dans les formes prévues par le code de procédure civile lorsque le destinataire d'un exploit habite à l'étranger ;
- aux autorités chargées de la tenue du registre des navires dans l'Etat d'immatriculation du navire ;
- à tous les créanciers hypothécaires inscrits dans le registre d'immatriculation des navires de l'Etat précité.

Article 271 : La signification prévue à l'article précédent doit mentionner la date et le lieu de la vente forcée et tous renseignements concernant la vente forcée ou la procédure aboutissant à celle-ci.
La signification à toutes les autorités mentionnées dans l'article précédent doit être adressée par courrier recommandé ou par tout moyen de communication donnant lieu à accusé de réception.
La signification aux créanciers hypothécaires inscrits dans l'Etat d'immatriculation du navire est effectuée par exploit d'huissier avec assignation à comparaître devant le tribunal du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi avec fixation de la mise à prix et des conditions de vente.

Article 272 : La signification du procès-verbal de saisi au propriétaire et les dénonciations prévues au présent chapitre doivent intervenir au moins trente jours avant l'audience de mise à prix et de fixation des conditions de la vente.

Article 273 : Le tribunal compétent fixe par son jugement la mise à prix, les conditions de vente et, pour le cas où il ne serait pas fait d'offre, le jour auquel de nouvelles enchères auront lieu sur une mise à prix inférieure déterminée par le même jugement.

Article 274 : Il est procédé à la vente du navire saisi à l'audience des criées du tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée trente jours après l'apposition d'une affiche et une insertion de cette affiche dans un journal d'annonces légales sans préjudice de toutes autres publications qui pourraient être autorisées par le tribunal.

Article 275 : L'affiche mentionnée à l'article précédent est apposée sur la partie la plus apparente du navire saisi, au tribunal compétent, dans les services des affaires maritimes, au port où le navire est amarré notamment à l'entrée et à la capitainerie, à la chambre de commerce.

Article 276 : L'affiche ainsi que toutes annonces relatives à la mise en vente sur saisie du navire, doivent comporter les mentions suivantes :
- les nom, prénoms, profession et domicile du créancier et du propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, leur forme, dénomination et siège social ;
- le titre en vertu duquel il agit ;
- le montant de la créance ;
- l'élection de domicile faite par le créancier dans le ressort du tribunal compétent ;
- les nom, prénoms et domicile réel ou élu du propriétaire du navire saisi ;
- le nom du navire et le lieu où il se trouve ;

- le mode de propulsion du navire, son tonnage et toutes autres spécifications techniques jugées utiles ;
- la mise à prix et les conditions de la vente ;
- les jour, lieu et heure de l'adjudication.

Article 277 : Les demandes en distraction sont formées et signifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.

Si des demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente.

Article 278 : Le demandeur ou l'opposant a trois jours pour fournir ses moyens ; le défendeur a trois jours pour les contredire.

La cause est portée à l'audience sur simple citation.

Article 279 : Les oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente ne sont reçues que pendant un délai de trois jours suivant la date de l'adjudication.

Article 280 : La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire de navire.

Article 281 : L'adjudicataire est tenu de payer le prix, sans frais, au greffe, dans les vingt-quatre heures sous peine de folle enchère.

A défaut de paiement ou de consignation suite à la folle enchère, le navire est remis en vente et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique. L'adjudicataire, à l'origine de la folle enchère, est tenu au paiement de la différence de prix entre la première et la seconde vente aux enchères, sans préjudice des frais, dommages et intérêts qui sont mis à sa charge.

Article 282 : Une fois prononcée, l'adjudication, outre le transfert de la propriété du navire vendu, produit notamment les effets suivants :

- les hypothèques et privilèges cessent de grever le navire ;
- les fonctions du capitaine du navire cessent.

Article 283 : Le jour même de la vente du navire, le tribunal fixe la date de comparution des créanciers en vue d'un accord amiable entre eux sur la distribution.

Il désigne également le juge-commissaire chargé de la collocation des créanciers et de la distribution.

L'audience du juge-commissaire se tient dans les quinze jours de l'adjudication sans augmentation de délai à raison de la distance.

Article 284 : Les créanciers opposants sont tenus de produire dans les trois jours qui suivent l'adjudication, leurs titres de créance, faute de quoi il est procédé à la distribution du prix de la vente sans que les créanciers opposants n'y soient compris.

Article 285 : Si les créanciers parviennent à un accord avant la date d'audience, ils peuvent saisir le juge commissaire à la requête du plus diligent par acte extra judiciaire.

Article 286 : Si les créanciers ne s'entendent pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans ce cas, le juge commissaire renvoie la cause devant le tribunal, chacun des créanciers étant alors tenu dans un délai de huit jours, de déposer au greffe de ce tribunal une demande de collocation avec titre à l'appui.

Article 287 : Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement, outre les délais de distance prévus en matière de procédure civile.

Article 288 : En cause d'appel, la juridiction compétente après avoir dressé l'état des créances colloquées en principal, intérêts et frais rend sa décision dans les huit jours de sa saisine.

Article 289 : La collocation des créances et la distribution du produit de la vente sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre, et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.

Le juge autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.

Article 290 : La saisie d'un ou de plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix de la vente du navire sont soumises aux dispositions de la présente section, sous réserve des dispositions suivantes :

- la saisie doit être dénoncée aux autres quirataires dans les conditions prévues à l'article 269 ci-dessus ;
- lorsque la saisie porte sur des parts ou des quirats représentant plus de la moitié de la propriété du navire, la vente est étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires détenant des parts ou des autres quirataires, pour des motifs reconnus sérieux et légitimes. Il est statué sur l'opposition par le tribunal de la saisie avant la mise en adjudication du navire.

LIVRE III

LA SECURITE ET LA SURETE MARITIMES

TITRE I : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 291 : Les normes minimales obligatoires relatives à la coque des navires, à la construction des machines, aux installations électriques, au matériel d'armement, à la protection contre l'incendie, aux marchandises dangereuses, aux locaux des marins et aux passagers à bord des navires sont déterminées par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 292 : Tout navire doit disposer d'installations de radiocommunications permettant le contact avec les autres navires et les stations terrestres selon la zone océanique du réseau de sécurité mondial «SAR » ou du système mondial de détresse et de sécurité en mer « SMDSM ». Des dispositifs automatiques de localisation et des moyens de communication dans les embarcations de sauvetage complètent ce dispositif.

Pour les navires dont la taille ne leur permet pas de disposer des installations de radiocommunication ci-dessus, des dispositions réglementaires prévoient les équipements nécessaires.

Article 293 : Tout navire doit disposer d'équipements collectifs et individuels nécessaires, en état de marche pour toutes les personnes à bord. Des consignes et exercices prépareront à leur emploi.

Article 294 : Chaque navire doit avoir à bord un équipage suffisant et de qualifié. L'autorité maritime administrative délivre à cet effet après en avoir fait le constat par une décision d'effectif pour tous les navires effectuant des voyages internationaux ou ayant à bord au moins un effectif de dix marins professionnels quel que soit le type de navigation. Le rôle d'équipage doit constater la présence à bord des marins requis.

Article 295 : Des dispositions doivent être prises pour la circulation à bord, notamment pendant les manœuvres et la manutention de même que pour le travail dans le gréement, le long de la coque et les passerelles avec la terre.

Les travailleurs doivent être instruits et mis en garde contre les dangers potentiels.

TITRE II : L'APPLICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉET DE SÛRETÉ AUX DIFFÉRENTS TYPES DE NAVIRES

Chapitre I : Les règles internationales

Article 296 : Pour l'application du présent titre, on entend par règles de sécurité et de sûreté aux navires, l'ensemble des règles de sécurité et de sûreté contenues dans les conventions internationales en vigueur en Côte d'Ivoire, notamment la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Article 297 : Les navires de charge ivoiriens effectuant des voyages internationaux en mer et ayant une capacité supérieure ou égale à 500 tonneaux de jauge brute et tout navire à passagers effectuant une navigation internationale ainsi que les navires de charge de plus de 300 tonneaux de jauge brute et effectuant des voyages en mer pour les équipements radioélectriques sont soumis aux dispositions des conventions internationales en vigueur en la matière.

Article 298 : Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui normalement n'effectue pas de voyages internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par l'autorité maritime administrative de l'une quelconque des dispositions prévues à cet effet, à condition qu'il soit conforme aux dispositions qui, de l'avis de l'autorité maritime administrative, sont suffisantes pour assurer sa sécurité et de sûreté au cours du voyage qu'il entreprend.

Article 299 : Les navires de charge sous pavillon de la Côte d'Ivoire effectuant un voyage international doivent être soumis à une visite technique, marqués et pourvus d'un certificat international de franc-bord tel que prévu par les dispositions des conventions internationales en vigueur. A défaut, le navire doit être pourvu d'un certificat international d'exemption pour le franc-bord délivré par l'autorité maritime administrative.

Chapitre II : Les règles nationales

Article 300: Les principes généraux de sécurité et de sûreté font l'objet de textes règlementaires plus détaillés dans leur ensemble ou sur un aspect particulier, toutes les fois que de besoin notamment pour :

- les navires à passagers de navigation nationale;
- les navires de charge de taille inférieure aux minima des conventions internationales ;
- les bateaux de navigation intérieure ;
- les navires de pêche selon la zone de navigation ;
- les navires de servitude ;
- les navires de plaisance.

Chapitre III : Les visites, les inspections et les contrôles

Article 301 : Les visites de sécurité des navires, engins et installations en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves, sont effectuées par les services compétents du ministère en charge des affaires maritimes.

Article 302 : Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porte citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes ivoiriennes, soit par ses propres moyens, soit à la remorque d'un navire, doit être muni d'un permis de navigation et d'un certificat de navigabilité.

Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porte citerne, chaland dans les mêmes circonstances prévues à l'alinéa précédent, doivent, suivant les cas, être munis :

- d'un certificat de franc-bord ;
- d'un certificat de sécurité pour les navires à passagers en cours de validité ;
- d'un certificat de prévention contre la pollution ;
- d'un certificat de sécurité pour le matériel d'armement ;
- d'un certificat de construction ;
- d'un certificat de sécurité radiotélégramme ou radio téléphonique et signaux optiques ;
- d'un certificat de jauge ;
- d'un certificat de dératisation ;
- d'un certificat de gestion de la sécurité ;
- d'un document de conformité au code I.S.M.

Toutefois, d'autres titres de sécurité prévus par les conventions internationales peuvent être exigés par l'autorité maritime administrative.

Article 303 : Des titres provisoires de sécurité sont délivrés par l'ambassade ou le consulat pour les bâtiments construits ou acquis à l'étranger et expédiés pour effectuer la traversée jusque dans un port ivoirien.

Article 304 : Tout navire, engin et installation en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves sont soumis aux visites suivantes :

- une visite de mise en service;
- une visite périodique tous les douze mois ;
- des visites supplémentaires, en cas de besoin.

A l'issue de ces visites, l'autorité maritime administrative délivre un titre de sécurité ou de circulation conformément aux présentes dispositions.

Les visites visées ci-dessus sont effectuées dans des conditions précisées par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 305 : Tout navire étranger est soumis, dans les ports de Côte d'Ivoire, à une inspection technique dans le cadre des contrôles exercés par l'Etat du port.

Article 306 : Après l'une quelconque des visites prévues à l'article 304 de la présente loi, aucun changement ne doit être apporté sans autorisation de l'autorité maritime administrative à la structure, aux aménagements, aux équipements, aux matériaux ou aux échantillons ayant fait l'objet de la visite.

Article 307 : Les visites et contrôles effectués par l'autorité maritime administrative sont soumis à la perception de taxes dont le montant est fixé par la loi de finances et donnent lieu à un procès-verbal dont un exemplaire est remis au navire contrôlé et l'autre conservé par l'administration pour des contrôles ultérieurs.

Article 308 : Les conditions de délivrance, de renouvellement, de validité, de prorogation, de retrait et la forme des certificats sont arrêtées par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 309 : Le service d'inspection de l'autorité maritime administrative, en liaison avec la capitainerie du port, effectue des contrôles pour l'embarquement, le stockage, la séparation et l'arrimage des marchandises dangereuses et des cargaisons de grains en vrac.

Chapitre IV : La sécurité du bateau de navigation intérieure

Article 310 : Toute personne entreprenant en Côte d'Ivoire, pour son compte ou pour le compte d'un acquéreur, la construction d'un bateau de navigation intérieure est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité maritime administrative.

Le Ministre chargé des affaires maritimes fixe les caractéristiques techniques que doivent respecter les bateaux de navigation intérieure.

Article 311 : Tout bateau soumis à l'immatriculation doit, avant sa mise en service, faire l'objet d'une réception par l'autorité maritime administrative. Cette réception fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est remise au demandeur.

Tout bateau ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception à la demande du propriétaire.

Article 312 : Aucun bateau immatriculé ne peut être mis en service sans un permis ou une carte de circulation.

Le permis et la carte de circulation sont délivrés par l'autorité maritime administrative après réception et visite de mise en service du bateau et sur présentation d'une police d'assurance.

Le modèle du permis ou de la carte de circulation prévu à l'alinéa 1 du présent article est fixé par le Ministre chargé des affaires maritimes.

La délivrance du permis ou de la carte de circulation prévue à l'alinéa 1 du présent article est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article 313 : Les bateaux pratiquant la navigation de commerce sur les voies d'eau intérieures et ayant à bord des marins professionnels sont astreints à la possession d'un rôle d'équipage.

Article 314 : En cas de destruction du bateau ou de sa mise en épave, le propriétaire est tenu de déposer à l'autorité maritime administrative le permis ou la carte de circulation. L'inobservation de cette prescription oblige celui-ci à acquitter les droits de visite annuelle.

Toutefois, s'il est impossible de récupérer le permis ou la carte de circulation, le propriétaire en fait la déclaration aux autorités compétentes. Dans cette hypothèse, il est dispensé du paiement des droits de visite.

Article 315 : Tout bateau de navigation intérieure qui peut faire l'objet d'une immatriculation est soumis à une visite de mise en service.

Tout bateau de navigation intérieure immatriculé est soumis à une visite technique annuelle et des visites supplémentaires en cas de besoin.

Les visites effectuées par l'autorité maritime administrative sont soumises à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article 316 : Nul ne peut conduire un bateau immatriculé sur les voies d'eau intérieures s'il n'est titulaire d'un certificat de capacité ou de tout autre titre équivalent, valable pour la navigation effectuée.

Article 317 : La classification de la navigation par catégorie et les conditions d'obtention des certificats de capacité sont fixées par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 318 : La liste des documents, des équipements de sauvetage et de secours à bord des bateaux de navigation intérieure est déterminée par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Chapitre V : Les règles de navigation et de sécurité des navires et engins de plaisance

Article 319 : La navigation de plaisance s'effectue conformément aux dispositions de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

Article 320 : Tout navire et engin de plaisance qui peut faire l'objet d'une immatriculation est soumis à une visite de mise en service.

Tout navire et engin de plaisance immatriculé est soumis à une visite technique annuelle et à des visites supplémentaires en cas de besoin.

Article 321 : La liste des documents, des équipements de sauvetage et de secours à bord des navires et engins de plaisance est déterminée par le Ministre chargé des affaires maritimes.

TITRE III : LES PLANS DE SAUVETAGE ET DE SECOURS

Article 322 : Le sauvetage en mer et en zone lagunaire est organisé par l'autorité maritime administrative selon les principes de la convention internationale de l'organisation maritime internationale sur la recherche et le sauvetage en mer de 1979.

La zone d'intervention et de sauvetage, sans préjudice des limites exactes de la zone économique en mer, s'étend jusqu'à deux cents milles des côtes, de la frontière maritime Est à la frontière maritime Ouest.

Article 323 : Au-delà des douze milles des côtes, les interventions de recherche et de sauvetage sont cordonnées par la marine nationale en liaison avec l'autorité maritime administrative quand ils mettent en cause des navires et engins civils.

Cette coordination s'étend, en cas de besoin, au centre de secours des forces aériennes.

Article 324 : Les conditions de la préparation des opérations de sauvetage, de la mise en œuvre des moyens, des procédures ainsi que tous autres aspects pratiques tels que la permanence de commandement assurée par l'autorité maritime administrative en cas d'alerte en zone côtière sont déterminés par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 325 : Des plans d'organisation des secours sont préparés pour faire face aux points de débarquement, à un afflux de passagers qui pourraient avoir simultanément besoin de soins médicaux après un accident de mer, en liaison avec les hôpitaux, les secouristes et les transporteurs de malades.

TITRE IV : LES ENQUÊTES NAUTIQUES

Article 326 : Les enquêtes nautiques ont pour but de décrire officiellement les faits, de rechercher les causes de l'événement et d'indiquer comment l'accident aurait pu être évité et d'en tirer les conséquences pour l'avenir.

Le rapport officiel est public et toute personne intéressée peut demander à en prendre connaissance.

L'enquête nautique peut être utilisée dans une démarche conjointe mais indépendante comme une des pièces servant auprès des instances appropriées à régler notamment :

- les problèmes disciplinaires et de suspension de brevet ;
- les actions judiciaires en responsabilité notamment entre armateurs ;
- les litiges commerciaux avec les chargeurs ;
- les demandes d'indemnisation relatives au balisage, aux ouvrages portuaires et à l'environnement.

Article 327 : Une enquête nautique doit être ouverte notamment dans les cas suivants :

- décès ou lésions corporelles graves subies par une personne se trouvant à bord du navire, lorsque le décès ou les lésions corporelles graves sont survenus au cours de l'exploitation du navire ;
- disparition en cours de voyage d'une personne qui se trouvait à bord du navire ;

- intoxication grave ou empoisonnement d'une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord d'un navire, en cours de voyage ;
- abordage subi par le navire, échouement ou échouage ;
- survenance en cours de voyage, d'un accident ayant entraîné des avaries ou des dommages importants au navire ;
- incendie ou explosion survenu à bord du navire ayant entraîné des avaries ou des dommages importants au navire ou à la cargaison transportée ;
- perte totale du navire ;
- abandon du navire ;
- acte de piraterie ou attaque à main armée contre un navire ;
- accident de circulation à la plaisance.

L'autorité maritime administrative peut également demander qu'une enquête nautique soit effectuée à la suite de la survenance de tout événement à bord du navire.

Article 328 : L'enquête nautique est effectuée lorsque l'événement donnant lieu à enquête trouve son origine à bord d'un navire battant pavillon ivoirien.

L'autorité maritime administrative peut exiger qu'une enquête nautique soit effectuée, conformément aux dispositions prévues dans le présent titre, lorsque l'événement donnant lieu à enquête trouve son origine à bord d'un navire étranger mais que les intérêts ivoiriens sont également concernés et si ce navire fait escale dans un port ivoirien. Dans une telle hypothèse, l'autorité nautique peut refuser au navire battant pavillon étranger l'autorisation de départ du port jusqu'à ce que l'enquête ait été effectuée.

Article 329 : L'enquête nautique s'effectue lorsque des événements sont portés à la connaissance de l'autorité maritime administrative par :

- le rapport de mer du capitaine à la suite d'un événement notable à bord, décrivant les faits et les mesures prises ;
- un centre de sauvetage ;
- la capitainerie d'un port ivoirien ;
- une demande d'une autorité maritime administrative étrangère à propos d'intérêts ivoiriens ;
- un témoin, un plaignant ou la rumeur publique.

Article 330 : Toute enquête nautique effectuée, conformément aux dispositions du présent titre, est conduite par une commission dont les membres sont nommés par arrêté du Ministre chargé des affaires maritimes. Elle comprend des techniciens et marins compétents selon l'objet de l'enquête et toute personne jugée utile.

Article 331 : Si l'événement donnant lieu à enquête s'est produit alors que le navire se trouvait dans un port, l'enquête nautique est effectuée dans ce port ou au prochain port d'escale.

L'enquête peut cependant être reportée jusqu'à l'arrivée du navire dans un autre port, s'il est établi qu'il peut en résulter un gain important de temps ou un gain financier pour le navire, et compte tenu de la nature de l'événement donnant lieu à enquête.

En cas de perte totale du navire, l'enquête est effectuée au lieu du port d'immatriculation du navire, à moins que l'autorité maritime administrative n'en décide autrement. L'autorité maritime administrative délivre alors une attestation reconnaissant la perte totale du navire après enquête.

Article 332 : Lorsque l'événement donnant lieu à enquête se produit lors du séjour du navire dans un port de Côte d'Ivoire, le capitaine doit en informer l'autorité maritime administrative au plus tard avant la fin du jour ouvrable suivant celui de la survenance de l'événement ou de sa découverte, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 331 de la présente loi.

Dans les autres cas, l'autorité maritime administrative doit être informée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans un port étranger.

Article 333 : Lorsqu'une enquête a été effectuée par des autorités étrangères à la suite de la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article 327 de la présente loi, le propriétaire du navire ou le capitaine est tenu, sur demande de l'autorité maritime administrative de la Côte d'Ivoire, de leur faire parvenir une copie de ce rapport, dans la mesure où il est disponible.

TITRE V : LES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION ET D'EXPERTISE MARITIME

Article 334 : Est considérée comme société de classification toute personne morale dont les activités consistent notamment à

- suivre la construction de navires neufs, de leur conception à leur mise en service ;
- suivre les travaux de réparation des navires existants ;
- vérifier la conformité des navires et leurs démembrements aux normes de sécurité internationales et attribuer une cote aux navires en fonction de leur âge et de leur état ;
- délivrer des titres et certificats nationaux ou internationaux en matière de sécurité des navires et de la protection du milieu marin ;
- réaliser des études et recherches en matière de construction et d'équipement des navires.

Article 335 : Les sociétés de classification peuvent être membres des commissions de visites de sécurité et des commissions d'enquêtes nautiques.

Article 336 : Est considéré comme un expert maritime, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste notamment à :

- inspecter la coque et les installations du navire ;
- inspecter et surveiller la cargaison ;
- déterminer l'origine, l'étendue et le moment de survenance des dommages ou manquants ;
- réaliser des études et des enquêtes nautiques.

Article 337 : Les sociétés de classification et d'expertise maritime doivent être agréées par l'autorité maritime administrative.

La délivrance et le renouvellement de l'agrément se font suivant les modalités déterminées par le Ministre chargé des affaires maritimes et donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

TITRE VI : LES ÉPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNÉS

Chapitre I : Les épaves maritimes

Article 338 : Sont considérées comme épaves maritimes et soumises aux dispositions du présent chapitre :

- les engins flottants et les navires en état de non flottabilité abandonnés par leur équipage, qui n'en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons ;
- les aéronefs abandonnés en mer ou sur le domaine public maritime et en état d'innavigabilité ;
- les embarcations, machines, agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des aéronefs ;
- les marchandises jetées ou tombées à la mer ;
- généralement tous objets dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime.

Au sens de la présente loi, ne sont pas considérés comme des épaves, les navires, engins flottants aéronefs, marchandises et objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire à l'action de la douane.

Article 339 : Lorsqu'un bien considéré comme épave, dans les conditions prévues à l'article précédent, est trouvé dans les eaux territoriales ou dans les voies d'eau intérieures ou sur les rivages, l'autorité maritime administrative doit en être informée par la personne qui a découvert l'épave maritime, dans les quarante-huit heures suivant la découverte ou l'arrivée dans le premier port si l'épave maritime a été trouvée en haute mer.

L'inventeur d'une épave prend les mesures de sauvegarde pour préserver autant que possible la valeur du bien.

La déclaration faite à l'autorité maritime administrative doit préciser la date et le lieu de la découverte ou du sauvetage de l'épave maritime ainsi que les circonstances dans lesquelles il a eu lieu.

Article 340 : L'autorité maritime administrative prend les mesures utiles pour la sauvegarde et la conservation des biens sauvés.

Ces biens demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages intérêts quelle qu'en soit la cause.

Article 341 : Lorsque le propriétaire d'une épave découverte ou sauvée est identifié, l'autorité maritime administrative prend les mesures suivantes :

- si le propriétaire a son domicile en Côte d'Ivoire, elle lui adresse, ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon s'il est étranger, une notification pour l'informer de la découverte ou du sauvetage de l'épave maritime. L'autorité maritime administrative indique au propriétaire qu'il dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour revendiquer son bien et le met en demeure, dans un délai à déterminer en fonction des circonstances, de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave maritime ;
- si le propriétaire a son domicile à l'étranger, l'autorité maritime administrative lui adresse une notification et une mise en demeure identiques, par le procédé de son choix, en confirmant l'intermédiaire des services du ministère des affaires étrangères.

Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois après réception de la notification pour revendiquer ses droits. Il doit également prendre les mesures nécessaires dans le délai que lui fixe l'autorité maritime administrative.

Article 342 : En cas de découverte ou de sauvetage d'une épave maritime dont le propriétaire est inconnu, l'autorité maritime administrative prend les mesures suivantes :

- publication au journal officiel ou dans un journal d'annonces légales, d'un avis relatif à la découverte ou au sauvetage de l'épave maritime, avec indication du délai de six mois pendant lequel le propriétaire peut faire valoir ses droits ; l'avis porte également mise en demeure d'avoir à prendre les mesures nécessaires conformément à l'article précédent ;
- affichage dans tous les services des affaires maritimes et portuaires de l'avis publié au journal officiel ou dans un journal d'annonces légales ;
- notification au consul de l'Etat d'immatriculation du navire.

Article 343 : Lorsqu'il y a urgence ou lorsque le propriétaire d'une épave maritime est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, il ne procède pas dans les délais prévus aux articles 341 et 342 aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer le caractère dangereux de cette épave maritime, l'autorité maritime administrative peut, d'office, faire procéder, aux frais et risques du propriétaire, à l'exécution des mesures précitées.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou lorsque l'existence d'une épave maritime remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par l'autorité maritime administrative.

Lorsqu'une épave maritime est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente au profit de l'Etat s'étendent à l'ensemble de cette épave maritime, sans préjudice

du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affréteur.

Article 344 : La créance de l'autorité maritime administrative en raison des opérations de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave maritime de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.

Article 345 : L'autorité maritime administrative peut faire vendre l'épave aux enchères publiques par le ministère d'un commissaire-priseur si le propriétaire n'a pas revendiqué ses droits dans les délais fixés par les articles 341 et 342 de la présente loi.
La vente est assortie d'un cahier des charges imposant les modalités et délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave maritime.
Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave maritime la déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité maritime administrative, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes et redevances. Le produit net de la vente est versé à la régie des affaires maritimes où il peut être réclamé pendant deux ans par le propriétaire non déchu de ses droits.
Dans les cas de déchéance le produit net est versé immédiatement au trésor.

Article 346 : Si l'épave maritime est une marchandise ou un autre bien de nature périssable ou si sa conservation ou sa sauvegarde implique des dépenses jugées excessives, l'autorité maritime administrative peut procéder à la vente de l'épave maritime, sans que soient observés les délais prévus.
Le produit net de la vente est versé dans les mêmes conditions que celles définies à l'article précédent.

Article 347 : L'autorité maritime administrative peut, si l'épave maritime n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit avec l'inventeur de l'épave maritime ou toute autre personne, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriété ou en ait été déchu.

Article 348 : Toute personne qui sauve une épave maritime appartenant à autrui ou qui contribue au sauvetage d'une telle épave maritime, a droit à une rémunération calculée en tenant compte des frais exposés, de l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ainsi que de la valeur de l'épave maritime sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après les bases sus indiquées.
Le montant total de la rémunération ne peut dépasser la valeur de l'épave maritime.
Les épaves maritime de faible valeur non réclamées et dont le propriétaire reste inconnu peuvent être remises par l'administration maritime administrative au sauveteur en toute propriété six mois après leur déclaration.

Article 349 : Si le propriétaire réclame l'épave dans les délais impartis par la présente loi, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par la juridiction dans le ressort de laquelle l'épave a été soit trouvée, soit amenée.
Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave maritime dans les délais prévus par la présente loi ou si elle appartient à l'Etat, l'autorité maritime administrative fixe elle-même la rémunération forfaitaire du sauveteur.

Article 350 : Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave maritime, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est fixée par la convention des parties, à défaut par la juridiction du lieu où l'épave maritime a été soit trouvée, soit amenée.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement des opérations de sauvetage.

Article 351 : Les épaves maritime présentant un intérêt historique, archéologique, artistique ou scientifique sont déclarées propriétés de l'Etat de Côte d'Ivoire, leurs propriétaires étant indemnisés s'ils les ont acquis de bonne foi.
La rémunération de la personne qui aura trouvé ou sauvé de telles épaves maritimes sera fixée par l'autorité maritime administrative ou en cas de contestation par la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve soit le lieu de la découverte soit le lieu où a été amenée l'épave maritime.

Article 352 : Toute personne, autre que le propriétaire, qui procède à la destruction d'une épave maritime qui présentait un caractère dangereux, a droit à une indemnité dans les mêmes conditions que le sauveteur.

Article 353 : Le droit du sauveteur à rémunération, ainsi que celui de la personne prévue à l'article précédent est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour où les opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement ou de destruction de l'épave maritime ont pris fin.
La rémunération susmentionnée est assortie d'un privilège sur l'épave maritime sauvée ou détruite.

Article 354 : En cas de vol ou de détournement d'épave maritime, un procès-verbal de contravention est dressé par l'autorité maritime administrative, et l'exécution de perquisitions peut être demandée aux autorités judiciaires.
Le procès-verbal dressé à la suite d'un vol ou d'un détournement d'épave maritime est transmis par l'autorité maritime administrative au procureur de la République.

Article 355 : Les modalités pratiques de vente des épaves maritimes sont fixées par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Chapitre II : Les navires et les engins flottants abandonnés

Article 356 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout engin flottant ou à tout navire en état de flottabilité, abandonné dans les eaux sous juridiction ivoirienne et présentant un danger.

L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte soit de l'absence d'équipage à bord ou de la constatation que l'équipage n'a plus de nouvelles de l'armateur ou de l'exploitant soit de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvres.

Article 357 : En vue de mettre fin à l'encombrement et aux dangers que présentent les navires et engins flottants abandonnés, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité.

Lorsque le propriétaire ou l'armateur ou l'exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure, dans le délai qui lui est imparti, de mettre fin à l'encombrement ou au danger que présente le navire ou l'engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l'autorité maritime administrative peut intervenir elle-même, à leurs frais et risques.

Dans les zones portuaires, l'autorité maritime administrative peut autoriser l'autorité portuaire, à se substituer au propriétaire ou l'armateur ou l'exploitant, à leurs frais et risques.

En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office sans délai.

Article 358 : Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité maritime administrative. Cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.

En cas de déchéance, le navire ou l'engin flottant abandonné ne peut être vendu aux enchères publiques au profit de l'Etat de Côte d'Ivoire qu'à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité compétente au titre des mesures d'intervention prises en application de l'article 357 sont imputées en priorité sur le produit de la vente.

Article 359 : La cargaison des navires et engins flottants abandonnés peut être vendue aux enchères, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée. Le produit de la vente est consigné durant trois ans à la régie des affaires maritimes. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Au terme du délai de trois ans, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la régie des affaires maritimes.

Article 360 : Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

LIVRE IV

LES GENS DE MER

TITRE I : LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

Chapitre I : Le régime administratif et professionnel

Article 361 : Au sens de la présente loi, on entend par marin ou gens de mer, toute personne salariée engagée par un armateur ou son représentant, par un intermédiaire ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire de commerce ou de servitude, de pêche, de navigation intérieure ou de plaisance un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l'exploitation du navire.

La qualité de marin est constatée par l'inscription sur le registre d'identification des marins, tenu par l'autorité maritime administrative.

Article 362 : Toute personne désirant exercer la profession de marin doit remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité ivoirienne ;
- être âgée de dix-huit ans au moins ;
- être apte physiquement pour l'emploi envisagé ;
- satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles exigées ;
- ne pas avoir été condamnée à une peine privative de liberté.

Article 363 : Les fonctions de capitaine, de patron ou d'officiers à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance professionnelle sont exercées par des marins ayant les brevets requis en cours de validité.

Ces qualifications sont celles définies par les conventions internationales sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et leurs amendements ainsi que toutes autres conventions internationales que la Côte d'Ivoire viendrait à ratifier.

Article 364 : La navigation intérieure, à l'exception de celle effectuée sur des embarcations artisanales, doit être exercée avec des brevets côtiers, sauf pour les machines puissantes nécessitant des qualifications appropriées.

La plaisance exercée par des marins professionnels est assimilée aux catégories de navigation au commerce ou à la pêche. A ce titre, ils doivent être titulaires des brevets requis selon la taille ou la puissance du bateau.

Les conditions d'aptitude physique, selon les normes fixées par le Ministre chargé des affaires maritimes, sont constatées par des médecins des gens de mer ou des médecins agréés par l'autorité maritime administrative.

Article 365 : L'autorité maritime administrative délivre à toute personne ayant la qualité de marin, un livret professionnel maritime conforme aux normes internationales. Il est interdit d'y porter une appréciation sur le marin.

A l'étranger, le livret professionnel peut être établi par le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d'Ivoire, à la demande du capitaine. Le document ainsi délivré reste valable jusqu'à l'arrivée du marin en Côte d'Ivoire.

La forme, les caractéristiques générales, la durée de validité, les conditions de délivrance et de retrait du livret professionnel maritime sont fixées par le Ministre chargé des affaires maritimes.

La délivrance et le renouvellement du livret professionnel maritime sont subordonnés au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article 366 : L'autorité maritime administrative peut également délivrer à des personnes autres que celles définies à l'article 361, des autorisations d'embarquement dont la validité est limitée à une durée déterminée.

Sont concernés notamment :

- les personnes compétentes en matière de navigation maritime, de construction navale ou de pêche se rendant à bord d'un navire à des fins d'inspection, de recherche scientifique ou pour tout autre motif similaire ;
- les personnes employées par des entreprises de navigation, portuaires ou de pêche maritime, effectuant à bord du navire un stage nautique ;
- les ouvriers achevant à bord pendant la navigation des travaux pour le compte d'une entreprise terrestre ;
- les employés d'entreprises terrestres sans rapport avec la conduite du navire et ayant à bord une fonction d'animation relevant du tourisme.

Article 367 : La radiation du marin de la matricule peut être prononcée dans les cas suivants :

- lorsque le marin en formule la demande et à condition qu'il soit dégagé de tout engagement maritime ;
- lorsqu'il cesse de remplir l'une des conditions exigées à l'article 362 de la présente loi ;
- lorsqu'il est privé du droit d'exercer la profession de marin à la suite d'une décision judiciaire ou par décision disciplinaire de l'autorité maritime administrative ;
- lorsqu'il n'a pas navigué pendant une période de deux ans.

Le marin radié de la matricule pour défaut de navigation durant deux ans peut néanmoins demander sa réinscription s'il reprend la mer.

Article 368 : La décision de refus d'immatriculation ou celle relative à la radiation de la matricule peut être attaquée par l'intéressé.

Article 369 : Sont astreints à la possession d'un rôle d'équipage, les navires et bateaux embarquant des marins professionnels et en particulier ceux qui ont une décision d'effectif.

Le rôle d'équipage est délivré et renouvelé annuellement par l'autorité maritime administrative.

Les conditions de délivrance et de renouvellement du rôle d'équipage ainsi que la liste des navires dispensés de l'obligation de détenir ce document sont fixées par voie réglementaire.

La délivrance et le renouvellement du rôle d'équipage sont subordonnés au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article 370 : Le rôle d'équipage est établi en double exemplaire et comporte les mentions suivantes :

- les caractéristiques du navire et le nom du propriétaire ;
- le nom et l'adresse de l'armateur responsable ;
- l'identité complète des membres de l'équipage avec indication des fonctions à bord ;
- l'engagement formel du capitaine de se soumettre à la réglementation en vigueur.

Le rôle d'équipage mentionne également les conditions collectives ou individuelles d'engagement de l'équipage ainsi que les sanctions disciplinaires infligées à bord. A défaut, elles doivent y être annexées. Ces énonciations font foi en justice jusqu'à inscription de faux. Il permet l'établissement des actes d'état civil. Il tient lieu de preuve de navigation effectuée par l'équipage, tant pour l'obtention des pensions que pour des prestations à caractère social.

Article 371 : Le rôle d'équipage peut être complété :

- du rôle spécial d'équipage des navigateurs kroomen ;
- du rôle annexe ;
- de la feuille particulière d'enregistrement des actes d'état civil.

L'extrait du rôle d'équipage est la liste d'équipage permettant de vérifier l'application de la décision d'effectif.

Article 372 : Tout embarquement ou débarquement d'un membre de l'équipage doit faire l'objet d'une mention au rôle indiquant la date et le lieu de l'embarquement ou du débarquement.

A l'étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires sont habilitées à enregistrer ces mouvements qu'ils signalent immédiatement au port d'armement et au port d'immatriculation du navire.

Chapitre II : Le contrat d'engagement maritime

Section I : La formation du contrat

Article 373 : Au sens de la présente loi, on entend par contrat d'engagement maritime, tout contrat écrit, dûment visé par l'autorité maritime administrative et revêtu de la signature des parties ayant pour objet l'accomplissement d'un service à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, conclu soit entre un marin ou son représentant et un armateur ou son représentant, soit entre un marin ou son représentant et un intermédiaire.

L'écrit est exigé pour la conclusion du contrat d'engagement maritime à peine de nullité. Toutes modifications éventuelles de celui-ci ainsi que toutes dénonciations et résiliation sont effectuées dans les mêmes conditions à peine de nullité.

L'autorité maritime administrative peut refuser son visa si le contrat comporte des stipulations contraires aux prescriptions de la présente loi et aux textes pris pour leur application ou à des dispositions d'ordre public.

Article 374 : Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.

Article 375 : Tout mineur ne peut contracter un engagement maritime.

Toutefois, en matière de navigation à la pêche, le mineur de 16 ans révolus non émancipé peut contracter un engagement maritime avec l'autorisation de la personne ou de l'autorité investie du droit de garde à son égard.

Article 376 : L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité mentionnée à l'article précédent confère au mineur la capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à un engagement maritime, notamment pour percevoir ses salaires.

Le retrait de cette autorisation ne peut être opposé aux tiers, à l'autorité maritime administrative notamment, s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la conclusion du contrat d'engagement maritime.

Article 377: En dehors des périodes d'embarquement du marin et des congés afférents, le contrat est régi par les dispositions du code du travail.

Article 378: Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux marins engagés en Côte d'Ivoire en vue d'un service à effectuer à bord d'un navire sous pavillon d'un Etat étranger sauf si le contrat d'engagement le prévoit, ou s'il existe des accords de réciprocité entre la Côte d'Ivoire et cet Etat étranger.

Article 379 : Le contrat d'engagement maritime peut être conclu pour une durée déterminée à terme imprécis ou indéterminée ou pour un voyage.

Article 380 : Le contrat d'engagement maritime à durée déterminée ne peut excéder douze mois, repos et congés compris.

Les renouvellements successifs du contrat d'engagement maritime à durée déterminée ne doivent pas avoir pour effet d'excéder douze mois. Au-delà de cette durée, le contrat est réputé à durée indéterminée.

Section II : La suspension et la rupture du contrat

Article 381 : Tout contrat d'engagement maritime peut être suspendu par l'armateur ou son représentant :

- en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail entraînant une incapacité d'exercer de plus de six mois ou de plus de quatre mois pour toute autre maladie non liée au travail maritime ;

- lorsque le marin est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions maritimes en raison de causes justifiées pendant une période qui ne peut excéder un mois.

Article 382 : Lorsque le terme d'un contrat d'engagement conclu pour une durée déterminée vient à échoir au cours d'un voyage, l'engagement du marin prend fin à l'arrivée du navire au premier port d'escale.
L'engagement est toutefois prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port de la République de Côte d'Ivoire si le bâtiment doit y retourner dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat d'engagement.

Article 383 : La résiliation unilatérale du contrat d'engagement à durée indéterminée est subordonnée à un préavis donné par la partie qui en prend l'initiative. Les conditions et la durée du préavis sont fixées par les conventions collectives.
La partie qui prend l'initiative de la rupture doit notifier par écrit sa décision à l'autre.

Article 384 : La résiliation du contrat d'engagement maritime conclu pour une durée indéterminée ne peut intervenir du fait de l'armateur ou de son représentant dans les cas suivants :

- lorsque le marin se trouve en congé ;
- quinze jours avant le congé et quinze jours après le congé ;
- pendant une période de maladie du marin ;
- pendant les deux années précédant l'âge de la retraite ;
- pendant la durée du service effectué dans les forces armées, sous la réserve que le marin reprenne le service dans les deux mois à compter du jour de sa libération ;
- pendant une absence du travail pour motifs justifiés et prévus par des dispositions légales ou conventionnelles.

Article 385 : Le contrat d'engagement conclu pour un voyage prend fin le jour où le navire, après avoir atteint le port de destination, a terminé toutes les opérations de chargement ou de déchargement ou à l'expiration d'un délai de trois jours suivant l'arrivée du navire au port de destination indiqué dans le contrat d'engagement maritime.

Article 386 : Tout contrat d'engagement maritime peut être rompu par l'armateur ou son représentant sans préavis dans les cas suivants :

- le marin a enfreint gravement ses obligations de service ou la discipline à bord et, après accord de l'autorité maritime administrative ;
- le marin a été déchu de ses droits d'exercer les fonctions maritimes prévues dans les conditions d'exercice de la fonction de marin ;
- à l'issue d'une visite médicale effectuée par les services de santé des gens de mer, il est constaté une inaptitude à l'exécution du travail prévu dans le contrat d'engagement maritime.

Article 387 : Le contrat d'engagement peut être rompu par le marin sans préavis en cas d'inexécution par l'armateur de ses obligations, notamment en cas de non-paiement de son salaire ou de non-respect des conditions d'emploi.

Article 388 : La rupture du contrat d'engagement maritime ne peut avoir lieu, dans tous les cas, entre le début et la fin du voyage.

On entend par voyage en mer la période comprise entre le jour de la sortie du navire du port et le jour de l'achèvement de toutes les opérations de chargement ou de déchargement dans le port de destination.

L'autorité maritime administrative peut cependant, pour motifs graves, autoriser un débarquement immédiat du marin à charge pour l'armateur d'assurer le cas échéant, le rapatriement.

Article 389 : Le contrat d'engagement maritime peut, à tout moment, être rompu par consentement mutuel des deux parties.

Article 390 : La rupture par l'armateur ou son représentant d'un contrat d'engagement maritime à durée déterminée ou indéterminée ouvre droit à une indemnité de rupture, sauf en cas de faute lourde du marin.

L'indemnité de rupture du contrat est fixée conformément à la législation du travail.

Article 391 : Le marin peut demander à rompre son contrat s'il établit :

- qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou tout autre emploi d'un rang plus élevé que celui qu'il occupe conformément aux stipulations du contrat d'engagement maritime ;
- que, par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt certain.

Toutefois, son départ ne peut avoir lieu entre le début et la fin d'un voyage en mer.

Article 392 : A l'expiration du contrat d'engagement maritime, l'armateur ou son représentant doit délivrer un certificat de travail contenant des indications relatives aux périodes de travail effectué à son service, aux fonctions exercées à bord et mentionnant qu'il est libre de toutes les obligations prévues dans son contrat.

Le certificat délivré par l'armateur ou son représentant ne doit contenir aucune appréciation sur la qualité du travail du marin, ni aucune indication sur les salaires qu'il a perçus.

Article 393 : Les rapports entre l'armateur et le capitaine sont de nature contractuelle ; les différends se règlent devant les tribunaux compétents selon la nature du litige.

Section III : Le placement des marins

Article 394 : Le recrutement des marins s'effectue :

- soit par embauche directe ;
- soit par des sociétés ou établissements de placement agréés par l'autorité maritime administrative ;
- soit par un organisme public ou parapublic.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.

La délivrance de l'agrément est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Chapitre III : Les conditions d'emploi des marins

Section I : Les obligations du marin

Article 395 : Le marin accomplit son service, à titre exclusif, dans les conditions prévues dans le contrat d'engagement maritime et conformément à la réglementation et aux usages en vigueur.

Sur le navire, il est interdit au marin de se livrer à des activités lucratives.

Le marin est tenu au secret professionnel et à l'obligation de réserve.

Article 396 : Le marin est tenu de prendre soin des instruments, des outils et de tous équipements mis à sa disposition par l'armateur et de veiller à leur bonne conservation.

En cas de perte, de destruction ou de détérioration de ces instruments, outils ou équipements par la faute du marin, celui-ci est tenu d'indemniser l'armateur pour le préjudice ainsi causé.

Article 397 : Les marins engagés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée à terme imprécis ou au voyage et ceux se trouvant en position de réserve, sont tenus :

- de se mettre à la disposition de leur armement suivant la notification faite par l'armateur ou son représentant ;
- de prendre leur service à bord de tout navire de l'armement, suivant leur qualification ou leur grade ;
- d'exercer, à la demande de l'armement, toutes activités dans des emplois correspondant à leur qualification ou à leur grade, à bord ou à terre sur les navires stationnés au port ;
- d'informer dès que possible l'armement de toute maladie ou de toute blessure subie, lorsqu'ils se trouvent à terre et de fournir les justificatifs.

Article 398 : Le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il a été engagé.

En cas de force majeure ou de toute autre circonstance exceptionnelle, laissée à l'appréciation du capitaine et de nature à mettre en péril le navire, les personnes embarquées et la cargaison, il peut être ordonné au marin d'accomplir un travail autre que celui pour lequel il est engagé.

Article 399 : Le contrat d'engagement prévoit que lorsqu'il est constaté, pendant la navigation, un manque de qualification requise pour l'exécution du service auquel le marin est affecté, le capitaine peut lui demander d'effectuer tout autre travail qu'il juge pouvoir lui confier. Dans ce cas, le marin est rémunéré selon son nouvel emploi.

Article 400 : Si, pendant la navigation, l'effectif de l'équipage subit une réduction, chaque marin est tenu, à la demande du capitaine, d'accomplir un travail supplémentaire pour lequel il sera rémunéré conformément à la convention collective en vigueur.

Lorsque la réduction de l'effectif est de nature à entraîner des difficultés dans la conduite du navire ou un surmenage des membres de l'équipage, le capitaine doit compléter l'effectif à la prochaine escale du navire.

Article 401 : Le marin est tenu de prendre part à toutes opérations de sauvetage d'autres navires et de personnes se trouvant en danger en cours de navigation.

Il doit également participer au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.

Article 402 : En l'absence d'une clause du contrat d'engagement maritime l'y autorisant expressément, le marin ne peut embarquer à bord du navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant.

En cas d'infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au taux le plus élevé au lieu et à l'époque de leur embarquement, pour des marchandises de même espèce que celles indûment chargées sur le navire et pour le même voyage. Il est également responsable de tous dommages, amendes ou autres sanctions fiscales subies par le navire du fait de l'infraction mentionnée au présent article.

Article 403 : En cas d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article précédent, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou sa cargaison ou à faire encourir des amendes ou des confiscations pour infractions aux lois et règlements maritimes, sanitaires, douaniers ou environnementaux.

Article 404 : Le marin est tenu de déclarer au capitaine les quantités exactes et la nature des denrées de consommation personnelle et les objets qui sont en sa possession. Il répond de toutes les conséquences pouvant résulter de fausses déclarations notamment sur le plan douanier ou sanitaire.

Section II : Les obligations de l'armateur

Sous-section I : La rémunération du marin

Article 405 : Le marin est rémunéré selon sa qualification, la fonction exercée à bord du navire et au travail effectivement accompli, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.

Article 406 : Les taux des salaires de base et des suppléments ainsi que les primes et les parts de profit, leur mode de calcul et les conditions de leur paiement sont fixés conformément à la réglementation ou aux conventions collectives en vigueur.

Article 407 : Le marin payé au mois est rémunéré proportionnellement à la durée effective des services assurés.

Le marin payé au voyage a droit à une augmentation proportionnelle de son salaire en cas de prolongation du voyage, et à une indemnité en cas de retardement, à moins que la prolongation ou le retardement soit imputable à un cas de force majeure. Il ne subit aucune réduction du salaire en cas d'abrègement du voyage, quelle qu'en soit la cause.

Article 408 : Lorsque le voyage n'a pu être commencé ou continué par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, le marin rémunéré au voyage conserve son droit au salaire stipulé dans le contrat d'engagement maritime, mais sans que ce salaire puisse excéder le montant dû pour un mois de service, à compter du jour de la résiliation du contrat par l'armateur.

Article 409 : Le marin rémunéré au profit a droit, en sus de sa part, à une indemnité en cas de retardement, de prolongation ou d'abrègement du voyage, provenant du fait de l'armateur ou du capitaine, lorsqu'il établit avoir subi un dommage du fait de ce retardement, de cette prolongation ou de cet abrègement.

Article 410 : Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien, a droit à une rémunération équivalant au salaire afférent à cette fonction durant la période d'exercice de celle-ci.

Article 411 : Le capitaine du navire et les officiers responsables du pont, des machines et du service général, rémunérés sur une base forfaitaire, n'ont pas droit à une rémunération supplémentaire pour le travail effectué en dehors des heures normales de service.

Article 412 : Lorsque, pour des raisons de sécurité du navire, le capitaine ordonne à un marin d'exécuter un travail en dehors de ses heures de service, en vue du renforcement d'un poste d'équipage, une rémunération supplémentaire doit lui être versée pour chaque heure de travail effectuée.

Article 413 : Les membres de l'équipage d'un navire, à l'exception de ceux engagés au service d'une entreprise de sauvetage, qui ont assisté un autre navire ou participé à son sauvetage ou prêté assistance avec un résultat utile, ont droit à une part de la rémunération allouée au navire à bord duquel ils sont embarqués.

Article 414 : En cas de perte du navire par naufrage, le marin a droit au salaire payable conformément aux stipulations du contrat d'engagement maritime, pendant une période de deux mois à compter du jour du naufrage du navire, si le contrat d'engagement a été résilié par l'armateur et que le marin est resté sans travail pendant cette période.

En cas de vente, prise ou innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité de chômage pendant une période de deux mois dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1 du présent article.

Article 415 : En cas de rupture du contrat par le fait ou par la faute de l'armateur ou de son représentant, le marin a droit aux salaires qui lui sont dus pour le temps passé au service de l'armateur.

Le marin a également droit dans tous les cas, à une indemnité de licenciement équivalent à:

- 30% du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, de 1 à 5 ans d'ancienneté ;
- 35% du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, de 6 à 10 ans d'ancienneté ;
- 40% du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, plus de 10 ans d'ancienneté.

En outre, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Article 416 : En cas de rupture du contrat par le fait ou la faute de l'armateur ou de son représentant, le marin a également le droit de retenir, à titre d'indemnité, les avances perçues.

Le marin rémunéré au profit a droit à une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord ou, à défaut, par le tribunal compétent.

Article 417 : En cas de rupture abusive du contrat par le fait ou la faute de l'armateur ou de son représentant, le tribunal saisi peut accorder au marin, en plus de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts conformément au droit commun.

Article 418 : En cas d'inaptitude à la suite d'un accident de travail à bord du navire ou en raison d'un mauvais état de santé du marin dûment constaté, les salaires qui lui sont dus ne peuvent être diminués pendant le voyage.

Si le contrat d'engagement a été conclu pour un voyage ou en cas de rémunération au profit, la totalité du salaire ou des montants prévus est due.

Article 419 : En cas de disparition du marin pendant un voyage, une indemnité mensuelle est due à ses ayants droit jusqu'au jugement déclaratif de décès.

Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à un mois de salaire que le contrat d'engagement ait été conclu au voyage, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

Article 420 : Le marin qui s'absente du bord sans justification perd tout droit au salaire pendant la durée de son absence.

Article 421 : Le contrat d'engagement du marin est suspendu lorsqu'il est détenu comme suspect en raison d'une infraction à la législation pénale. Il peut réintégrer immédiatement son service en cas de non-condamnation.

Article 422 : Le marin ne peut déléguer ses salaires ou des parts de profit qu'en faveur d'une personne dûment mandatée. Une telle délégation ne peut dépasser les deux tiers du montant total des salaires ou des parts de profit dus.

La délégation des salaires peut être donnée ou révoquée à tout moment par le marin, par écrit, dûment revêtu de sa signature et certifiée par l'autorité maritime administrative, ou en cours de voyage, par un télégramme ou tout autre moyen de communication adressé à l'armateur et confirmé par le capitaine du navire à bord duquel le marin se trouve.

La délégation des salaires et sa révocation prennent effet dès leur notification à l'armateur.

Article 423 : Le marin a droit à des avances à valoir sur ses salaires. Le montant des avances susceptibles d'être versées ainsi que les conditions de leur paiement doivent être fixés dans un règlement intérieur établi par l'armateur après avis du délégué du personnel et approuvé par l'autorité maritime administrative.

Article 424 : Le marin peut également obtenir, en cours de route, un acompte sur ses salaires. Tout versement d'un acompte doit être mentionné sur le livre de bord et suivi de la signature du marin et de celle de deux membres de l'équipage.

Les acomptes versés ne peuvent être supérieurs à un tiers du montant total des salaires dus au marin au moment où un acompte est demandé, sous déduction des avances et délégations.

Article 425 : Les dispositions légales relatives aux parts de salaires non cessibles et aux parts de salaire ne pouvant être saisies par décision de justice au profit d'une tierce personne, sont applicables au marin.

Sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit :

- les vêtements du marin ;
- les instruments et autres objets appartenant au marin lorsqu'ils sont utilisés dans l'exercice de sa profession ;
- les sommes dues au marin pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement.

Sous-section II : L'approvisionnement du marin

Article 426 : L'armateur est tenu de fournir au marin, à titre gratuit et pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage, la nourriture et une boisson potable en quantité suffisante. Sur les navires affectés à la navigation côtière, l'armateur peut verser au marin une allocation équivalente.

Article 427 : Tout navire doit être muni d'installations, d'aménagements et d'équipements appropriés pour la réception et la conservation de vivres et de l'eau, de même que pour la préparation des repas et le service de cuisine et de table à bord.

Article 428 : Le Ministre chargé des affaires maritimes fixe sur les navires de plus de douze personnes :

- la composition de la ration journalière minimum de la nourriture qui doit être fournie au marin sur les différentes catégories de navires ;
- le montant de l'allocation équivalente qui peut être versée, le cas échéant par l'armateur, et les conditions dans lesquelles le marin peut en bénéficier.

Article 429 : Pour les navires effectuant une navigation internationale, le Ministre chargé des affaires maritimes définit la réglementation applicable à l'approvisionnement des marins en vivres, en eau et au service de table à bord.

Article 430 : Pour les marins effectuant une navigation internationale, l'autorité maritime administrative fixe les conditions dans lesquelles, à des intervalles de temps déterminés, le capitaine ou un officier spécialement désigné par lui à cet effet, accompagné d'un membre de l'équipage du navire, procède à l'inspection :

- des provisions en vivres et en eau ;
- des locaux et des équipements utilisés pour la réception et la conservation des vivres et de l'eau ainsi que des locaux, aménagements et équipements utilisés pour la préparation et le service des repas.

Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit.

Article 431 : Sur plainte écrite d'un quart au moins des membres de l'équipage ou à la suite d'une plainte formulée par une organisation reconnue d'armateurs ou de marins, relative à la fourniture des provisions en vivres et en eau ou au service de cuisine et de table à bord, l'autorité maritime administrative peut procéder à une inspection et faire procéder à l'analyse des prélèvements aux frais de l'armateur.

Afin de ne pas retarder, le cas échéant, le départ du navire, la plainte prévue à l'alinéa précédent doit être formulée dès que possible et au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le départ du navire du port.

Article 432 : Il est interdit à toute personne d'introduire à bord du navire des boissons alcoolisées, sans l'autorisation expresse du capitaine.

Toute boisson alcoolisée, introduite à bord du navire, contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, est confisquée par le capitaine sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.

Sous-section III : Le logement du marin

Article 433 : Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :

- aux navires de commerce ayant une jauge brute inférieure à cinq cents tonneaux ;
- aux navires de pêche artisanaux et côtiers ;

- aux remorqueurs et aux navires exclusivement utilisés dans la navigation en eaux portuaires et intérieures.

Article 434 : Le Ministre chargé des affaires maritimes détermine les modalités d'application des dispositions relatives à :

- l'aménagement des cabines et des postes de couchage de surface minimale, ventilés, éclairés, chauffés et protégés des nuisances ;
- la fourniture des couchettes individuelles mises à la disposition des membres de l'équipage ;
- l'installation de cuisines, cambuses et réfectoires à bord des navires ;
- l'installation de locaux de récréation à bord ;
- les installations sanitaires à bord des navires et la fourniture d'eau douce, chaude et froide, ainsi que les moyens de lavage et de séchage du linge.

Article 435 : L'autorité maritime administrative inspecte tout navire ou engin flottant et s'assure que les logements de l'équipage sont conformes aux conditions exigées par la présente loi et par les textes pris en vue de son application, notamment :

- lorsqu'il est procédé à la première immatriculation du navire dans un port ivoirien ;
- lorsque les logements de l'équipage ont été modifiés d'une manière importante ou reconstruits ;
- lorsqu'une plainte écrite est adressée à l'autorité maritime administrative soit par une organisation de marins reconnue en Côte d'Ivoire, soit par un représentant de tout ou partie de l'équipage. Dans ce cas la plainte devra parvenir à l'autorité maritime administrative suffisamment tôt pour éviter tout retard au navire et devra préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires dont la violation ou le non-respect est invoqué.

Article 436 : Une infirmerie est prévue à bord de tout navire embarquant un équipage d'au moins quinze personnes et affecté à un voyage de plus de trois jours. L'autorité maritime administrative peut accorder des dérogations à cette disposition en ce qui concerne certaines catégories de navigation dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Article 437 : Tout navire ne disposant pas d'une infirmerie conformément à l'article précédent doit être pourvu d'un coffre à médicaments, d'un type approuvé par l'autorité maritime administrative, accompagné d'instructions aisément compréhensibles.

Le Ministre chargé des affaires maritimes fixe la composition des coffres à médicaments à bord des navires et des bateaux de navigation intérieure.

Sous-section IV : L'habillement du marin

Article 438 : L'armateur est tenu de fournir gratuitement, à chaque membre de l'équipage, des vêtements de travail et de protection, suivant la nature du travail effectué à bord.

Le Ministre chargé des affaires maritimes dresse la liste des vêtements de travail et de protection à fournir, ainsi que la liste des vêtements de sortie, les conditions de leur attribution et de leur utilisation.

Section III : Le rapatriement du marin

Article 439 : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires de commerce et de pêche ayant une jauge brute supérieure à cent tonneaux et effectuant des voyages internationaux.

Article 440 : Tout membre d'équipage de nationalité ivoirienne, domicilié en Côte d'Ivoire, qui est débarqué à l'étranger en cours ou en fin de contrat, a le droit d'être rapatrié à son port ivoirien d'embarquement.

Si le port d'embarquement se trouve à l'étranger, le marin ivoirien est rapatrié à sa demande en Côte d'Ivoire.

Article 441 : Les frais de rapatriement comprennent toutes les dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du membre de l'équipage durant son retour. Ils comprennent également les frais d'entretien jusqu'au moment fixé pour son départ.

Article 442 : Le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu'il est procuré au marin un emploi convenable à bord d'un navire se rendant au port d'embarquement visé à l'alinéa 1er de l'article 440.

Lorsque le marin est rapatrié comme membre d'un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.

Article 443 : Les frais de rapatriement du marin, resté à l'étranger pour des raisons indépendantes de sa volonté, sont à la charge de l'armateur s'il a été débarqué ou abandonné à l'étranger en raison :

- d'un accident survenu au service du navire ;
- d'un naufrage ;
- d'une maladie qui n'est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part ;
- de congédiement pour une cause qui ne lui est pas imputable telle que la saisie du navire ou l'arrêt de son exploitation.

Article 444 : Les frais de rapatriement du marin débarqué en raison d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis sont à la charge de l'Etat.

Article 445 : En cas de défaillance de l'armateur, la représentation diplomatique ivoirienne ou le consul, s'il est saisi, prend toutes les mesures nécessaires pour rapatrier les membres d'équipage ivoiriens, domiciliés en Côte d'Ivoire, aux frais de l'armateur.

L'alinéa ci-dessus s'applique également en cas d'abandon de marins ivoiriens à l'étranger ; l'Etat ivoirien se réserve le droit de poursuivre l'armateur, le consignataire ou l'affréteur.

Un marin sera considéré comme abandonné si l'armateur n'assure pas ses obligations vis-à-vis de celui-ci en matière de rapatriement alors que le contrat d'engagement n'a pas été résilié.

Article 446 : Au cas où le marin a manqué l'appareillage ou en cas de congédiement à l'étranger d'un marin pour motif légitime, l'armateur est tenu de le rapatrier en Côte d'Ivoire. Quand la faute inexcusable du marin est retenue, l'armateur est en droit de retenir les frais de rapatriement encourus sur les sommes dues au marin ou lui en demander le remboursement.

Article 447 : Un membre de l'équipage, de nationalité étrangère, débarqué ou abandonné dans un port de la Côte d'Ivoire en cours ou en fin de contrat, a le droit d'être rapatrié, soit dans le pays où il est domicilié, soit à son port d'engagement, soit au port de départ du navire, à son choix, sauf stipulations contraires du contrat d'engagement ou d'une convention postérieure.

L'autorité maritime administrative informe immédiatement le représentant diplomatique de l'Etat dont le marin est ressortissant.

Le rapatriement est effectué soit par le consignataire ou en cas de défaillance de celui-ci, par la représentation diplomatique de l'Etat dont le marin est ressortissant. Les frais de séjour avant le rapatriement sont à la charge de ces mêmes autorités.

TITRE II : LE TRAVAIL MARITIME

Article 448 : Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d'un navire, à l'exception :

- du capitaine ;
- du pilote du navire ;
- du médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d'infirmerie ;
- des personnes qui ne sont pas membres de l'équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en mer, à des travaux de réparation, de nettoyage, de chargement ou de déchargement du navire ou à des fonctions d'entretien, de surveillance ou de garde.

Article 449 : La présente loi qui fixe les conditions minimales de travail, ne fait pas obstacle à la conclusion entre le marin et l'armateur d'un contrat à des conditions plus favorables en ce qui concerne l'organisation du travail à bord et les congés.

Chapitre I : L'organisation du travail à bord

Article 450 : Le capitaine affiche en un lieu accessible à tout le personnel de bord, les instructions relatives à l'organisation du travail à bord.

Ces instructions sont soumises au visa de l'autorité maritime administrative.

Article 451 : La durée normale du travail des marins ne peut excéder huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine.

Est considéré comme temps de travail effectif en plus du temps normal de service ou de veille, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

A bord des engins de servitude tels que les remorqueurs et les chalands qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie navigable des fleuves et rivières, ainsi qu'à bord des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme heure de travail effectif.

Article 452 : N'est pas compris dans la durée normale du travail, ni considéré comme heures supplémentaires, le temps nécessaire à l'exécution des travaux énumérés ci-dessous :

- les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées ;
- les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse ;
- les appels, exercices d'incendie ou d'embarcations et exercices similaires du genre de ceux que prescrit la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
- les travaux supplémentaires requis par des formalités douanières, la quarantaine ou formalités sanitaires.

Article 453 : Le marin est tenu, aussi bien au port qu'en cours de navigation, à bord comme à terre, d'exécuter les ordres de ses supérieurs en ce qui concerne le navire et la cargaison.

Article 454 : La durée du travail à bord des navires ne peut excéder, pour les mineurs de dix-huit ans, six heures par jour et quatre heures le samedi, soit trente-quatre heures par semaine.

Un mineur ne peut être employé à bord qu'à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine est tenu de veiller à l'initiation du mineur dans l'exercice de la profession de marin.

Article 455 : Sauf dans les cas de nécessité, le mineur de dix-huit ans a droit à :

- une interruption de son travail d'une durée d'une heure, après quatre heures de travail continu ;
- un repos complet entre vingt et une heures et six heures.

Article 456 : Un mineur de dix-huit ans ne peut effectuer d'heures supplémentaires que dans la limite de deux heures par jour, sauf en cas de nécessité et notamment pour des raisons de sécurité et l'exécution des travaux prévus à l'article 452 de la présente loi.

Article 457 : Le personnel chargé de la sécurité, de la surveillance et de la manutention au port est organisé à la diligence du capitaine en respectant une durée normale de repos et la limite hebdomadaire des heures de travail.

Article 458 : Le décompte des heures supplémentaires est tenu dans un cahier spécial sur les navires de plus de cent tonneaux de jauge brute, effectuant une navigation internationale. Cette mesure n'est pas applicable aux capitaines et aux officiers rémunérés au forfait.

Article 459 : En dehors de son service au port, le marin a le droit de quitter le bord si les conditions de sécurité du navire le permettent.

Article 460 : Le jour et l'heure de présence de l'appareillage du navire ou de changement de son lieu de mouillage doivent être indiqués suffisamment tôt sur le tableau d'affichage à la coupée du navire.

Lorsqu'un marin s'absente du bord, sans justification à l'heure d'appel précédant l'appareillage du navire au port d'armement, il peut être remplacé.

Article 461 : Sur les navires dont l'équipage hors officiers comporte plus de douze marins, ceux-ci peuvent désigner un ou plusieurs délégués de bord, selon les spécialités, chargés de transmettre leurs demandes au capitaine.

Article 462 : Les représentants syndicaux officiellement reconnus comme représentant certaines catégories de marins ont libre accès à bord pendant les séjours au port pour se concerter avec les marins ou présenter des demandes au capitaine.

Article 463 : Tout accord relatif aux conditions de travail intervenu entre l'armateur et une catégorie de personnel est porté à la connaissance de l'autorité maritime administrative pour visa et enregistrement.

L'autorité maritime administrative peut le transformer en réglementation si la portée de la convention intéresse d'autres personnels.

Article 464 : L'armateur est tenu au respect des dispositions établies par l'autorité maritime administrative en matière de prévention des accidents de travail. Il est tenu, à cet effet, de signaler à l'autorité maritime administrative tous les accidents de travail, de fournir toutes informations, notamment le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et de préciser dans quelle partie du navire et en quel lieu l'accident s'est produit.

Article 465 : Les dispositions du présent chapitre, relatives à la durée du travail à bord, ne sont pas applicables :

- au second capitaine ou au chef mécanicien ;
- à tout autre officier chef de service qui ne prend pas le quart.

Article 466 : Le navire en rade ou au port, qui attend un pilote, un poste à quai, un contrôle Sanitaire ou douanier ou le règlement des formalités requises par les autorités administratives, est considéré comme un navire faisant route.

Article 467 : Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret.

Chapitre II : Le repos et les congés

Article 468 : Les marins employés à durée déterminée ont droit, outre les repos compensatoires, à un nombre de jours de congés proportionnel au temps d'embarquement à raison de six jours par mois d'inscription au rôle d'équipage. Ce temps est porté à trois jours pour les mineurs.

Article 469 : Les mineurs âgés de dix-huit ans, en service à bord de navires, ont droit à un congé payé annuel de trente jours ouvrables.

Article 470 : Tout accord portant sur l'abandon par le marin du droit au congé payé annuel ou sur une compensation en espèces est considéré comme nul.

Article 471 : Ne sont pas considérés comme interrompant la continuité de la période de service :

- les interruptions de service de courte durée qui ne sont pas imputables au fait ou à la faute de l'intéressé, et ne dépassant pas un total de six semaines dans une période de douze mois ;
- un changement quelconque dans la gérance ou la propriété des navires à bord duquel ou desquels le marin a servi.

Article 472 : Le Ministre chargé des affaires maritimes détermine les modalités et conditions spécifiques d'octroi des repos et congés des marins.

Chapitre III : Les conflits de travail

Article 473 : Les litiges qui s'élèvent en ce qui concerne les contrats d'engagement maritime entre armateurs, maîtres et marins sont portés préalablement devant l'inspection du travail maritime pour une tentative de conciliation.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le litige est porté devant le tribunal du travail.

Article 474 : Les actions en responsabilité engagées contre le marin pour toutes fautes commises dans l'exécution du contrat d'engagement maritime sont résolues suivant la procédure indiquée à l'article précédent.

Article 475 : Toute stipulation ou clause quelconque ayant pour but de donner compétence en ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats d'engagement maritime sur les navires ivoiriens, à un tribunal étranger ou à une juridiction arbitrale statuant à l'étranger, est considérée comme nulle et non avenue.

Chapitre IV : Les récompenses

Article 476 : Les personnes assumant des fonctions et des charges élevées dans le secteur maritime public ou privé, les officiers, maîtres et marins ayant exercé avec dévouement pendant au moins quinze ans dans le domaine maritime bénéficient d'un droit à une proposition dans l'ordre du mérite ivoirien. Tout acte de bravoure ou de dévouement exceptionnel reconnu est éligible à une telle proposition.

Un décret précise les contingents attachés à chaque catégorie, en sorte que cette décoration revienne principalement à des navigants et à des professionnels maritimes.

TITRE III : LE REGIME SOCIAL DES MARINS

Chapitre I : Les dispositions communes

Article 477 : Tout ivoirien exerçant la profession de marin est soumis au régime général de prévoyance sociale en vigueur en Côte d'Ivoire.

Les ressortissants d'autres Etats embarqués sur des navires battant pavillon ivoirien sont affiliés au régime de prévoyance sociale en vigueur en Côte d'Ivoire, sauf s'ils relèvent déjà d'un autre régime prenant en compte cette période d'emploi ou renonciation expresse de leur part.

Article 478 : Le bénéfice du régime de prévoyance sociale est accordé aux marins et à leurs ayants droit, sous réserve que les marins réunissent les conditions de navigation, d'affiliation et de cotisation au régime général de prévoyance sociale en vigueur en Côte d'Ivoire.

Article 479 : Les armateurs et tous autres employeurs bénéficiant des services des marins sont tenus au paiement d'une cotisation calculée en fonction des salaires versés aux marins, conformément aux règles prévues par le régime général de prévoyance sociale.

Les armateurs et les marins peuvent améliorer contractuellement ce régime auprès d'assurances privées.

Article 480 : Les marins qui, à bord des dispositifs et installations prévus à l'article 87 de la présente loi participent à des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources du plateau continental peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime d'assurance sociale applicable aux gens de mer et continuer donc à bénéficier des dispositions de la présente loi relatives aux risques maladie, accident et au rapatriement. Leur employeur est tenu, dans ce cas, aux obligations prévues à la charge de l'armateur.

Chapitre II : Les dispositions spécifiques

Section I : Les maladies et les accidents en cours de navigation

Article 481 : Le marin blessé, dans un accident survenu au cours ou à l'occasion du service à bord du navire ou lors d'un travail effectué à terre pour le compte de l'armateur pendant la durée du contrat d'engagement maritime, a droit à une assistance à la charge de l'armateur jusqu'à son débarquement.

Après le débarquement le marin blessé est pris en charge par le régime général de prévoyance sociale, nonobstant le délai de quatre mois de soin dû par l'armateur au marin à compter du jour où celui-ci a été débarqué à terre, en Côte d'Ivoire.

Article 482 : L'accident du travail maritime s'entend d'un événement ayant une cause extérieure ou non, survenu au cours ou à l'occasion du travail lié à la profession de marin et entraînant, pour la victime, soit la nécessité de soins médicaux, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive.

Article 483 : Est assimilé à l'accident du travail maritime, l'accident survenu au marin :

- du fait ou à l'occasion d'un travail effectué à terre ou à bord d'un navire, pour le compte de l'armateur, par un marin appartenant au personnel de l'armateur ;
- au cours d'un stage de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle ordonnée par l'armateur ;
- pendant le trajet entre la résidence du marin et le lieu de l'embarquement ou du travail, ou inversement, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'exercice de l'emploi.

Article 484 : Le marin perçoit ses salaires et est soigné aux frais du navire, s'il est blessé ou contracte une maladie pendant qu'il est au service du navire ou s'il tombe malade pendant le cours de son embarquement

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement. Dans ce dernier cas, il doit être établi que la maladie a été contractée au service du navire.

Article 485 : Le marin qui est obligé de cesser son travail à la suite de blessures ou de maladie contractée pendant le service à bord du navire est débarqué et hospitalisé au port où se trouve le navire ou au premier port touché par le navire en attendant son rapatriement.

Le débarquement du marin et son hospitalisation sont décidés après avis du médecin du bord ou de tout autre médecin agréé par l'autorité maritime déclarant que l'état du malade requiert son débarquement.

Article 486 : Lorsqu'un marin est débarqué dans un port étranger à la suite de blessures ou de maladie contractée à bord du navire, le consul ou le représentant diplomatique de la

Côte d'Ivoire doit exiger du capitaine le dépôt, auprès d'un organisme ou d'une caisse qu'il lui désigne, de la somme présumée nécessaire au traitement et au rapatriement du marin blessé ou malade.

Article 487 : Le capitaine est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la garde des biens se trouvant à bord qui appartiennent à un marin blessé ou malade, jusqu'au moment du débarquement celui-ci.

Article 488 : L'assistance à la charge de l'armateur comprend :

- le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques en qualité et quantité suffisantes ;
- la nourriture et, en cas de nécessité, le logement ;
- le rapatriement s'il est débarqué hors du port d'embarquement ;
- le salaire pendant la période de prise en charge médicale, rapatriement y compris. Le salaire n'est pas dû si la maladie ou la blessure a été causée par un fait intentionnel.

Article 489 : Les soins cessent d'être dus par l'armateur lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée ou lorsque l'état du malade a pris un caractère chronique.

Ils cessent également d'être dus au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le marin a été débarqué à terre, en Côte d'Ivoire.

Toutefois, si le marin a été débarqué hors de la Côte d'Ivoire les soins sont dus, s'il y a lieu, au-delà du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, et jusqu'au rapatriement.

Section II : Le décès du marin

Article 490 : En cas de décès du marin à la suite de maladie ou du fait de blessures dont les frais de traitement sont à la charge du navire, celui-ci est également tenu de supporter les frais de retour du corps au port de rapatriement et les frais funéraires.

Article 491 : En cas de décès ou de disparition du marin en cours de navigation, le capitaine est tenu d'effectuer l'inventaire des biens, effets et valeurs laissés par le marin décédé à bord ou disparu en cours de voyage.

Ces biens et effets sont immédiatement mis sous scellés et laissés à la garde du capitaine qui prend toutes dispositions utiles pour en assurer la conservation. Les valeurs doivent être déposées dans le coffre du bord, dans un contenant scellé. Ils sont tenus à la disposition de la famille du marin par l'armateur ou par l'autorité maritime administrative.

Article 492 : En cas de décès du marin, l'armateur est tenu de payer aux ayants droits une indemnité dont le montant est égal à un mois du salaire minimum catégoriel du marin pour chaque année passée au service de l'armateur.

Article 493 : En cas de décès du marin pendant la durée du contrat, ses salaires, allocations de congé et les indemnités de toute nature acquis à la date du décès sont dus à ses ayants droit.

Article 494 : En cas de décès du marin alors qu'il accomplissait un acte de dévouement pour la défense ou le salut du navire, une indemnité équivalant au salaire dû en entier pour tout le voyage est versée aux ayants droit, quelle que soit la durée pour laquelle le contrat d'engagement a été conclu.

Chapitre III : Le bien-être des gens de mer

Article 495 : L'autorité maritime administrative prend les mesures nécessaires en vue de fournir les moyens et services de bien-être aux gens de mer sans discrimination aucune tant à bord des navires que dans les ports.

Lorsqu'elle prend les mesures prévues à l'alinéa 1 du présent article, l'autorité maritime administrative tient compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de sécurité, de santé et de loisirs.

Article 496 : Les moyens et services de bien-être sont réexaminés régulièrement afin de veiller à ce qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution technique, de l'exploitation ou de tout autre progrès dans l'industrie des transports maritimes.

Article 497 : Les moyens et services de bien-être, ainsi que les modalités et conditions de leur examen régulier sont définis par le Ministre chargé des affaires maritimes.

Article 498 : Le financement des moyens et services de bien-être en faveur des gens de mer provient :

- des subventions publiques ;
- des taxes ou autres droits spéciaux acquittés par les milieux maritimes ;
- des contributions volontaires versées par les armateurs, les gens de mer ou leurs
- organisations ;
- de contributions diverses.

Chapitre IV : Les prestations de la sécurité sociale aux marins et à leurs ayants droit

Article 499 : Pour avoir droit au bénéfice des prestations sociales, le marin et sa famille doivent répondre aux conditions d'affiliation et de cotisation prévues dans le régime général de prévoyance sociale.

Article 500 : Le marin blessé a droit à une pension d'invalidité s'il est atteint d'une incapacité partielle permanente évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents

du travail de droit commun, après consolidation de la blessure, ou stabilisation de l'état de santé résultant d'un accident professionnel.

Article 501 : Le marin a droit à une pension de retraite d'ancienneté lorsqu'il remplit la double condition de cinquante-cinq ans d'âge et compte au moins quinze années d'activités comprenant les congés et maladies au service du navire.

Si la navigation est à durée déterminée, la période d'embarquement, et de congé ou maladies afférentes, est prise en compte pour s'ajouter aux autres droits permettant de liquider une pension de droit commun.

Article 502 : Si le marin continue, après l'âge de cinquante-cinq ans à naviguer ou à accomplir d'autres services dans le cadre de son contrat d'engagement maritime, valables pour les droits à pension, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est reportée à l'âge de soixante ans ou à la cessation de l'activité, si celle-ci est antérieure.

TITRE IV : LES NAVIGATEURS KROOMEN

Article 503 : Est considérée comme navigateur kroomen toute personne ivoirienne qui, dans un port de la Côte d'Ivoire, embarque sur un navire ivoirien ou étranger pour y être exclusivement employée aux opérations de manutention d'entretien et de sécurité à bord ou aux travaux préparatoires et complémentaires de ces opérations, moyennant rémunération sans participer à la conduite du navire.

Article 504 : Les dispositions de l'article 394 relatives au placement des marins sont applicables au navigateur kroomen.

Article 505 : Pour embarquer en Côte d'Ivoire à bord d'un navire, le navigateur kroomen doit remplir, notamment les conditions suivantes :

- avoir la nationalité ivoirienne ;
- être déclaré physiquement apte par un médecin des gens de mer ;
- être âgé d'au moins dix-huit ans et de soixante ans au plus ;
- ne pas avoir été condamné pour des faits qualifiés, crimes ou délits infamants.

Article 506 : L'autorité maritime administrative procède à l'inscription du navigateur kroomen, ouvre une fiche matriculaire et attribue un numéro au navigateur kroomen lors de son entrée dans la profession.

L'inscription est sanctionnée par la remise d'un livret professionnel de navigateur kroomen dont la délivrance est soumise à la perception d'une taxe fixée par la loi de finances.

Article 507 : Les dispositions relatives au contrat d'engagement, à l'organisation du travail et à la rémunération des navigateurs kroomen sont définies par voie réglementaire.

Article 508 : Les dispositions de la présente loi relatives à la discipline à bord, aux conflits, aux récompenses et au régime social des marins sont applicables aux

navigateurs kroomen et aux travailleurs exerçant à bord des installations et dispositifs définis à l'article 87 de la présente loi.

TITRE V : LA MÉDECINE DES GENS DE MER

Article 509 : La médecine des gens de mer est pratiquée par les personnels du corps médical ou paramédical titulaires du diplôme de médecine ou d'infirmier au sein du service de santé des gens de mer.

Ils subissent en outre un examen de spécialité les qualifiant en médecine du travail appliquée aux gens de mer et assimilés.

Aux fins du présent titre, sont assimilés aux gens de mer :

- les agents des affaires maritimes ;
- les officiers mariniers et officiers de la marine nationale ;
- les élèves et le personnel des établissements d'enseignement maritime ;
- les dockers et les navigateurs kroomen ;
- les personnels des plates-formes d'exploration et d'exploitation offshore.

Article 510 : La médecine des gens de mer en tant que médecine spéciale de santé publique a pour missions:

- le contrôle de l'aptitude physique à l'entrée dans la profession et les contrôles annuels ou périodiques des marins au commerce, à la pêche, des travailleurs offshore des plates-formes de forage en mer, des navigateurs kroomen, des élèves et stagiaires des établissements d'enseignement maritime ;
- les visites d'embauche et les visites annuelles des dockers et des navigateurs kroomen ;
- le contrôle de l'hygiène à bord des navires et sur les plates-formes de forage - la police sanitaire aux frontières maritimes ;
- l'aide médicale d'urgence à bord des navires et sur les plates-formes de forage ;
- la médecine curative et préventive pour les gens de mer et assimilés et leurs familles.

Article 511 : Le personnel est astreint, pendant le service, au port d'un uniforme dont la composition est définie par voie réglementaire.

Article 512 : L'organisation et le fonctionnement du service de santé des gens de mer et des formations sanitaires sont définis par arrêté du Ministre chargé des affaires maritimes.

TITRE VI : LES DÉLÉGUÉS D'ÉQUIPAGE ET LES DIRIGEANTS SYNDICAUX

Article 513 : Sur tout navire de plus de dix marins, des délégués d'équipage titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 514 : Le nombre de délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible, les horaires de travail, les conditions de révocation des délégués par leur collège d'électeurs sont fixées par voie réglementaire.

Article 515 : Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail maritime.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués d'équipage pendant une période d'un an à partir de l'expiration de leur mandat.

LIVRE V

LES EVENEMENTS DE MER

TITRE I : LES ABORDAGES

Article 516 : Est considéré comme abordage, toute collision entre navires ou entre navires et bateaux de navigation intérieure ou heurt d'un obstacle résultant d'une manœuvre de navigation sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.

Tous engins flottant, à l'exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent.

Article 517 : Outre les cas d'abordage prévus à l'article précédent l'application de la présente loi s'étend à la réparation des dommages causés par un navire à un autre, aux personnes et aux biens s'y trouvant, en raison de l'exécution d'une manœuvre, de l'omission d'exécuter une manœuvre ou de l'inobservation des règlements.

Article 518 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires et bateaux de navigation intérieure de l'Etat de Côte d'Ivoire ou affectés à un service public.

Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments de la marine nationale lorsque l'abordage a eu lieu au cours d'exercices militaires effectués dans des zones ayant préalablement été déclarées comme dangereuses pour la navigation. Les commandants de ces bâtiments restent toutefois tenus de l'obligation de prêter assistance aux navires abordés.

Article 519: Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.

Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux aurait été au mouillage au moment de l'abordage.

Article 520 : En cas d'abordage entre un navire-remorqueur ou un navire remorqué et un autre navire, le convoi constitué par le remorqueur et le remorqué est considéré comme un seul navire.

Si le remorqueur a la direction des opérations de remorquage, sa responsabilité pourra être mise en cause par le navire tiers qui a été victime d'un abordage.

La responsabilité à l'égard du navire tiers victime d'un abordage incombe par contre au navire remorqué lorsque le capitaine de ce navire a conservé la direction des opérations de remorquage.

Article 521 : Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui a commis la faute.

S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.

Article 522 : Les dommages causés soit aux navires, soit à leurs cargaisons, soit aux effets ou aux autres biens des équipages, des passagers ou d'autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.

Les navires en faute sont cependant tenus solidairement à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou une lésion corporelle, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa 2 de l'article 521, il doit définitivement supporter.

Article 523 : La responsabilité prévue aux articles 521 et 522 subsiste dans les cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque le pilotage est obligatoire.

Article 524 : Les actions en réparation de dommages en cas d'abordage se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.

Le demandeur peut, à son choix, saisir aux fins de réparation le tribunal

- du domicile du défendeur ;
- de celui du port ivoirien dans lequel l'un ou l'autre navire s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi ;
- dans le ressort duquel l'abordage s'est produit.

TITRE II : L'ASSISTANCE

Chapitre I : Les dispositions communes

Article 525 : L'assistance des navires en danger, ainsi que les services de même nature rendus entre navires et bateaux de navigation intérieure, sont soumis aux dispositions du présent titre, sans tenir compte des eaux où ils ont été apportés.

Tous engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent.

Article 526 : Au sens du présent titre, on entend par :

- dommage à l'environnement tout préjudice matériel pour la santé de l'homme, la faune ou la flore marine ou pour les ressources de la mer, des lagunes, des fleuves, estuaires et canaux ou dans les zones adjacentes, causé notamment par pollution, contamination, incendie, explosion ou par des événements similaires ;
- bien, tout bien qui n'est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral ou aux rives et comprend le fret en risque.

Article 527 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux navires appartenant à l'Etat ou qui sont affectés à un service public.

Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre, aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l'exploration, à l'exploitation ou à la production de ressources minérales du fond de la mer, des lagunes, fleuves, estuaires et canaux.

Article 528 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute opération d'assistance à moins qu'un contrat en dispose autrement.

Le capitaine peut conclure des contrats d'assistance au nom du propriétaire du navire.

Des contrats d'assistance peuvent être conclus par le capitaine ou le propriétaire du navire pour le compte du propriétaire des biens se trouvant à bord.

Article 529 : Tout contrat d'assistance est nul ou modifié si :

- le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du danger ;
- le service rendu ne présente pas les caractères d'une véritable assistance, nonobstant la qualification que les parties lui ont donnée.

Chapitre II : Les obligations de l'assistant, du propriétaire et du capitaine

Article 530 : Tout capitaine est tenu, sans que son intervention ne présente un danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, de prêter assistance à toute personne trouvée en mer et dans les voies d'eaux intérieures, en danger de disparaître dans les eaux.

Le propriétaire du navire n'est pas responsable de la violation par le capitaine de l'obligation énoncée à l'alinéa précédent.

Article 531 : L'assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l'obligation :

- d'effectuer les opérations d'assistance avec le soin approprié ;
- d'agir avec le soin approprié pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, lorsqu'il s'acquitte de l'obligation au premier tiret ;
- de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement ;

- d'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger. Il est néanmoins entendu que le montant de la rémunération n'est pas affecté s'il s'avère que cette demande n'était pas raisonnable.

Article 532 : Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l'assistant, l'obligation :

- de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d'assistance ;
- d'agir avec les soins voulus pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
- d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement et que le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr.

Chapitre III : Les droits des assistants

Article 533 : Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération.

Sauf disposition conventionnelle contraire, aucun paiement n'est dû si le secours prêté n'a pas eu de résultat utile.

La rémunération, à l'exclusion des intérêts et des dépens, ne peut dépasser la valeur du navire et des autres biens sauvés.

Article 534 : Les services rendus malgré la défense expresse et raisonnable, du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n'est pas et n'a pas été à bord du navire, ne donne droit à aucune rémunération.

Article 535 : Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance apportée au navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services qui dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale d'un contrat de remorquage.

La présente disposition est applicable au pilote du remorqueur.

Article 536 : Une rémunération est due encore que l'assistance ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.

Article 537 : Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées.

Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement.

Article 538 : Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et à défaut par le tribunal.

Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.

La juridiction compétente peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont par leur faute rendu l'assistance nécessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vol, recel ou autres actes frauduleux.

Article 539 : La rémunération est fixée compte tenu des critères suivants, sans égard à l'ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous :

- l'étendue du succès obtenu par l'assistant ;
- la valeur du navire et des autres biens sauvés ;
- l'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
- la nature et l'importance du danger ;
- l'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines ;
- le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants ;
- le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leurs matériels ;
- la promptitude des services rendus ;
- la disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance ;
- l'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant.

Article 540 : Le paiement de la rémunération doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective.

Si l'une des parties intéressées a effectué le paiement de l'ensemble de la rémunération due, elle a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective.

Article 541 : Si l'assistant a effectué des opérations d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement, il a droit de la part du propriétaire, indépendamment de l'indemnité prévue à l'article 533 de la présente loi, à une indemnité spéciale égale à trente pour cent des dépenses engagées par l'assistant.

La juridiction compétente peut, en se fondant sur les critères fixés par l'article 539 augmenter l'indemnité spéciale sans que celle-ci représente plus de cent pour cent des dépenses au titre de l'assistance.

Les dépenses de l'assistant à prendre en compte pour l'évaluation de l'indemnité spéciale, comprennent les débours qu'il a raisonnablement engagés ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés, compte tenu des critères énoncés aux huitième, neuvième et dixième tiret de l'article 539 de la présente loi.

Si l'assistant a été négligent et n'a pu de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé de la totalité ou d'une partie de l'indemnité spéciale due en vertu du présent article.

Article 542 : La rémunération est répartie entre assistants sur la base des critères prévus par l'article 539 de la présente loi.

Article 543 : Si le navire qui a porté assistance n'est pas exploité par son propriétaire, la moitié de la rémunération est répartie à parts égales entre l'armateur du navire et l'affréteur, après déduction des frais exposés, sauf stipulation contraire du contrat d'affrètement ou de toute autre convention entre l'armateur du navire et l'affréteur.

Article 544 : La rémunération de l'assistant est répartie pour moitié entre le propriétaire et l'équipage du navire après déduction :

- des frais de réparation pour les dommages subis par le navire de l'assistant, sa cargaison ou tous autres biens se trouvant à bord ;
- des frais de combustible ;
- des salaires et indemnités payés au capitaine et à l'équipage, à l'occasion des opérations d'assistance.

Article 545 : La répartition de la moitié de la rémunération nette revenant au capitaine et à l'équipage, conformément aux conditions prévues à l'article 544 de la présente loi, est effectuée comme suit :

- le capitaine reçoit un tiers et les membres de l'équipage deux tiers ;
- la part revenant à l'équipage est partagée entre ses membres, proportionnellement au montant de leur salaire.

Toutefois les membres de l'équipage ayant pris des risques particuliers peuvent concourir à la répartition pour plusieurs parts leur revenant.

La part attribuée au capitaine ne doit en aucun cas être inférieure au double de la part allouée au membre de l'équipage ayant reçu la part la plus élevée.

Le pilote se trouvant à bord du navire, lorsque des opérations d'assistance sont entreprises, a droit à une part de la rémunération ; cette part est prélevée sur le montant alloué à l'équipage, elle doit être proportionnelle au salaire de l'officier de pont percevant le salaire le plus élevé.

Article 546 : Dès que le calcul de la répartition de la rémunération due au capitaine et aux membres de l'équipage est effectué, le propriétaire ou l'armateur non propriétaire du navire doit leur faire savoir le montant de la rémunération auquel ils ont droit, ainsi que le plan de répartition qui a été adopté.

En cas de règlement amiable, la répartition nette des sommes affectées au titre de l'assistance est signifiée individuellement par l'armateur du navire sauvé au propriétaire et éventuellement à l'affréteur, au capitaine, au représentant de l'équipage et au pilote s'il est concerné.

Article 547 : Les règles prévues aux articles 544 à 546 ne s'appliquent pas au capitaine et aux membres de l'équipage des navires ayant pour activité l'assistance et le sauvetage.

Article 548 : En cas de services d'assistance rendus dans le cadre de contrats existants, aucun paiement n'est dû en vertu des dispositions du présent titre à moins que lesdits services ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale d'un contrat conclu avant que le danger ne survienne.

Chapitre IV : Les créances et actions

Article 549 : L'assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu'une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.

Article 550 : A la demande de l'assistant, la personne redevable d'un paiement en vertu des dispositions du présent chapitre est tenue de fournir une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant, intérêts et frais compris.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 1, le propriétaire du navire sauvé doit faire toutes diligences nécessaires pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre eux, intérêts et frais compris.

Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l'assistant, être enlevés du premier port ou du lieu où ils sont arrivés après l'achèvement des opérations d'assistance, sans qu'une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant sur le navire ou les biens concernés n'ait été constituée.

Article 551 : La juridiction compétente pour statuer sur la créance de l'assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités y compris d'une garantie s'il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l'affaire.

En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l'article 550 de la présente loi est réduite proportionnellement.

Article 552 : Toutes contestations relatives à la rémunération au titre de l'assistance ou à sa répartition entre le propriétaire du navire, le capitaine et l'équipage, sont soumises soit au tribunal du lieu où l'assistance a été apportée ou du lieu où les biens sauvés ont été amenés, soit au tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile réel ou élu de l'assistant.

Article 553 : Si le navire assistant et le navire assisté battent tous deux, pavillon ivoirien et si les opérations d'assistance ont eu lieu dans les eaux territoriales de Côte d'Ivoire, toute clause attributive de juridiction à un tribunal étranger ou toute stipulation suivant laquelle compétence est donnée à un tribunal arbitral siégeant à l'étranger, est nulle.

Lorsque le navire assistant et le navire assisté ne battent pas pavillon du même Etat, ils peuvent convenir dans le contrat d'assistance de soumettre les litiges relatifs à l'exécution des opérations d'assistance à une juridiction de leur choix appliquant la loi qu'ils auront déterminée dans leur contrat.

Article 554 : Toute action en paiement en vertu des dispositions du présent chapitre est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d'assistance ont pris fin.

La personne contre laquelle une action a été entreprise peut, avant que le délai de prescription n'arrive à son terme, prolonger celui-ci par déclaration adressée au créancier.

TITRE III : LES AVARIES

Article 555 : Les avaries sont communes ou particulières.

Sont avaries communes les sacrifices faits et des dépenses extraordinaires exposées, sur décision raisonnable du capitaine, pour le salut commun et pressant d'un navire, de son équipage et de sa cargaison.

Sont particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées en avaries communes. Elles sont supportées par le propriétaire de la chose endommagée ou par celui qui a exposé la dépense, sauf leurs éventuelles actions en responsabilité, en remboursement ou en indemnité.

Article 556 : A défaut de stipulations contraires des parties intéressées, elles sont réglées conformément aux dispositions de la présente loi.

Toute clause contractuelle par laquelle le transporteur se réserve une option entre les présentes dispositions et toutes autres dispositions est réputée non écrite.

Chapitre I : Le classement en avaries communes

Article 557 : Sont seuls admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant matériellement les biens engagés dans l'expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence directe de l'acte d'avaries communes décidé par le capitaine.

Les pertes ou dommages directs ou non, subis par le navire ou la cargaison par suite de retard, soit au cours du voyage, soit postérieurement, tels que le chômage du navire, ne sont pas admis en avarie commune.

Article 558 : Lorsque l'événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties engagées dans l'expédition maritime, il y a lieu à règlement d'avaries communes, sauf recours contre celui à qui la faute est imputable.

Article 559 : Toute dépense supplémentaire, volontairement exposée pour éviter une dépense ou une perte qui aurait été classée en avaries communes, sera qualifiée elle-

même comme telle, à concurrence du montant de la dépense économisée ou de la perte évitée.

Article 560 : Lorsque la décision de faire des sacrifices ou d'engager des dépenses a été prise, le capitaine mentionne dès que possible dans le journal de bord les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.

Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.

Chapitre II : La contribution aux avaries communes

Article 561 : Les avaries communes sont supportées par le navire, le fret et la cargaison, évalués comme il est dit ci-après.

Article 562 : La contribution aux avaries communes est déterminée par le rapport entre les créances résultant de l'ensemble des dépenses, pertes ou dommages admis en avaries communes et la valeur réelle des biens sauvés et des biens sacrifiés.

Article 563: Le navire contribue en proportion de sa valeur estimée au port où s'achève l'expédition, augmentée s'il y a lieu du montant des sacrifices qu'il a subis.

Le fret brut et le prix du passage non acquis à tout événement contribuent pour les deux tiers.

Le montant des dommages et pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour le navire au port où s'achève l'expédition. Il est égal au coût des réparations consécutives aux sacrifices subis, coût réel si elles ont été effectuées ou coût estimatif s'il n'y a pas été procédé.

Article 564 : Les marchandises sauvées ou sacrifiées contribuent en proportion de leur valeur marchande, réelle ou supposée, estimée au port de déchargement.

Le montant des dommages ou pertes à admettre en avaries communes au titre des marchandises est égal au coût des sacrifices faits, calculé sur la base de leur valeur marchande à l'état sain au port de déchargement.

Article 565 : Les marchandises qui ont été déclarées pour une valeur inférieure à leur valeur réelle contribuent à proportion de leur valeur réelle, mais leur perte ou leur avarie ne donne lieu à classement en avaries communes qu'à proportion de leur valeur déclarée.

Article 566 : Les marchandises pour lesquelles aucun connaissement ou autre titre faisant foi de leur chargement n'a été délivré ne sont pas admises en avaries communes si elles sont sacrifiées. Elles contribuent cependant, à proportion de leur valeur réelle, si elles sont sauvées.

Article 567 : Les marchandises chargées en pontée ne sont pas admises en avaries communes si elles sont sacrifiées. Elles contribuent toutefois, à proportion de leur valeur réelle, si elles sont sauvées.

Article 568 : La disposition de l'article 567 ne s'applique pas en cas de chargement des marchandises en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport ou si le chargeur ou son représentant a consenti par écrit au chargement des marchandises en pontée.

Article 569 : Les effets et bagages des membres de l'équipage et des passagers, pour lesquels aucun connaissement, reçu ou autre document faisant foi de leur chargement n'a été délivré, ainsi que les envois postaux de toute nature, sont exempts de contribution s'ils ont été sauvés.

S'ils ont été sacrifiés ou endommagés, ils participent à la répartition dans les conditions prévues aux articles 555 et suivants de la présente loi.

Article 570: La répartition se fait au marc le franc.

En cas d'insolvabilité de l'une des parties ayant à contribuer, sa part est répartie entre les autres, proportionnellement à leurs intérêts. La valeur de sa contribution est pour chaque intéressé la limite de son obligation.

Article 571: Si, après la répartition entre les parties intéressées, mais avant le paiement des parts de la contribution, des biens sacrifiés sont récupérés par leurs propriétaires, la répartition décidée doit être révisée afin de tenir compte de la valeur des biens récupérés, déduction faite des dommages qu'ils ont subis et des frais exposés en vue de leur recouvrement.

Si le recouvrement des biens sacrifiés a lieu après le paiement de la contribution, la valeur de ces biens est partagée entre les parties ayant eu à contribuer, en proportion de leurs parts.

La valeur des biens récupérés est déterminée d'après leur valeur marchande, déduction faite des frais de recouvrement et des frais de vente.

Chapitre III : Le règlement des avaries communes

Article 572 : Il n'y a lieu à aucun règlement en cas de perte totale des intérêts engagés dans l'expédition.

Article 573 : L'armateur doit s'assurer que les marchandises ayant à contribuer en avaries communes ne sont pas délivrées au destinataire avant paiement de la contribution qui leur incombe ou caution suffisante fournie par le destinataire.

En l'absence de paiement de la contribution ou de fourniture d'une caution suffisante, le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation.

Lorsque les marchandises concernées sont des denrées périssables, le Président du tribunal compétent saisi par l'armateur ou le capitaine, statuant comme en matière de référé, ordonne la vente desdites marchandises et le produit de la vente est affecté au paiement de la contribution du propriétaire défaillant.

Article 574 : La demande d'établissement d'un règlement d'avaries communes doit être adressée à un répartiteur par l'armateur, dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle s'est achevée l'expédition.

Si l'armateur ne désigne pas de répartiteur dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute partie intéressée peut lui demander d'en désigner un dans un délai de quinze jours.

Article 575 : A défaut d'accord entre les parties intéressées sur la désignation d'un répartiteur ou sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le Président du tribunal du dernier port de déchargement.

Si ce port est situé hors de la Côte d'Ivoire, les experts sont nommés par le Président du tribunal du port d'attache du navire.

Article 576 : Si le règlement du répartiteur n'est pas accepté par toutes les parties intéressées, il est soumis à l'homologation de la juridiction compétente prévu à l'article 575 de la présente loi, à la requête de la partie la plus diligente.

En cas de refus d'homologuer, le tribunal procède à la répartition en s'appuyant, au besoin, sur le règlement d'un ou plusieurs nouveaux experts répartiteurs.

Article 577 : Toute action découlant des avaries communes se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'expédition a pris fin.

La prescription est interrompue dans les conditions des articles 2244 à 2250 du code civil et également à partir du moment où un répartiteur est désigné.

LIVRE VI

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET FLUVIO-LAGUNAIRE

TITRE I : LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE ET FLUVIO-LAGUNAIRE

Chapitre I : Les dispositions générales

Article 578 : Au sens du présent titre, on entend par :

- substance nuisible, notamment toute substance dont l'introduction dans la mer, les fleuves et lagunes, est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines ; de porter atteinte

à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer ou toute substance soumise à un contrôle ;

- rejet, lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances, tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, échappement, fuite, déchargement notamment par pompage, émanation ou vidange ;
- rejet, toute opération de déversement ne couvrant pas l'immersion de déchets et autres matières en mer, au sens des dispositions prévues dans le titre III du présent livre et les déversements de substances nuisibles effectués aux fins des recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution ;
- événement, tout incident qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le rejet à la mer d'une substance nuisible ou d'un effluent contenant une telle substance.

Article 579 : Les dispositions du présent titre, à l'exception des navires de guerre, s'appliquent à tout navire quel que soit son pavillon, aux hydroptères, aéroglisseurs, engins submersibles, engins flottants et plates-formes fixes ou flottantes.

Article 580 : Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux autres navires appartenant à l'Etat ou exploités par l'Etat lorsqu'ils sont utilisés exclusivement à des fins non commerciales.

Article 581 : Les navires pétroliers transportant plus de 2000 tonnes en vrac doivent justifier d'un certificat d'assurance de responsabilité civile en cours de validité prévu par les dispositions des conventions internationales en vigueur.

Tout navire qui est tenu de posséder le certificat d'assurance prévu à l'alinéa précédent est soumis, dans les ports ou les terminaux au large relevant de la juridiction de la Côte d'Ivoire, à une inspection effectuée par les services des affaires maritimes.

Article 582 : L'inspection prévue à l'article précédent a pour seul objet de vérifier la présence à bord du navire du certificat d'assurance en cours de validité, sauf si l'autorité maritime administrative a des raisons précises de penser que les caractéristiques du navire ou de son équipement diffèrent sensiblement de celles qui sont portées sur le certificat.

S'il n'y a pas à bord du navire de certificat d'assurance en cours de validité, l'autorité maritime administrative prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller avant qu'il puisse le faire sans danger excessif pour le milieu marin. L'autorité maritime administrative peut cependant autoriser le navire à quitter le port ou le terminal au large pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche.

Article 583 : L'Etat de Côte d'Ivoire élabore un plan de lutte contre la pollution marine dont l'organisation opérationnelle doit respecter les principes édictés par l'organisation maritime internationale en la matière.

Toutes les entreprises recevant des hydrocarbures et des produits chimiques ont l'obligation de disposer d'un plan de lutte approuvé par l'autorité compétente en matière de lutte contre la pollution marine et sont soumises à l'obligation d'assurance.

Chapitre II : Les rejets provenant des navires

Article 584 : L'autorité maritime administrative en collaboration avec le ministère chargé de l'environnement et les autorités judiciaires compétentes, enquêtent sur toute pollution provenant d'un navire ivoirien signalée par un Etat étranger, ou sur toute pollution dans les eaux sous juridiction ivoirienne.

Article 585 : En cas de rejet par un navire étranger de substances nuisibles ou nocives dans les eaux sous juridiction ivoirienne, constaté par l'autorité maritime administrative, celle-ci fournit aux autorités de l'Etat dont le navire bat pavillon, la preuve de ce rejet afin de leur permettre de prendre les mesures appropriées, sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées par les autorités judiciaires compétentes en Côte d'Ivoire.

Chapitre III : L'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution

Article 586 : Au sens du présent chapitre, on entend par :

- accident de mer, de tout abordage, échouement ou autre incident de navigation, ou tout autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence des dommages matériels subis par un navire ou sa cargaison ;
- hydrocarbures, notamment du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel et de l'huile de graissage ;
- substances autres que les hydrocarbures, les substances énumérées dans une liste annexée au protocole de 1978 à la convention internationale du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et les autres substances susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources vivantes, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer ;
- intérêts connexes, les intérêts de l'Etat de Côte d'Ivoire directement affectés ou menacés par l'accident de mer et qui ont trait notamment aux activités maritimes côtières, portuaires, lagunaires ou d'estuaires y compris les activités de pêcherie, constituant un moyen essentiel d'existence pour les intéressés, à l'attrait touristique de la région considérée et à la santé des populations riveraines et au bien-être de la région considérée, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore.

Article 587 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires et à tous engins flottants.

Article 588 : L'autorité maritime administrative peut prendre les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour les côtes ivoiriennes ou pour les intérêts connexes, une pollution ou une menace de pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ou par des substances autres que les hydrocarbures, à la suite d'un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident,

susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très importantes.

Article 589 : Le droit de l'Etat de côte d'Ivoire de prendre des mesures, conformément aux dispositions du présent titre est exercé par l'autorité maritime administrative dans les conditions suivantes :

- consulter, avant toute prise de mesures par l'autorité maritime les autorités compétentes des autres Etat mis en cause par l'accident de mer, en particulier celle du ou des Etats du pavillon ;
- notifier sans délai les mesures envisagées aux personnes physiques ou morales qui sont connues d'elle ou qui lui ont été signalées au cours des consultations comme ayant des intérêts qui pourraient vraisemblablement être compromis ou affectés par ces mesures. L'autorité maritime prend en considération les avis que les personnes peuvent lui soumettre ;
- consulter éventuellement avant la prise des mesures appropriées, des experts indépendants ;
- prendre en cas d'urgence sans notification ou consultation préalable ou sans poursuivre les consultations en cours des mesures immédiates et appropriées aux circonstances de l'accident de mer ;
- s'assurer, avant de prendre de telles mesures et au cours de leur exécution, d'éviter tout risque pour les vies humaines, d'apporter aux personnes en détresse toute l'aide dont elles peuvent avoir besoin et de ne pas entraver le rapatriement des équipages des navires ;
- notifier sans délai aux autorités compétentes des Etats et aux personnes physiques ou morales intéressées qui sont connues, les mesures qui ont été prises en application des dispositions du présent chapitre.

TITRE II : LA RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

Chapitre I : Les dispositions générales

Article 590 : Au sens du présent titre, on entend par :

- propriétaire, la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Dans le cas de navires qui sont la propriété d'un Etat et qui sont exploités par une compagnie ou toute autre personne enregistrée comme exploitant des navires, le terme propriétaire désigne cette compagnie ou cette personne ;
- affréteur, toute personne physique ou morale qui loue ou exploite un navire en location selon les termes du contrat de location ou charte-partie d'affrètement ;

- hydrocarbure, tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire ;

- dommage par pollution, tout préjudice ou dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire, ou que cette fuite ou ce rejet se produise ou le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures ;
- mesures de sauvegarde, toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d'un événement pour prévenir ou limiter la pollution.

Article 591 : Les dispositions du présent titre s'appliquent exclusivement aux dommages par pollution survenus sur le territoire y compris la mer territoriale et dans tous autres espaces maritime, fluvial et lagunaire de Côte d'ivoire ainsi qu'aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises , destinées à éviter ou réduire de tels dommages.

Article 592 : Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux navires appartenant à l'Etat de Côte d'Ivoire et affectés exclusivement au moment de la survenance de l'événement à l'origine de la pollution, à un service non commercial.

Chapitre II : La responsabilité du propriétaire du navire

Article 593 : Le propriétaire du navire au moment d'un événement ou si l'événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l'événement.

Il en est de même de l'affréteur en cas de contrat d'affrètement.

Article 594 : Le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve que le dommage par pollution résulte :

- d'un acte de guerre, d'hostilité, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ;
- en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage ;
- en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable des autorités responsables de l'entretien des feux ou autres aides à la navigation.

Article 595 : Si le propriétaire prouve que le dommage résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne.

Article 596 : Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être introduite contre le propriétaire, l'affréteur, sous quelque appellation que ce soit autrement que sur la base des dispositions de la présente loi.

Sous réserve de l'alinéa 3 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur les dispositions du présent titre, ne peut être introduite contre :

- les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage ;
- le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire ;
- toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente ;
- toute personne prenant des mesures de sauvegarde ;
- tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées sous les tirets 3 et 4, à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire contre les tiers.

Article 597 : Lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l'article précédent, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage.

Chapitre III : La limitation de la responsabilité du propriétaire de navires et la constitution d'un fonds de limitation

Article 598 : Le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité à un montant total par événement calculé sur la base des dispositions des conventions internationales en vigueur en la matière.

Il ne peut limiter sa responsabilité, s'il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnelle, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Article 599 : Pour bénéficier de la limitation de responsabilité, le propriétaire doit constituer un fonds à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal saisi de la demande d'indemnisation.

Le fonds peut être constitué soit en numéraire, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie jugée satisfaisante par la juridiction compétente.

Article 600 : La distribution du fonds entre les créanciers s'effectue proportionnellement aux montants des créances admises.

Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l'événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est

subrogée, à concurrence du montant qu'elle a payé, dans les droits de la personne indemnisée.

Article 601 : Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficier d'une subrogation en vertu de l'article précité si l'indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l'intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.

Article 602 : Les dépenses effectuées et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d'éviter ou de réduire une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.

Article 603 : L'assureur ou toute personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds, aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire.

Un tel fonds peut être constitué même lorsque le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité. Dans ce cas, les victimes conservent leurs droits à l'égard du propriétaire.

Article 604 : Lorsque, après l'événement, le propriétaire a constitué un fonds en application des dispositions qui précèdent et est en droit de limiter sa responsabilité, aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de l'événement ne peut être exercé sur d'autres biens du propriétaire.

De même, aucun droit à indemnisation ne peut être exercé sur un bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d'une demande en réparation pour les dommages par pollution causés par le même événement.

Dans les mêmes conditions, aucune saisie ne saurait être opérée sur toute caution ou garantie au titre d'un droit à indemnisation pour dommage par pollution résultant de l'évènement.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent toutefois que si le demandeur peut saisir le tribunal qui contrôle le fonds et si celui-ci peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.

Chapitre IV : Les assurances et autres garanties financières

Article 605 : Le propriétaire d'un navire immatriculé en Côte d'Ivoire et transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, est tenu de souscrire une assurance ou toute autre garantie financière, d'un montant fixé par application des limites de responsabilité tel que prévu par les conventions internationales en vigueur en la matière.

Article 606 : Un certificat attestant qu'une assurance ou qu'une garantie financière est en cours de validité, est délivré à tout navire par l'autorité maritime administrative après que celle-ci s'est assurée que le navire satisfait aux dispositions prévues à l'article précédent.

Le certificat délivré par l'autorité maritime administrative fait partie des documents nécessaires pour autoriser l'appareillage et une copie doit être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire. Il doit comporter les renseignements suivants :

- le nom du navire et du port d'immatriculation ;
- le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire ;
- le type de garantie ;
- les noms et le lieu du principal établissement de l'assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite ;
- la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l'assurance ou de la garantie.

Article 607: L'autorité maritime administrative ne doit pas autoriser un navire soumis aux dispositions du présent titre et battant pavillon de la Côte d'Ivoire à commencer toute expédition maritime si ce navire n'est pas muni d'un certificat délivré en application des dispositions de la présente loi.

Article 608 : L'assurance ou toute garantie financière ne peut cesser ses effets pour une raison autre que l'expiration du certificat mentionné à l'article 606, qu'après un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l'autorité maritime administrative, à moins que le certificat n'ait été restitué à cette autorité ou qu'un nouveau certificat valable n'ait été délivré avant la fin de ce délai.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à toute modification de l'assurance ou garantie financière ayant pour effet de faire perdre à celle-ci sa validité au regard du présent article.

Article 609 : Le certificat délivré ou visé sous la responsabilité des autorités compétentes d'un Etat-partie aux conventions internationales en vigueur sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, est reconnu par l'autorité maritime administrative à toutes les fins des conventions précitées et est considéré comme ayant la même valeur que le certificat qu'elle délivre, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un Etat-partie auxdites conventions.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent pour toute convention ou protocole ratifié par la Côte d'Ivoire.

Article 610 : L'autorité maritime administrative peut à tout moment demander à l'autorité compétente qui a délivré ou visé le certificat, de vérifier que l'assureur ou le garant porté sur ledit certificat a la capacité financière suffisante pour faire face aux obligations imposées par les Conventions internationales en vigueur.

Chapitre V : Les droits et actions

Article 611 : Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire ou de l'affréteur pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire ou l'affréteur n'est pas en droit de limiter sa responsabilité, se prévaloir des limites de responsabilité prévues au présent titre.

Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire ou l'affréteur est lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de sa faillite ou de sa mise en liquidation.

Le défendeur peut également se prévaloir du fait que les dommages par pollution résultent d'une faute intentionnelle du propriétaire ou de l'affréteur, mais il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il est fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire ou l'affréteur contre lui.

Le défendeur peut, dans tous les cas, obliger le propriétaire du navire ou de l'affréteur à se joindre à la procédure.

Article 612 : Les actions en indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la date où le dommage est survenu.

Article 613 : Les juridictions ivoiriennes sont exclusivement compétentes pour connaître des demandes d'indemnisation :

- lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire ivoirien, y compris l'ensemble des espaces maritimes et des eaux sous juridiction de la Côte d'Ivoire ;
- lorsque des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur le territoire ivoirien, y compris les espaces et eaux précités.

Article 614 : Les juridictions ivoiriennes sont seules compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds constitué conformément aux dispositions du présent titre.

Chapitre VI : La réparation par le fonds International d'Indemnisation pour les dommages par pollution

Article 615 : Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dénommé ci-après le Fonds, tel qu'institué par les conventions internationales en vigueur, est reconnu comme une personne juridique pouvant, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des juridictions ivoiriennes.

Article 616 : Le Fonds est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n'est pas en mesure d'obtenir une réparation équitable du propriétaire ou de l'affréteur.

Ce fonds est alimenté à proportion des quantités de pétrole brut importées par la Côte d'Ivoire. Le ministère en charge de l'environnement marin et l'autorité maritime administrative doivent s'assurer du versement de la contribution ivoirienne par l'industrie pétrolière.

Article 617 : Les actions relatives à des demandes d'indemnisation fondées sur les dispositions des conventions internationales en vigueur ne peuvent être portées devant les juridictions ivoiriennes que dans les cas suivants :

- lorsque les dommages ont été occasionnés sur le territoire de la Côte d'Ivoire ou dans ses eaux territoriales ou si les dépenses ont été faites en vue de prévenir ou de réduire les dommages au territoire ou aux eaux territoriales ivoiriennes ;
- lorsqu'un des dommages provenant du même événement ou série d'événements ayant la même origine et ayant eu lieu dans un Etat qui est partie aux conventions internationales sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou dus à des navires ou engins ivoiriens.

Article 618 : En cas de pollution littorale par hydrocarbures provenant de navires affectant des intérêts multiples, l'autorité maritime administrative se charge notamment :

- d'établir la responsabilité civile du propriétaire ou de l'affréteur du navire incriminé ;
- de coordonner l'ensemble des demandes d'indemnisation après une publicité auprès des collectivités locales lésées ou qui sont intervenues pour limiter la pollution, des groupes économiques tels que les pêcheurs ou les complexes touristiques et des particuliers pour trouble de jouissance.

Article 619 : Le Fonds peut se porter partie intervenante dans toute action contre le propriétaire du navire ou l'affréteur ou son assureur en ce qui concerne l'indemnisation de dommage par pollution.

Toute décision définitive rendue contre le Fonds dans un Etat qui est partie aux conventions internationales en vigueur sur le Fonds a effet obligatoire et peut être exécutée en Côte d'Ivoire.

TITRE III : L'IMMERSION EN MER DE DECHETS EN PROVENANCE DE NAVIRES OU D'AERONEFS

Article 620 : Au sens de la présente loi, on entend par immersion, tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer ou tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer.

Article 621 : Est interdite l'immersion des déchets ou autres matières sous quelque forme et dans quelque condition que ce soit, à l'exception de ceux dont l'immersion est subordonnée à la délivrance d'un permis.

Article 622 : Les Ministres chargés des affaires maritimes, de l'environnement et de l'Industrie déterminent conjointement :

- la liste des déchets et autres matières dont l'immersion en mer est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis spécifique ;
- la liste des déchets et autres matières dont l'immersion en mer est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis général.

Article 623 : L'autorité maritime administrative, avec le concours des autres ministères concernés délivre les permis spécifiques et les permis généraux, enregistre la nature et les quantités de toutes les matières dont l'immersion est autorisée, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion. Elle surveille également l'état des eaux maritimes après immersion.

Article 624 : L'autorité maritime administrative transmet à l'autorité judiciaire avec les résultats de son enquête les constatations faites pour tout rejet constaté provenant des navires ivoiriens ou étrangers dans sa zone économique exclusive et ses eaux nationales.

Article 625 : L'autorisation des rejets ponctuels et le sabordage en mer de navires inutilisables, après leur dépollution, est précédée d'une étude d'impact.

Article 626 : Le Ministre chargé des affaires maritimes et les Ministres chargés de l'environnement et de la défense déterminent les modalités de contrôle de l'immersion en mer de déchets et autres matières.

Les autorités administratives mentionnées à alinéa 1 du présent article, déterminent également les modalités et procédures de retrait, de stockage et de traitement avant enfouissement ou déversement à terre des déchets provenant des navires et aéronefs.

LIVRE VII

L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I : L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

Chapitre I : Les dispositions générales

Article 627 : Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage moyennant rémunération à mettre un navire à la disposition de l'affréteur.

Le contrat d'affrètement ou charte-partie est conclu par écrit à peine de nullité.

Les conditions et les effets des contrats d'affrètement sont définis par les parties et, à défaut, par les dispositions du présent titre.

Article 628 : Le contrat d'affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.

Le contrat d'affrètement est conclu au voyage, à temps, coque nue, ou à l'espace.

Article 629 : Les opérations d'affrètement ou de frètement de tout navire, à destination ou au départ des ports ivoiriens, pour compte propre ou pour compte de tiers, par tout transporteur maritime, tout chargeur, tout courtier ou par tout autre intermédiaire quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité maritime.

Toutefois les affrètements d'espace peuvent faire l'objet d'une déclaration a posteriori dans les quinze jours suivant le départ ou l'arrivée du navire.

La délivrance de l'autorisation prévue à l'alinéa 1 est soumise au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article 630 : En cas d'affrètement, l'affréteur peut, avec l'accord du fréteur, sous-affréter le navire.

Le contrat de sous-affrètements ne modifie pas les conditions du contrat initial d'affrètement.

Article 631 : Le changement de propriétaire, fréteur du navire, au cours de l'affrètement ne produit pas d'effet sur l'exécution de la charte-partie.

Le fréteur qui a vendu le navire demeure responsable conjointement avec le nouveau propriétaire du navire, de toutes les obligations résultant du contrat d'affrètement en cours.

Article 632 : L'affréteur est responsable à l'égard du fréteur et des propriétaires des autres marchandises transportées sur le navire, des pertes ou dommages résultant d'une violation des prescriptions légales et réglementaires, en particulier celles relatives à une interdiction d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises de contrebande.

De même l'affréteur est responsable à l'égard de l'Etat du port d'embarquement ou de débarquement des dommages résultant du transport de marchandises illicites et prohibées ou dont le conditionnement et le transport font l'objet de réglementation spécifique.

Le fréteur peut à tout moment faire décharger les marchandises illicites et prohibées dans un port quelconque. Il a droit à la totalité du fret dû pour leur transport.

Article 633 : Les rapports entre le fréteur et l'affréteur sont régis par les dispositions prévues dans la charte-partie, même si en vertu de celle-ci un ou plusieurs connaissements ont été émis.

Article 634 : Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement du prix de l'affrètement.

Article 635 : La prescription des actions nées du contrat d'affrètement ou de sous-affrètement est de deux ans. Le délai court à partir de la fin du contrat, même si celle-ci intervient avant le terme prévu, pour quelque raison que ce soit.

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire.

Chapitre II : Les différents types d'affrètements

Section I : L'affrètement au voyage

Article 636 : Par le contrat d'affrètement au voyage, le fréteur s'engage à mettre, totalement ou partiellement, un navire à la disposition de l'affréteur en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.

Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.

Article 637 : La charte-partie doit contenir, au moins, les mentions suivantes :

- les éléments d'individualisation du navire ;
- les noms et domiciles du fréteur et de l'affréteur ;
- la précision si l'affrètement est total ou partiel et, dans ce dernier cas, l'indication des cales ou autres espaces mis à la disposition de l'affréteur ;
- l'indication du genre de voyage à effectuer ;
- les lieux et dates de chargement et de déchargement ;
- le taux de fret et ses modalités de paiement ;
- l'importance et la nature de la cargaison ;
- le temps prévu pour le chargement et le déchargement.

Article 638 : Le fréteur est tenu de présenter à la date et au lieu convenus le navire et de le maintenir en bon état de navigabilité pendant le voyage, convenablement armé, équipé et apte à accomplir les opérations prévues dans la charte-partie. Il veille également au bon

état des conteneurs et autres engins qu'il fournit pour la réception, le transport et la conservation des marchandises.

Article 639 : L'affréteur s'engage à payer le prix de l'affrètement et à mettre à bord la quantité de marchandises énoncée par la charte-partie. A défaut, il paie la totalité du fret prévu pour cette quantité.

Article 640 : Si le poste de chargement n'a pas été fixé dans la charte-partie, le fréteur doit présenter le navire au lieu désigné par l'affréteur.

A défaut de désignation en temps utile, du poste de chargement par l'affréteur, le fréteur présente le navire au poste fixé par les autorités du port.

Article 641 : Le fréteur est tenu d'informer l'affréteur que le navire est arrivé au lieu de chargement et qu'il est prêt à charger. Cet avis est donné au moment convenu par les parties au contrat, et au plus tôt lorsque le navire se trouve au port de chargement ou à l'entrée de celui-ci.

Si le poste de chargement est précisé dans la charte-partie ou s'il a été indiqué par l'affréteur, l'avis est donné lorsque le navire est prêt à s'amarrer à ce poste de chargement.

L'avis que le navire est prêt à charger est à délivrer par écrit pendant les heures de bureau à la personne désignée par l'affréteur. Tout avis remis en dehors des heures de bureau est considéré comme délivré à la première heure de reprise du travail dans les bureaux.

Article 642 : Le fréteur ne peut refuser l'exécution d'opérations de remorquage dans le port ou le déplacement du navire d'un poste de chargement à un autre quel que soit le chargement qui a été convenu, si l'affréteur le demande et rembourse les frais résultant des opérations ainsi effectuées et si l'opération envisagée ne présente pas de danger pour le navire.

Article 643 : Si un cas de force majeure empêche pour un temps le départ du navire, le contrat d'affrètement subsiste sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts en raison du retard.

Le contrat subsiste et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure survient pendant le voyage.

Article 644 : L'affréteur a également droit à une réduction convenable du fret et à la réparation du dommage subi, si le fréteur ne met pas à sa disposition toutes les parties du navire prévues par la charte-partie.

Article 645 : L'affréteur peut remplacer les marchandises prévues dans la charte-partie, à condition que le fréteur y consente. Le fret payé par l'affréteur ne peut cependant être inférieur à celui qui a été stipulé dans la charte-partie.

Lorsque l'affréteur charge sur le navire une quantité de marchandises inférieure à celle stipulée dans la charte-partie, le fréteur peut compléter la cargaison par d'autres marchandises si l'affréteur y consent. Dans ce cas, le fret dû par l'affréteur est réduit, proportionnellement à la quantité de marchandises fournie par le fréteur.

Article 646 : Le navire est mis à la disposition de l'affréteur, aux fins de chargement et de déchargement de la cargaison, pendant les jours de planche ou staries ; ce délai ne donne pas lieu à rémunération. En cas de dépassement de ce délai, l'affréteur doit des surestaries qui sont un supplément de fret.

Le point de départ et la computation des jours de planche et des surestaries ainsi que la rémunération due au fréteur au titre des surestaries sont réglés conformément au texte en vigueur en matière de computation de délai.

Article 647 : Si le chargement du navire n'a pas été achevé à la fin de la période de surestaries, le fréteur a droit au fret prévu pour la quantité de cargaison non chargée.

La charte-partie peut cependant prévoir les conditions dans lesquelles un délai supplémentaire, appelé contre-surestaries, est accordé par le fréteur, à l'expiration de la période de surestaries, en vue de permettre l'achèvement du chargement de la cargaison. Dans ce cas, le fréteur ne peut faire partir le navire avec un chargement incomplet avant l'expiration de ce délai supplémentaire.

A défaut de convention entre les parties, la rémunération due au fréteur pour les contre-surestaries est égale à celle des surestaries, majorées de cinquante pour cent.

Article 648 : Le fréteur est tenu de payer à l'affréteur une prime de célérité si le chargement ou le déchargement du navire a été effectué par l'affréteur avant l'expiration de la période de jours de planche stipulée dans la charte-partie.

Si le taux de cette prime n'a pas été fixé dans la charte-partie, il est égal à la moitié de la rémunération due pour les surestaries. Les jours non ouvrables sont exclus du calcul des heures et des jours épargnés pour le fréteur.

Le montant de la prime de célérité est déductible de celui des surestaries dues par l'affréteur.

Article 649 : Le fréteur reste responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues à la charte-partie.

Le fréteur peut néanmoins se libérer de cette responsabilité en prouvant notamment:

- qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur ;
- que les pertes ou les dommages ne proviennent pas d'un manquement à ses obligations ;
- que les pertes ou les dommages sont dus à une faute nautique du capitaine, ou de ses préposés.

Article 650 : Le fréteur doit accomplir le voyage dans les délais et par la route qui ont été stipulés dans la charte-partie et, à défaut, dans les délais usuels et par la route ordinaire.

Le déroutement du navire effectué afin de sauver des vies humaines, le navire ou la cargaison, ne sera pas considéré comme une violation du contrat d'affrètement.

Le fréteur est tenu d'informer sans délai l'affréteur de tout retard ou déroutement lors de l'exécution du transport.

Article 651 : Le transbordement de la cargaison ne peut être effectué, à moins que l'affréteur y ait consenti. Un tel transbordement peut cependant être effectué sans l'accord préalable de l'affréteur, s'il est rendu nécessaire en vue de la poursuite du transport de la cargaison ou en raison d'avaries au navire.

Le fréteur a droit, dans ce cas, au paiement d'un fret proportionnel de distance, à moins que l'interruption du voyage soit imputable à des faits dont il répond.

Article 652 : Si le navire ne peut pas entrer dans le port de destination ou ne peut pas y décharger sa cargaison, à la suite d'un événement de force majeure ou pour toute autre cause non imputable au fréteur, celui-ci est tenu d'en aviser immédiatement l'affréteur.

Si l'affréteur n'a pas donné au fréteur, dans un délai raisonnable, les renseignements quant au lieu de déchargement de la cargaison, le fréteur peut ordonner au capitaine, soit de décharger les marchandises dans le port sûr le plus proche, soit de ramener la cargaison au port de chargement. Dans tous les cas, l'affréteur est tenu de payer le fret de distance.

Article 653 : Si le fret et la rémunération due au titre des surestaries et des contre-surestaries ne lui sont pas payés par l'affréteur, le fréteur peut, avec l'autorisation du tribunal compétent, faire consigner les marchandises et sommer l'affréteur de payer le fret ou fournir une caution suffisante sous huitaine.

A l'expiration de ce délai, le fréteur peut procéder comme en matière de gage.

Article 654 : Si l'affréteur ou son représentant ne se présente pas au lieu de déchargement, refuse de décharger les marchandises, ou retarde le navire de telle sorte que les opérations de déchargement ne puissent être terminées avant l'expiration du délai de déchargement, le fréteur a le droit de faire débarquer les marchandises et de les faire déposer en lieu sûr pour le compte et aux risques de l'affréteur. Il doit aviser sans délai l'affréteur de la mise en dépôt des marchandises.

Article 655 : Si les opérations de déchargement et de mise en dépôt mentionnées à l'article précédent dépassent le délai de déchargement et les surestaries prévues dans la charte-partie, le fréteur a droit à une indemnité pour le retard subi. Cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle due pour les contre-surestaries pendant le chargement.

Article 656 : Le fréteur peut rompre le contrat d'affrètement et exiger le paiement d'une indemnité si le port de chargement à option n'a pas été indiqué en temps utile ; il en est de même si le port de chargement désigné par l'affréteur n'est pas sûr.

Article 657 : La rupture du contrat d'affrètement peut être demandée par l'affréteur si le navire arrive en retard au port de chargement ou s'il n'est pas en état de navigabilité.

Cependant le fréteur peut établir que le retard ou le délai requis pour mettre le navire en état de navigabilité permettaient d'exécuter le contrat d'affrètement sans dommage pour l'affréteur.

Article 658 : Avant le départ du navire et sans qu'une faute n'ait été imputable à l'une ou l'autre des parties, le contrat d'affrètement est rompu sans dommages-intérêts de part et d'autre dans les cas suivants :

- le navire a été ou est devenu irréparable à la suite d'un accident ;
- le navire a été réquisitionné ou interdit d'appareiller par les autorités compétentes ;
- une interdiction de commerce a été décidée par le pays dans lequel le navire doit se rendre ;
- un événement de force majeure rend l'exécution du voyage impossible.

Article 659 : L'affréteur peut rompre le contrat d'affrètement avant le début du chargement; il doit, dans ce cas, indemniser le fréteur pour le préjudice qu'il a subi. L'indemnité due ne peut être supérieure au montant du fret.

Article 660 : En cas de rupture du contrat d'affrètement par le fréteur, celui-ci doit veiller à la conservation en bon état des marchandises et à leur acheminement à destination, si l'affréteur ne lui a pas donné de renseignements précis à leur sujet.

Article 661 : En cas d'interruption du voyage pour une cause non imputable au fréteur, l'affréteur est tenu au paiement d'un fret de distance si les marchandises ont été transportées, et conservées en bon état.

Le fret de distance correspond à la partie du fret qui est due, proportionnellement à la partie du voyage stipulé qui a été effectuée.

Section II : L'affrètement à temps

Article 662 : Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre à la disposition de l'affréteur un navire armé, équipé et apte à l'usage stipulé dans la charte-partie, pour une durée déterminée.

Article 663 : La charte-partie doit contenir, entre autres, les mentions suivantes :

- les éléments d'individualisation du navire ;
- les noms et domiciles du fréteur et de l'affréteur ;
- les activités commerciales auxquelles le navire peut être employé et les zones géographiques dans lesquelles il peut entreprendre la navigation ;
- le montant du fret et les modalités de son paiement ;
- la durée pour laquelle le contrat d'affrètement est conclu ;
- le lieu et la date auxquels le navire devra être mis à la disposition de l'affréteur.

Article 664 : Le fréteur s'engage à présenter à la date et au lieu convenus le navire désigné et à le maintenir en bon état de navigabilité pendant toute la durée du contrat, conformément aux stipulations de la charte-partie.

Le fréteur conserve la gestion nautique du navire ; à ce titre, le capitaine et les membres de l'équipage demeurent ses préposés et sont tenus de suivre ses instructions pour tout

ce qui concerne la gestion nautique. Il doit assurer le navire, payer les salaires et accessoires des salaires de l'équipage.

Il doit par ailleurs supporter les frais de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir le navire en état de navigabilité.

L'affréteur est tenu d'accorder au fréteur le temps nécessaire à l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 665 : La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.

L'affréteur est tenu de supporter tous les frais inhérents à l'exploitation commerciale du navire, en particulier les soutes, en quantité et en qualité nécessaires, ainsi que le paiement des heures supplémentaires effectuées par l'équipage.

Le capitaine et les membres de l'équipage sont tenus, dans les limites des dispositions prévues dans la charte-partie, de respecter les instructions de l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale.

Article 666 : Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat. Sauf convention contraire des parties, le fret est payable par période d'un mois et d'avance. Le fret payé n'est pas acquis à tout événement.

Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation dépasse vingt-quatre heures.

Article 667 : Si le fréteur a informé l'affréteur que le navire ne serait pas mis à sa disposition dans les délais stipulés à la charte-partie, l'affréteur doit, dans un délai raisonnable, informer le fréteur qu'il n'entend pas poursuivre le contrat.

Article 668 : Le fréteur est tenu de faire effectuer au navire les voyages demandés par l'affréteur, dans les conditions prévues à la charte-partie. Il peut cependant refuser l'exécution de tout voyage susceptible d'exposer le navire et les personnes se trouvant à son bord à des risques qui ne pouvaient raisonnablement être prévus lors de la conclusion du contrat d'affrètement. Le fréteur peut également refuser le chargement à bord du navire de cargaisons inflammables, d'explosifs et de toutes autres marchandises dangereuses.

Article 669 : Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s'il est établi qu'ils sont dus à un manquement à ses obligations, sauf dans le cas de la faute nautique du capitaine ou des autres préposés.

L'affréteur est responsable des dommages causés au navire du fait de son exploitation commerciale.

Article 670 : Si la durée du dernier voyage dépasse la date convenue pour l'échéance du contrat, ce dernier est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire au port où il doit être restitué au fréteur. Celui-ci a droit, pour la période de prolongation de l'affrètement, au fret qui avait été stipulé dans la charte-partie, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement.

L'affréteur doit indiquer en temps utile au fréteur la date et le port de la restitution du navire.

Article 671 : Si l'affréteur ne paie pas le fret convenu à l'échéance, le fréteur peut rompre le contrat et exiger de l'affréteur des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du fret et pour tous autres dommages subis.

Article 672 : Si le navire devient inapte à l'usage stipulé dans la charte-partie, par suite d'une faute ou négligence de l'affréteur ou de ses préposés dans l'exploitation commerciale, le fréteur conserve son droit au paiement du fret pour le temps pendant lequel le navire est inapte à l'usage prévu.

Article 673 : En cas de perte ou de destruction du navire ou s'il est devenu irréparable, le contrat d'affrètement est rompu. L'affréteur doit le fret jusqu'au jour où ont été reçues les dernières nouvelles du navire.

Si la perte ou la destruction du navire est imputable à l'affréteur, celui-ci reste tenu au paiement du fret convenu dans la charte-partie. Le fréteur a également droit à une indemnisation pour les pertes et dommages qu'il a subis.

Article 674 : Si dans l'exercice de ses fonctions, le capitaine n'a pas déclaré aux tiers avec lesquels il contracte qu'il agit pour le compte de l'affréteur, celui-ci est responsable solidairement avec le fréteur des obligations contractées par le capitaine.

Section III : L'affrètement coque nue

Article 675 : Par le contrat d'affrètement coque nue, le fréteur s'engage, contre le paiement d'un fret, à mettre un navire sans armement ni équipement ou avec un armement et un équipement incomplets, à la disposition de l'affréteur, pour une durée déterminée.

Un affréteur ivoirien coque nue peut bénéficier du pavillon ivoirien pendant la durée de la charte-partie si le pavillon initial du navire le permet et si le navire peut obtenir les certificats internationaux de sécurité.

Article 676 : La charte-partie doit contenir, entre autres, les mentions suivantes :

- les éléments d'individualisation du navire ;
- les noms et domiciles du fréteur et de l'affréteur ;
- les activités commerciales auxquelles le navire peut être employé et les zones géographiques dans lesquelles il peut entreprendre la navigation ;
- le montant du fret et les modalités de son paiement ;
- la durée pour laquelle le contrat d'affrètement est conclu ;
- le lieu et la date auxquels le navire devra être mis à la disposition de l'affréteur.

Article 677 : Le fréteur s'engage à présenter, à la date et au lieu convenus dans la charte-partie, le navire en bon état de navigabilité et apte à l'usage auquel il est destiné.

Pendant la durée du contrat, le fréteur a la charge des réparations et remplacements dus aux vices propres au navire.

Article 678 : L'affréteur a la gestion nautique et commerciale du navire. Il doit l'utiliser conformément à sa destination normale et aux stipulations du contrat d'affrètement.

En cas d'immobilisation du navire par suite d'un vice propre ou d'un cas de force majeure, le paiement du fret est suspendu pendant la période où le navire n'est plus à sa disposition, à condition que l'immobilisation dépasse vingt-quatre heures.

Article 679 : L'affréteur est tenu d'assurer, équiper, maintenir en bon état de navigabilité le navire et de le rendre apte aux opérations pour lesquelles il a été affrété. L'entretien du navire, les réparations et les remplacements autres que ceux dus aux vices propres, sont à la charge de l'affréteur. Il supporte également tous les frais d'exploitation et en particulier les soutes.

L'affréteur recrute le capitaine et les membres de l'équipage, paie leurs salaires et les accessoires de ces salaires, leur nourriture et toutes autres dépenses annexes.

Article 680 : A l'expiration du contrat d'affrètement, l'affréteur doit restituer le navire, à la date et au lieu stipulés, dans l'état où il l'a reçu compte tenu de l'usure normale du navire.

En cas de retard dans la restitution du navire, le fréteur a droit au paiement du fret qui avait été stipulé dans le contrat d'affrètement, pour la période comprise entre la date de l'expiration du contrat et celle de sa restitution au fréteur, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement.

Article 681 : L'affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire.

Section IV : Les sous- affrètements

Article 682 : L'affréteur peut, dans la limite des droits qui lui sont reconnus dans la charte-partie, sous-fréter le navire, pour la totalité ou pour partie.

Le contrat de sous-affrètement ne modifie pas les conditions du contrat intervenu entre le fréteur et l'affréteur. L'affréteur reste tenu envers le fréteur des obligations stipulées dans la charte-partie.

Article 683 : Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret qui lui est encore dû par celui-ci.

Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.

TITRE II : LES TRANSPORTS MARITIMES

Chapitre I : Les dispositions générales

Article 684 : Au sens de la présente loi, on entend par :

- transports maritimes, toutes activités commerciales de transport de marchandises et/ou de passagers par voie maritime ;

- transporteur, toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ;
- transporteur substitué, toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doit s'entendre ou toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée ;
- chargeur, toute personne par laquelle ou au nom et pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un transporteur. Il doit s'entendre ou de toute personne par laquelle ou au nom et pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer ;
- destinataire, toute personne habilitée à prendre livraison des marchandises ;
- marchandises, les marchandises générales ou les marchandises spécialisées en vrac solides ou liquides conteneurisées ou non. Il doit s'entendre également des animaux vivants ;
- contrat de transport par mer, tout contrat par lequel le transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par mer d'un port à un autre ; toutefois, un contrat qui implique, outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n'est considéré comme un contrat de transport par mer aux fins des dispositions du présent Titre que dans la mesure où il se rapporte au transport par mer ;
- connaissement, tout document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises du chargeur par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises au destinataire contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée ou à ordre ou au porteur d'un des originaux du connaissement ;
- droit de trafic, la prérogative de jouissance reconnue à l'Etat de Côte d'Ivoire sur le trafic maritime généré par son commerce extérieur.

Article 685 : L'Etat de Côte d'Ivoire détient un droit de trafic maritime sur les cargaisons générées par son commerce extérieur.

La participation à l'exploitation des droits de trafic est soumise à la libre concurrence.

Toutefois l'Etat de Côte d'Ivoire peut réserver au pavillon national certains trafics en raison des circonstances.

Article 686 : Sans préjudice des redevances et taxes portuaires, la participation à l'exploitation du trafic donne lieu à la perception de droits et taxes à la charge de l'armateur et dont les montants sont fixés par la loi de finances.

L'organisation générale des transports maritimes et en particulier les mesures de régulation de ce secteur et de facilitation du trafic sont déterminées par voie réglementaire.

Article 687 : Les pratiques anticoncurrentielles, notamment l'abus de position dominante par un armateur ou groupe d'armateurs, sont interdites conformément à la réglementation en vigueur.

Les auteurs des pratiques contraires à la concurrence sont poursuivis et sanctionnés en application des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et par les sanctions prévues à la présente loi.

Article 688 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les contrats de transport de marchandises par mer qui ne sont pas soumis à une convention internationale à laquelle la Côte d'Ivoire est partie, et en tous les cas aux opérations de transport et aux clauses des contrats de transport qui sont hors du champ d'application d'une telle convention, dès lors que :

- le port de chargement ou de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé en Côte d'Ivoire ;
- l'un des ports à option de déchargement est le port de déchargement effectif et que ce port est situé en Côte d'Ivoire ;
- le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis en Côte d'Ivoire ou prévoit que les dispositions de la présente loi régissent le contrat.

Article 689 : Les dispositions du présent titre s'appliquent quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.

Article 690 : Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux contrats d'affrètement.

Toutefois, elles s'appliquent lorsqu'un connaissement est émis en vertu d'un contrat d'affrètement, pour autant qu'il régisse les relations entre le transporteur et le porteur du connaissement, si ce dernier n'est pas l'affréteur.

Article 691 : Lorsqu'un contrat prévoit le transport de marchandises par expéditions successives pendant un temps convenu, les dispositions du présent titre régissent chacune de ces expéditions.

Toutefois, lorsqu'une expédition est faite dans le cadre d'un contrat d'affrètement, les dispositions de l'article précédent sont applicables.

Chapitre II : Les transports de marchandises par mer

Section I : Les documents de transport

Article 692 : Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur ou le transporteur substitué, le transporteur doit émettre un connaissement.

Le connaissement peut être signé par une personne ayant reçu pouvoir du transporteur. Un connaissement signé par le consignataire ou le capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir été signé pour le compte du transporteur.

La signature apposée sur le connaissement peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symbole ou être portée par tout autre moyen mécanique ou électronique.

Article 693 : Le connaissement doit contenir notamment, les mentions suivantes :

- la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse le cas échéant du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le chargeur ;
- l'état apparent des marchandises ;
- le nom et l'établissement principal du transporteur ;
- le nom du chargeur ;
- l'identité du destinataire, s'il a été désigné par le chargeur ;
- le port de chargement prévu dans le contrat de transport et la date de prise en charge des marchandises au port de chargement ;
- le port de déchargement prévu dans le contrat de transport ;
- le nombre d'exemplaires originaux du connaissement, s'il en existe plusieurs ;
- le lieu d'émission du connaissement ;
- la signature du transporteur ou d'une personne agissant en son nom ;
- le fret dans la mesure où il doit être payé par le destinataire ou toute autre indication que le fret est dû par le destinataire ;
- l'indication, le cas échéant, que les marchandises sont transportées en pontée;
- La date ou le délai de livraison des marchandises au port de déchargement, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord exprès entre les parties ;
- la ou les limites supérieures de responsabilité lorsqu'elles sont fixées d'un commun accord conformément à la présente loi.

Article 694 : Une fois que les marchandises sont à bord, le transporteur doit délivrer au chargeur un connaissement dit connaissement embarqué qui, en sus des indications prévues à l'article précédent doit indiquer que les marchandises sont à bord d'un ou de plusieurs navires identifiés ainsi que la date ou les dates de chargement. Si le transporteur a précédemment délivré un connaissement ou tout autre document donnant droit à ces marchandises, le chargeur doit, à la demande du transporteur, lui restituer ce document en échange d'un connaissement embarqué.

Pour satisfaire à la demande d'un connaissement embarqué de la part du chargeur, le transporteur peut modifier tout document précédemment délivré, à condition que le document ainsi modifié contienne tous les renseignements qui doivent être mentionnés sur le connaissement embarqué.

Article 695 : Le défaut d'une ou plusieurs des mentions prévues à l'article 693 n'affecte pas la nature juridique du document qui demeure un connaissement à condition toutefois de satisfaire aux conditions exigées au tiret 8 de l'article 684.

Article 696 : Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom sait ou a des raisons de soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou si un connaissement embarqué a été émis, les marchandises qu'il a effectivement mises à bord ou s'il n'a pas eu des moyens suffisants de contrôler ces indications, le transporteur ou son représentant doit faire dans le connaissement une réserve précisant ces inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.

Si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'y fait pas mention de l'état apparent des marchandises, il est réputé avoir mentionné dans le connaissement que les marchandises étaient en bon état apparent.

Article 697 : A l'exception des indications pour lesquelles une réserve a été faite et dans les limites de cette réserve :

- le connaissement fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge ou, dans le cas d'un connaissement embarqué, de la mise à bord par le transporteur des marchandises telles qu'elles sont décrites dans le connaissement ;
- la preuve contraire par le transporteur n'est pas admise lorsque le connaissement a été transmis à un tiers ou au destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement.

Article 698 : Un connaissement qui ne mentionne pas le fret ou n'indique pas que le fret est dû par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve contraire, qu'aucun fret n'est dû par le destinataire.

Toutefois, le transporteur n'est pas admis à faire la preuve contraire lorsque le connaissement a été transmis à un tiers ou au destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur l'absence d'une telle mention au connaissement.

Article 699 : Si le transporteur émet un document autre qu'un connaissement pour constater la réception des marchandises à transporter, ce document fait foi, sauf preuve contraire, de la conclusion du contrat de transport et de la prise en charge par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites.

Article 700 : Toute lettre de garantie ou tout accord par lequel le chargeur s'engage à indemniser le transporteur de tout préjudice résultant de l'émission par le transporteur ou par une personne agissant en son nom, d'un connaissement sans réserve quant aux indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement ou à l'état apparent des marchandises, est sans effet à l'égard de tout tiers à qui le connaissement a été transmis.

Article 701 : La lettre de garantie ou l'accord prévu à l'article précédent est valable à l'égard du chargeur, sauf lorsque le transporteur ou la personne agissant en son nom, en s'abstenant de faire les réserves prévues à l'article 696 de la présente loi, a l'intention de léser un tiers qui agit en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement. Si, dans ce dernier cas, la réserve omise concerne les indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement, le transporteur n'a droit à aucune indemnisation du chargeur.

Section II : L'exécution du contrat de transport

Article 702 : Le transporteur est tenu, avant et au début du voyage, de faire toutes diligences nécessaires pour :

- mettre le navire en état de navigabilité ;
- armer convenablement, équiper et approvisionner le navire ;
- mettre en bon état toutes les parties du navire où les marchandises doivent être chargées.

Le transporteur doit procéder de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.

Article 703 : Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement. A défaut, il sera tenu de payer une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, inférieure ou égale au montant du fret convenu.

Article 704 : En cas d'interruption de voyage, quelle qu'en soit la cause, le transporteur ou son représentant doit, sous peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu.

Les frais de transbordement et le fret dû pour achever le transport sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption est due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article 711 de la présente loi.

Les frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas.

Dans tous les cas, le transporteur conserve le fret qui avait été prévu pour le voyage entier.

Article 705 : Le chargeur doit le prix du transport ou fret.

Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations de l'article 702 susmentionné.

Article 706 : En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur s'il accepte la livraison de la marchandise sous réserve des dispositions de l'article 708 de la présente loi.

Article 707 : Le transporteur doit adresser au destinataire un avis d'arrivée de la marchandise.

Section III : La responsabilité du transporteur

Article 708 : La responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement.

Les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains soit du chargeur ou d'une personne agissant pour son compte, soit d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour l'expédition, conformément aux lois et règlements applicables au port de chargement.

De même, les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur jusqu'au moment où il effectue la livraison soit en remettant les marchandises au destinataire, soit dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce applicables au port de déchargement.

Le terme de transporteur ou de destinataire s'entend ici également de leurs préposés ou mandataires respectifs.

Article 709 : Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si ces pertes, dommages ou retards sont survenus pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de l'article 708 de la présente loi.

Article 710 : Il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n'ont pas été livrées au port de déchargement prévu par le contrat de transport dans le délai expressément convenu ou dans celui qu'il serait raisonnable d'exiger d'un transporteur diligent compte tenu des circonstances de fait.

Article 711 : Le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise, à moins qu'il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent de l'une des causes suivantes :

- innavigabilité du navire à condition que le transporteur apporte la preuve qu'il a satisfait à ses Obligations ;
- fait constituant un événement non imputable au transporteur, imprévisible et pour lequel le transporteur, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter les conséquences ;
- faits de guerre ;
- fait d'ennemis publics ;
- arrêt ou contrainte de prince ;
- restriction de quarantaine ;
- incendie ;
- fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
- grèves, lock-out ou entrave apportée au travail ;

- acte ou tentative de sauvetage de vie ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ;
- vice propre de la marchandise ou freinte de route ;
- vices cachés de navire échappant à un examen vigilant ;
- périls, dangers ou accidents de mer.

Le chargeur ou le destinataire peut néanmoins, dans les cas ci-dessus faire la preuve que les pertes ou les dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur, de ses préposés, ou mandataires.

Article 712 : En cas de transport d'animaux vivants, le transporteur n'est pas responsable des pertes, dommages ou retards à la livraison qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce genre de transport. Si le transporteur établit qu'il s'est conformé aux instructions concernant les animaux qui lui ont été données par le chargeur et que, dans les circonstances de fait, la perte, le dommage ou le retard peut être imputé à ces risques particuliers, la perte, le dommage ou le retard est présumé avoir été ainsi causé, à moins qu'il ne soit prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte, en totalité ou en partie, d'une faute ou d'une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires.

Article 713 : La responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises est limitée à un montant, fixé par la réglementation ou les usages en vigueur, calculé soit par colis ou autre unité de chargement, soit par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou avariées, la limite la plus élevée étant applicable.

La limite précitée est écartée lorsque celle fixée par la convention des parties est plus avantageuse pour l'ayant droit à la marchandise.

La responsabilité du transporteur en cas de retard à la livraison est limitée à une somme correspondant à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard. Cette somme ne peut excéder le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport de marchandises.

En aucun cas, le cumul des réparations dues par le transporteur ne peut dépasser la limite qui serait applicable en cas de perte totale des marchandises pour le transport desquelles la responsabilité du transporteur est engagée.

Article 714 : La limite la plus élevée est calculée selon les règles ci-après :

- lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, il est considéré comme un colis ou unité de chargement et indiqué au connaissement émis, ou dans tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer. En dehors de ce cas, les marchandises contenues dans cet engin sont considérées comme une unité de chargement ;
- lorsque cet engin lui-même a été perdu ou endommagé, ledit engin est considéré, s'il n'appartient pas au transporteur ou n'est pas fourni par lui, comme une unité distincte.

Article 715 : Les exonérations et limitations de responsabilité prévues par les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toute action contre le transporteur pour pertes ou dommages subis par les marchandises faisant l'objet du contrat de transport ou pour retard à la livraison, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle.

Si l'action prévue à l'alinéa précédent est dirigée contre un préposé ou un mandataire du transporteur, ce préposé ou mandataire, s'il prouve avoir agi dans l'exercice de ses fonctions, est habilité à se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des dispositions du présent chapitre.

Article 716 : Le transporteur, son préposé ou son mandataire, ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité, s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d'un acte ou d'une omission de l'auteur du dommage commis soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.

Article 717 : Le transporteur n'est autorisé à transporter les marchandises en pontée que si ce transport est effectué conformément à un accord avec le chargeur ou aux usages du commerce considéré ou s'il est exigé par la réglementation en vigueur.

Si le transporteur et le chargeur sont convenus que les marchandises seront transportées en pontée ou pourront l'être, le transporteur en fera mention au recto du connaissement ou sur tout autre document faisant preuve du contrat de transport. En l'absence d'une telle mention, le transporteur aura la charge d'établir qu'un accord pour le transport en pontée a été conclu mais il n'aura pas le droit d'opposer cet accord à un tiers porteur de bonne foi du connaissement.

Article 718 : Lorsque les marchandises ont été transportées en pontée et que le transporteur ne peut pas invoquer un accord pour le transport en pontée, il ne peut se prévaloir des limitations prévues aux articles 713 et 714 pour les pertes, dommages ou retards à la livraison résultant uniquement du transport en pontée.

Article 719 : Lorsque l'exécution du transport ou d'une partie du transport a été confiée à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions du présent chapitre. Pour la partie du transport effectuée par le transporteur substitué, le transporteur est responsable des actes et omissions du transporteur substitué, et de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

Le montant total des réparations dues par le transporteur, le transporteur substitué et leurs préposés et mandataires ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues par le présent chapitre.

Article 720 : Nonobstant les dispositions de l'article 719 alinéa 1, lorsqu'un contrat de transport par mer prévoit expressément qu'une partie spécifiée du transport auquel s'applique ledit contrat sera exécutée par une personne dénommée autre que le

transporteur, il peut également y être stipulé que le transporteur n'est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui a eu lieu alors que les marchandises étaient sous la garde du transporteur substitué pendant cette partie du transport.

Néanmoins, toute stipulation limitant ou excluant cette responsabilité est sans effet si aucune procédure judiciaire ne peut être engagée contre le transporteur substitué. Le transporteur a la charge de prouver que la perte, le dommage ou le retard à la livraison a été causé par ledit événement.

Article 721 : Toutes les dispositions de la présente loi régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent à la responsabilité du transporteur substitué pour les transports effectués par lui.

Section IV : La responsabilité du chargeur

Article 722 : Le chargeur est responsable envers le transporteur, le transporteur substitué ou le navire, pour les préjudices ou dommages résultant de sa faute ou négligence ou de celles de ses préposés ou mandataires.

Les préposés ou mandataires du chargeur sont responsables des dommages ou préjudices causés par leurs fautes ou négligences, au transporteur ou au transporteur substitué.

Article 723 : Le chargeur est réputé avoir garanti au transporteur l'exactitude des indications relatives à la nature générale des marchandises, à leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur poids, fournies par lui pour mention au connaissement. Le chargeur doit indemniser le transporteur du préjudice résultant de l'inexactitude de ces indications.

Le chargeur reste tenu par la garantie prévue à l'alinéa 1 même si le connaissement a été transmis à un tiers. Le droit du transporteur à cette indemnisation ne limite en aucune façon sa responsabilité en vertu du contrat de transport par mer envers toute personne autre que le chargeur.

Section V : Les droits et actions

Article 724 : A moins que le destinataire ne donne par écrit au transporteur, à son représentant ou au consignataire du navire un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui ont été remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites dans le document de transport ou, si aucun document de transport n'a été émis, qu'elles ont été livrées en bon état. Cet avis peut être donné sur le document de livraison.

Lorsque la perte ou le dommage n'est pas apparent, les dispositions de l'alinéa précédent ne deviennent applicables que si l'avis n'est pas donné par écrit dans un délai de huit jours

consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire ou à son mandataire désigné.

Article 725 : Si l'état des marchandises a fait l'objet d'une inspection contradictoire au moment où celles-ci ont été remises au destinataire, il n'est pas nécessaire de donner avis par écrit de la perte ou du dommage constaté.

Article 726 : Si les marchandises ont été livrées par un transporteur substitué, tout avis qui lui est donné dans les conditions de l'article 724 a le même effet que s'il avait été donné au transporteur, et tout avis donné au transporteur a le même effet que s'il avait été donné au transporteur substitué.

Article 727 : En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, le transporteur et le destinataire doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour procéder à l'expertise des marchandises et à la vérification du nombre de colis.

Article 728 : Si un avis de perte ou de dommage, spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage, n'est pas donné par écrit au chargeur par le transporteur ou le transporteur substitué dans les quarante-cinq jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux dates ci-après, celle à laquelle la perte ou le dommage s'est produit ou celle à laquelle la livraison des marchandises a été effectuée, il est présumé, sauf preuve contraire, que le transporteur ou le transporteur substitué n'a subi aucune perte ni dommage dû à une faute ou à une négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires.

Article 729 : Aucune réparation n'est due pour le préjudice résultant du retard à la livraison à moins qu'un avis n'ait été donné par écrit au transporteur, à son représentant ou au consignataire du navire dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les marchandises ont été livrées au destinataire.

Article 730 : Toute action relative au transport de marchandises se prescrit par deux ans.

Le délai de prescription court à partir du jour où le transporteur a livré les marchandises ou une partie des marchandises ou lorsque les marchandises n'ont pas été livrées, à partir du dernier jour où elles auraient dû l'être.

Le jour indiqué comme point de départ du délai de prescription n'est pas compris dans le délai.

Toute personne tenue responsable peut exercer une action récursoire même après l'expiration du délai de prescription prévu à l'alinéa 1 du présent article.

Article 731 : Dans tout litige relatif au transport de marchandises soumis aux dispositions de la présente loi, le demandeur peut, à son choix, et nonobstant toute clause attributive de juridiction, intenter une action devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux ou ports ci-après :

- l'établissement principal du ou de l'un des défendeurs ou à défaut, leur résidence habituelle ;

- le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu ;
- le port de chargement ou le port de déchargement ;
- tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport.

Article 732 : Nonobstant les dispositions prévues à l'article précédent, une action peut être intentée devant le tribunal de tout port ou lieu où le navire effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire a été saisi.

Aucune procédure judiciaire relative au transport de marchandises en vertu des dispositions du présent chapitre ne peut être engagée en un lieu non spécifié à l'article 731 ou à l'alinéa 1 du présent article.

Article 733 : Est nulle et non avenue toute clause d'un contrat de transport qui aurait pour effet d'écarter l'application des articles 731et 732 de la présente loi.

Article 734 : Les parties au contrat de transport peuvent prévoir, par un accord constaté par écrit, que tout litige relatif au transport des marchandises sera soumis à l'arbitrage.

Les parties peuvent également, après que le litige est né, convenir de le soumettre à l'arbitrage.

Article 735 : Toute clause d'arbitrage n'est opposable au destinataire que si celui-ci a signé le titre de transport et a accepté expressément ladite clause.

Article 736 : Lorsqu'un contrat d'affrètement prévoit que les litiges découlant de son exécution seront soumis à l'arbitrage et qu'un connaissement émis en vertu de ce contrat d'affrètement ne spécifie pas, par une clause expressément acceptée par le destinataire, que cette disposition lie le porteur du connaissement, le transporteur ne peut pas opposer cette disposition à un détenteur de bonne foi du connaissement.

Article 737 : La procédure d'arbitrage est engagée, au choix du demandeur en un lieu, sur le territoire national, où est situé l'établissement principal du défendeur ou, à défaut, sa résidence habituelle, ou le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu, ou le port de chargement ou le port de déchargement.

La procédure d'arbitrage peut être engagée également en tout autre lieu désigné à cette fin dans la clause compromissoire.

L'arbitre ou le tribunal arbitral applique les dispositions prévues dans la présente loi sauf dispositions contraires des parties.

Article 738 : Les dispositions de l'article précédent sont réputées incluses dans toute clause compromissoire. Toute disposition contraire est nulle.

Aucune disposition de l'article 732 de la présente loi n'affecte la validité d'un accord relatif à l'arbitrage conclu par les parties après qu'un litige est né du contrat de transport par mer.

Section VI : Le transport de marchandises dangereuses par mer

Article 739 : La présente section fixe les règles particulières du transport par mer des marchandises dangereuses au départ et à destination des ports ivoiriens notamment celles classées selon la nomenclature des conventions internationales en vigueur en la matière.

Article 740 : Le transport des marchandises en colis nécessite un emballage bien adapté, étanche s'il s'agit de transport de liquides et résistant pour les gaz sous pression ainsi qu'un étiquetage et des documents déclaratifs normalisés, indiquant leur classification précise.

Article 741 : Le chargeur est tenu d'apposer sur les marchandises dangereuses une marque ou une étiquette indiquant de manière appropriée qu'elles sont dangereuses.

Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses au transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le cas, du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est, indiquer les précautions à prendre.

Si le chargeur manque à cette obligation et si le transporteur ou le transporteur substitué n'a pas connaissance du caractère dangereux des marchandises, le chargeur est responsable envers le transporteur et envers tout transporteur substitué du préjudice résultant de l'embarquement desdites marchandises.

Dans ce cas, les marchandises peuvent à tout moment être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation.

Ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par une personne qui a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.

Article 742 : Les marchandises y compris les conteneurs doivent être chargés, arrimés, et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ou selon les instructions données par le chargeur pour le transport desdites marchandises.

Article 743 : L'autorité maritime administrative délivre un visa pour tout embarquement ou tout transbordement de marchandises dangereuses dans les ports ivoiriens.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par voie réglementaire.

La délivrance du visa prévu à l'alinéa 1 est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article 744 : En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant la charge du navire envoie sans retard à l'Etat côtier le plus proche un compte-rendu détaillé sur les circonstances de l'événement et le caractère dangereux desdites marchandises.

Article 745 : Si le navire qui subit l'événement prévu à l'article précédent est abandonné ou lorsque le compte-rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l'affréteur, l'armateur-gérant ou l'exploitant du navire ou leur agent, doivent assumer les obligations qui incombent au capitaine au terme de la présente loi.

Chapitre III : Le transport de passagers et de bagages par mer

Section I : Le contrat de passage

Article 746 : Par le contrat de passage, le transporteur s'engage à transporter, par la voie maritime, contre une rémunération déterminée, un passager et ses bagages, et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution du transport et des prestations contractuelles ou usuelles en matière de contrat de passage.

Article 747 : Est considérée comme passager, toute personne qui est transportée par la voie maritime en vertu d'un contrat de passage.

Les dispositions des chapitres I à IV du présent titre ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins. Cependant, elles s'appliquent au transport gratuit lorsqu'il est effectué par une entreprise de transport maritime.

Le transport gratuit est celui où une personne est transportée par mer, à la suite d'une offre faite par un transporteur, à titre publicitaire, dans un but social ou pour tout autre motif, qui ne donne pas lieu au paiement d'une rémunération.

Le transport bénévole est le transport d'une personne par voie maritime, ne donnant lieu à aucune rémunération et pour l'exécution duquel le transporteur n'a conclu aucun contrat ou convention quelconque avec le passager.

Article 748 : Sont considérés comme bagages :

- les objets dont le passager conserve la garde ou le contrôle ou qu'il a dans sa cabine. Ils sont désignés comme bagages de cabine ;
- les bagages ou colis contenant des effets personnels du passager, enregistrés avant le début du voyage et transportés dans les cales du navire. Ils sont désignés comme bagages de cale ;
- les véhicules enregistrés conformément au contrat de passage.

Ne sont pas considérés comme bagages, les objets ou colis pour lesquels un connaissement ou un autre document de transport a été émis.